Ordinacions i reglaments

Ordinació del 18-12-2025 tributària de la parròquia d'Encamp per l'any 2026.

Vist l'article 80.2 de la Constitució del Principat d'Andorra del 14 de març del 1993.

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns del 4 de novembre del 1993 i les modificacions posteriors.

Vista la Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.

Vista la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari i les modificacions posteriors.

Vist el Títol II de la Llei 18/2023, del 2 d'octubre, del text consolidat del saig.

Vista la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l'embargament i les modificacions posteriors,

Vista la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, modificada per la Llei 41/2022, de l'1 de desembre, de mesures de protecció, d'estímul de mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge.

Vistos els reglaments que complementen la llei de bases de l'ordenament tributari.

El Comú d'Encamp en la seva sessió de Consell celebrada el dia 18 de desembre del 2025 ha acordat aprovar la següent:

Ordinació tributària de la parròquia d'Encamp per l'any 2026

Títol I. Disposicions generals

Article 1. *Exercici de la potestat normativa*
El Comú d'Encamp desplega i regula els elements essencials dels tributs conforme al que preveu la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, modificada per la Llei 41/2022, de l'1 de desembre, de mesures de protecció, d'estímul de mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge, mitjançant l'Ordinació tributària comunal per l'any 2026.

Per als impostos d'àmbit estatal compartits, el Comú fixa el tipus de gravamen addicional corresponent mitjançant aquesta Ordinació.

El desplegament i la regulació dels tributs en l'Ordinació tributària consegüent han de ser aprovats pel Comú abans del de l'Ordinació del pressupost.

Article 2. *Definició i contingut de l'Ordinació tributària*
L'Ordinació tributària és única, de forma que regula la totalitat dels tributs comunals.

Els tributs comunals es classifiquen en taxes, contribucions especials i impostos.

L'Ordinació tributària comunal regula els elements que s'assenyalen a continuació, respecte de tots els tributs que s'apliquen:

a) La naturalesa jurídica del tribut.
b) El fet generador.
c) El meritament del tribut.
d) L'obligat tributari.
e) La base de tributació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

f) El tipus de gravamen.
g) La quota tributària.
h) Les deduccions i les bonificacions potestatives sobre la quota.
i) El sistema de gestió, declaració i liquidació del tribut.
j) Les infraccions i sancions aplicables.

Respecte als impostos d'àmbit estatal compartits, l'Ordinació tributària comunal regula únicament el tipus de gravamen addicional aplicable pel Comú, i si és el cas, la gestió, la comprovació, les infraccions i les sancions.

L'Ordinació també regula, respecte a la totalitat dels tributs del Comú, els aspectes següents:

a) El contingut del deute tributari.
b) Les formes d'extinció dels deutes tributaris.
c) El procediment de notificació dels tributs.
d) Les declaracions tributàries.
e) El procediment d'inspecció dels tributs.
f) El procediment de recaptació.
g) La potestat sancionadora
h) Les vies d'impugnació.

Article 3. *Exercici de la potestat administrativa: de gestió, de recaptació i comprovadora*
El Comú té, quant a la recaptació dels tributs comunals, les mateixes prerrogatives establertes legalment a favor de l'Administració General.

Les potestats de gestió, recaptació i comprovació en relació amb els tributs, són del Comú, si bé les pot delegar, mitjançant conveni, sense perjudici del que estableixi la norma de cada tribut.

En la recaptació en període de constrenyiment, d'acord amb el Codi de l'Administració i la Llei de bases de l'ordenament tributari, la potestat recaptadora correspon al Comú, en el marc del seu autogovern.

En cas de concurrència de crèdits, amb caràcter general els pagaments s'imputen al deute més antic. En tractar-se de deutes de naturalesa tributària, l'obligat tributari pot imputar-los com lliurement determini sempre i quan es trobin en període voluntari.

El Comú és competent per comprovar el compliment dels tributs comunals, d'acord amb la Llei de bases de l'ordenament tributari.

Article 4. *Exercici de la potestat sancionadora*
El Comú és competent per definir infraccions i aplicar sancions per incompliment de la normativa comunal en relació amb els tributs comunals, en els termes establerts en la Llei de bases de l'ordenament tributari, en la Llei de les finances comunals, i en aquesta Ordinació.

Article 5. *Obligacions tributàries*
La relació jurídica tributària és el conjunt de drets i obligacions generats per l'aplicació dels tributs i dona lloc a obligacions principals o accessòries, materials o formals, i pot comportar la imposició de sancions en els casos d'incompliment dolós o culpós de les obligacions establertes legalment.

L'obligació tributària principal consisteix en el pagament de la quota de tributació.

Són obligacions tributàries accessòries les que consisteixen en prestacions pecuniàries; entre aquestes, l'obligació de satisfer els recàrrecs o els interessos moratoris, conforme al que preveu la Llei de bases de l'ordenament tributari.

Article 6. *Obligats tributaris*
Són obligats tributaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a qui l'Ordinació imposa el compliment de les obligacions tributàries.

Dipòsit legal: AND.2-2015

També tenen aquesta consideració les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns i totes les entitats o els patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició.

Els obligats tributaris ho són:

a) A títol de deutors directes:
- El contribuent, obligat tributari que realitza el fet generador determinat per l'Ordinació; en els casos establerts el contribuent pot o ha de transferir la quota de tributació a terceres persones.
- El substitut del contribuent, obligat per imposició de l'Ordinació, en lloc d'aquell, al qual pot exigir el compliment de l'obligació tributària, a complir les prestacions materials i formals d'aquesta obligació.
- El subjecte infractor de normes tributàries, per les sancions pecuniàries que se li imposin.

b) A títol de deutors indirectes, en el cas d'incompliment del deutor directe i en els termes previstos en la Llei de bases de l'ordenament tributari:
- Els responsables solidaris i subsidiaris.
- Els adquirents de béns que puguin estar afectats per l'Ordinació al compliment de deutes tributaris.
- Els successors dels obligats tributaris.

Article 7. *Capacitat d'obrar i representació*
En l'ordre tributari comunal tenen capacitat les persones físiques o jurídiques que la tinguin conforme a dret i poden actuar mitjançant representant.

Les persones jurídiques actuen per mitjà de les persones que en el moment en què es produeixin les actuacions tributàries corresponents exerceixin la seva administració, sigui per disposició legal o per acord vàlidament adoptat.

Els obligats tributaris que no resideixin al Principat d'Andorra han de designar un representant, persona física o jurídica, amb residència en territori andorrà quan actuïn al país per mitjà d'un establiment permanent o quan així ho estableixi l'Ordinació.

Títol II. Taxes

Capítol I. Disposicions generals en matèria de taxes

Article 8. *Definició i fet generador*
Les taxes són tributs el fet generador del les quals és la utilització privada o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació d'un servei públic o la realització d'una funció administrativa de sol·licitud o de recepció obligatòria que es refereix a l'obligat tributari, o l'afecta o el beneficia de manera particular.

1. Les taxes per la utilització privada o l'aprofitament especial del domini públic, són les següents:

a) Col·locació de terrasses fixes i temporals
b) Instal·lació de rètols
c) Fires, mercats, atraccions i parades
d) Ocupació de la via pública per a la col·locació de tanques d'obra i/o per la treta de neu, instal·lació temporal de grues i/o maquinària
e) Realització de rases
f) Pupil·latge de vehicles, retirats de la via pública, al dipòsit comunal de vehicles
g) Zones blaves i verdes
h) Vinyeta d'estacionament
i) Reserves d'estacionament
j) Guals
k) Reserves d'estacionament de tallers
l) Abocador comunal de terres inertes

Dipòsit legal: AND.2-2015

m) Ocupació temporal de terreny de domini públic comunal mitjançant dipòsit de terres, el dipòsit de material d'obra i/o el dipòsit de maquinària
n) Altres ocupacions temporals de terreny de domini públic comunal
o) Senyalització d'itineraris d'iniciativa privada

2. Les taxes per prestacions de serveis públics són les següents:

a) Taxa d'higiene pública
b) Servei de grua de circulació
c) Autorització d'embrancament a la xarxa d'aigua pública potable
d) Autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigües residuals i pluvials
e) Per guardes comunes
f) Consum d'aigua potable
g) Quota de servei d'aigua potable
h) Intervencions del servei d'aigua potable

3. Les taxes per la realització de funcions administratives són les següents:

a) Celebració de matrimonis civils per les autoritats comunals
b) Taxa per la inscripció al registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià
c) Per la inscripció de béns i drets al registre del cadastre
d) Per l'obtenció de dades del registre del cadastre
e) Per la delimitació de terrenys comunals
f) Per la tramitació de sol·licituds
g) Per a l'autorització de radicació
h) Per l'atorgament de llicències urbanístiques i aprovació d'actes relacionats
i) Per la revisió de projectes i d'avantprojectes
j) Sol·licitud d'emissió de qualsevol tipus de certificat

Article 9. *Obligats tributaris*
1. Són obligats tributaris de les taxes, com a contribuents, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la utilització o aprofitament del domini públic, la prestació del servei públic o la realització de la funció administrativa, o bé les que en resulten afectades o beneficiades.

2. També tenen la mateixa consideració, les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició.

3. En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin els ocupants d'habitatges o locals, els propietaris d'aquests immobles, poden fer repercutir les quotes en els beneficiaris respectius.

4. En les taxes establertes per l'atorgament de les llicències urbanístiques, els constructors i contractistes d'obres, poden fer repercutir les quotes en els propietaris de les obres.

Article 10. *Quota de tributació*
1. Per l'ocupació o aprofitament especial del domini públic comunal, l'import de la taxa es determina tenint en compte el preu normal de mercat.

2. Per la realització dels serveis públics o funcions administratives, l'import de la taxa no pot superar el cost real del servei o de la realització de la funció administrativa de que es tracti.

3. En el cas de pagaments a l'avança, si el fet generador no s'acaba realitzant per motius no imputables a l'obligat tributari, el Comú ha de retornar l'import juntament amb els interessos de demora.

Article 11. *Entitats totalment exemptes*
1. Estaran exempts de les taxes comunals els Coprínceps, el Consell General, el Govern, els Comuns i els Quarts.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. Restaran també exempts els organismes i entitats quina legislació emana dels acords internacionals subscrits amb el Principat, sempre i quan no estiguin destinats a la realització d'activitats econòmiques lucratives.

3. Les entitats parapúbliques i els organismes autònoms públics estaran exempts de les taxes comunals per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic quan estiguin directament afectats a la prestació de serveis públics. L'exempció no es farà extensiva a les taxes per les llicències d'obres, ni per l'ocupació temporal de domini públic que sigui necessària per executar els treballs.

4. El Fons d'Habitatge, regulat mitjançat la Llei de creació de l'Institut Nacional de l'Habitatge, està totalment exempt de les taxes comunals derivades de la promoció i rehabilitació d'edificis per a destinar-los a habitatges de preu assequible.

Capítol II. Taxes per la utilització privada o l'aprofitament especial del domini públic

Article 12. *Instal·lació de terrasses*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la instal·lació de terrasses és un tribut el qual constitueix el fet generador l'autorització de reserva de l'espai a la via pública per a la col·locació de terrasses en establiments de restauració.

2. Obligats tributaris

Són les persones físiques i jurídiques titulars d'establiments de restauració que, prèvia sol·licitud, han obtingut l'autorització de reserva de l'espai a la via pública per a la col·locació de terrasses en establiments de restauració.

3. Base de tributació

La base de tributació és la superfície d'ocupació i la seva localització.

4. Tipus de gravamen

Les tarifes d'aquesta taxa són les següents:

Categoria*	Import / m² / temporada
1a categoria	52,75 euros
2a categoria	39,69 euros
3a categoria	32,86 euros
4a categoria	26,50 euros

* Aquestes categories estan establertes en l'article 58.4 d'aquesta Ordinació

En els casos de terrasses permanents la taxa a pagar és l'equivalent a 2 temporades. Es considera terrassa permanent aquella que ocupa la via pública durant 1 any.

5. Quota tributària

La quota tributària d'aquesta taxa és l'import resultant de multiplicar la base de tributació pel tipus de gravamen corresponent.

6. Meritament

L'import de la taxa per a la instal·lació de terrasses merita en el moment de l'obtenció de la resolució de la sol·licitud de la instal·lació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

7. Gestió i liquidació

El pagament es realitza pels mitjans de pagament establerts pel Comú d'Encamp en el moment d'obtenir la resolució digital. Un cop feta la corresponent verificació per part dels tècnics del Comú, sobre les superfícies sol·licitades.

Els altres aspectes relatius a l'ocupació de terrasses estan regulats a l'Ordinació sobre la instal·lació de terrasses vigent.

Article 13. *Instal·lació de rètols*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la instal·lació de rètols és un tribut el qual constitueix el fet generador l'autorització per a la instal·lació a la parròquia d'Encamp de rètols anunciants, a aquelles persones físiques o jurídiques titulars d'una autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials o professionals, al terme de la parròquia d'Encamp.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris les persones físiques o jurídiques titulars d'una autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials o professionals, al terme de la parròquia d'Encamp que, prèvia sol·licitud, hagin obtingut l'autorització del Comú per la instal·lació de rètols.

3. Base de tributació

La base de tributació és el tipus de rètol i/o la seva superfície.

4. Tipus de gravamen

Les tarifes d'aquesta taxa són les següents:

Descripció tarifes	Descripció	Import	
Rètol indicador 1 cara	-		19,49 euros
Rètol indicador 2 cares	-		32,11 euros
Rètol publicitari i d'establiments comercials i/o d'activitats empresarials i professionals	mínim superfície 1 m^2 màxim superfície 30 m^2	Fins 2 m^2	16,91 euros/m^2
		De 2 a 10 m^2	21,34 euros/m^2
		De 10 m^2 a 30m^2	28,33 euros/m^2

En el moment de sol·licitar l'autorització s'ha de satisfer la taxa de tràmit administratiu.

5. Quota tributària

Per calcular la quota tributària cal tenir en compte, únicament, la tarifa corresponent en el cas de rètols indicadors i també la superfície en el cas de rètols publicitaris i d'establiments comercials i/o d'activitats empresarials i professionals.

6. Període impositiu i meritament

El pagament de l'import del rètol és anyal i merita el primer dia de l'any natural, o bé el dia de la resolució. En cas que l'autorització es lliuri després del dia 1 de gener, la taxa merita a la data de la resolució. En aquest cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any, incloent el de la data en què s'ha lliurat l'autorització d'instal·lació.

7. Liquidació

El pagament de la quota resultant s'efectua pels mitjans de pagament establerts pel Comú d'Encamp, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Els altres aspectes relatius a la instal·lació de rètols estan regulats per l'Ordinació del 21-11-2019 sobre la instal·lació de rètols, tendals i vinils d'establiments comercials i/o d'activitats empresarials i professionals.

Article 14. *Fires, mercats, atraccions i parades*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la instal·lació de fires, mercats, atraccions i parades és un tribut el qual constitueix el fet generador l'autorització d'ocupació de la via pública per a poder instal·lar temporalment fires, mercats, atraccions i parades.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques que, prèvia sol·licitud, han obtingut l'autorització per a poder instal·lar temporalment fires, mercats, atraccions i parades a la via pública.

3. Base de tributació

La base de tributació és la superfície d'ocupació i la seva localització diferenciada entre Encamp i Pas de la Casa.

4. Tipus de gravamen

Les tarifes d'aquesta taxa són les següents:

Categoria	Superfície	Import / m² / dia	
-	-	Encamp	Pas de la Casa
A	fins a 10 m²	1,38 euros	0,68 euros
B	de 11 m² a 50 m²	1,09 euros	0,49 euros
C	més de 50 m²	0,68 euros	0,33 euros

5. Quota tributària

L'import resultant de multiplicar la tarifa corresponent a la categoria i localització de l'ocupació pels metres quadrats ocupats i el número de dies.

6. Meritament

L'import d'aquesta taxa merita en el moment de l'autorització de la instal·lació.

7. Bonificació potestativa

Mitjançant la facultat atorgada en l'article 14.2 de la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, modificada per la Llei 41/2022, de l'1 de desembre, de mesures de protecció, d'estímul de mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge, s'estableix una bonificació del 100% d'aquesta taxa per a entitats sense ànim de lucre i/o que siguin considerades d'interès general pel Comú.

8. Liquidació

El pagament es realitza a la data del lliurament de l'autorització pels mitjans de pagament establerts pel Comú d'Encamp.

Els altres aspectes relatius a la instal·lació temporal de fires, mercats, atraccions i parades estan regulats en el Reglament general relatiu a fires, atraccions i parades.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 15. *Ocupació de la via pública per a la col·locació de tanques d'obra i/o per la treta de neu, instal·lació temporal de grues i/o maquinària*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la col·locació de tanques d'obra i/o per a la treta de neu, instal·lació temporal de grues i/o maquinària és un tribut el qual constitueix el fet generador l'autorització d'ocupació de la via pública per a la col·locació de tanques d'obra i/o per la treta de neu, instal·lació temporal de grues i/o maquinària.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques que, prèvia sol·licitud, han obtingut l'autorització referida en el punt anterior.

3. Base de tributació i tipus de gravamen

La base de tributació i tipus de gravamen d'aquesta taxa varien en funció del tipus d'ocupació, la superfície ocupada i la seva durada. Tal i com s'indica a continuació:

Descripció tarifes	Import
Ocupació per material d'obra (1r any)	0,72 euros/ m^2 / dia
Tanca d'obra	0,72 euros/ ml / dia
Ocupació per material d'obra (>1 any)	1,86 euros / m^2 /dia
Grua fixa d'obra	2,60 euros/ dia (1)
Grua fixa magatzem	0,97 euros/ dia
Tanques mòbils	7,33 euros/ tanca / dia
Tanques per treta de neu	Gratuït les primeres 48 hores 6,91 euros/ tanca / dia passades les 48 hores després de la darrera nevada
Regulació circulació	35,26 euros/ agent / hora
Grues mòbils i camions càrrega i descàrrega	28,71 euros/dia
Contenidors/sacs de runa	9,77 euros/dia contenidors 3,69 euros/dia sacs de runa
Tancament de carrers, inferior a 5 hores	12,21 euros/hora
Tancament de carrers, superior a 5 hores	122,13 euros/dia

(1) També s'hi afegeix el cost d'ocupació de la via pública.

4. Quota tributària

La quota tributària serà el resultat d'aplicar les tarifes detallades en el quadre anterior a la superfície i durada d'ocupació quan s'escaigui.

5. Bonificació potestativa

S'estableix una bonificació del 50% de la quota tributària d'aquesta taxa i de la taxa de tràmit administratiu associada, per a les persones físiques o jurídiques que sol·liciten qualsevol autorització d'ocupació del domini públic previstes en aquest article i les quals estiguin associades a una sol·licitud de llicència urbanística d'obra menor, sempre que acreditin haver estat beneficiàries del programa d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables atorgats pel Govern d'Andorra.

6. Meritament i liquidació

Aquesta taxa merita el dia de l'autorització, i el pagament de l'import es realitza en el moment del lliurament de la mateixa.

Totes les ocupacions de via pública, que estaran condicionades a la climatologia, es sol·licitaran amb una antelació de 48 hores, exceptuant els casos d'urgència i s'autoritzaran pel Servei de Circulació Comunal, d'acord amb el procediment comunal establert.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 16. *Realització de rases*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la realització de rases és un tribut el qual constitueix el fet generador l'autorització de demanda de rasa en terreny de domini públic comunal, que s'haurà d'obtenir d'acord amb el procediment comunal establert.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques que, prèvia sol·licitud, han obtingut l'autorització referida en el punt anterior.

3. Base de tributació i tipus de gravamen

Les rases s'abonaran per metre lineal i dia de treball, segons la fórmula següent:

Import a abonar = ml de rasa 22,25 euros / ml + número de dies de treball 19,18 euros / dia.

4. Quota tributària

La quota tributària d'aquesta taxa és l'import resultant d'aplicar la fórmula del punt anterior amb un import mínim de 106,25 euros.

5. Bonificació potestativa

D'acord amb l'article 14 de la Llei 36/2021 de les Finances Comunals, per raons de política econòmica, s'estableix una bonificació del 100% sobre la quota tributària a les persones físiques i jurídiques titulars d'una concessió administrativa en regim d'ocupació privativa de terrenys públics.

Aquesta bonificació del 100% no eximeix l'obligat tributari de presentar la sol·licitud corresponent que haurà de ser autoritzada pel Comú d'Encamp.

6. Meritament i liquidació

Aquesta taxa merita el dia de l'autorització, i el pagament de l'import es realitza en el moment del lliurament de la mateixa.

7. Gestió

A l'inici de l'execució d'una obra d'excavació és obligatori senyalitzar degudament la zona de treballs i mantenir la senyalització en bon estat en el transcurs de la durada de la construcció, tal i com disposa el Manual de senyalització temporal dels obstacles i les obres a la via pública vigent.

Article 17. *Pupil·latge de vehicles, retirats de la via pública, al dipòsit de vehicles comunal*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre el pupil·latge de vehicles, retirats de la via pública, al dipòsit de vehicles comunal és un tribut el qual constitueix el fet generador el dipòsit del vehicle retirat de la via pública a l'aparcament comunal, per part del Servei de Circulació.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques propietàries del vehicle retirat i, com a substituts, els conductors.

3. Base de tributació i tipus de gravamen

La base de tributació és l'estada del vehicle al dipòsit de vehicles comunals, en funció de la qual s'apliquen els imports següents:

Descripció tarifes	Import
Pupil·latge 1r dia	gratuït
Pupil·latge del 2n al 5è dia	23,14 euros/ dia
Pupil·latge a partir del 5è dia (preu mensual)	118,13 euros/ mes

Dipòsit legal: AND.2-2015

4. Quota tributària

És l'import resultant d'aplicar la tarifa corresponen a la durada de l'estada.

5. Meritament i liquidació

Aquesta taxa és exigible a partir del primer dia d'estada del vehicle al dipòsit comunal. Es fa efectiva en el moment de la retirada del vehicle.

Si el vehicle no ha estat retirat després del 5é dia, el Comú pot iniciar el procediment de reclamació del deute per la via executiva.

Al lliurament del vehicle s'ha de fer efectiva la taxa sobre el servei de grua de circulació per la retirada del vehicle, per la immobilització i pel dipòsit equivalent a les denúncies imposades pel fet generador de la retirada.

Article 18. *Zones blaves i verdes*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre zones blaves i verdes és un tribut el qual constitueix el fet generador d'aquesta taxa l'estacionament limitat temporalment de vehicles en les zones blaves i verdes de la via pública.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques propietàries del vehicle estacionat.

3. Base de tributació i tipus de gravamen

La base de tributació és el temps d'estacionament, amb un tipus de gravamen que varia en funció de la zona i l'horari, tal i com es detalla a continuació:

Zona	Lloc / carrers	Import / hora	Import mínim 15 minuts
Zona Blava A	- Av. de Joan Martí - Av. de François Mitterrand.	1,05 euros/hora	0,35 euros
Zona Blava B	- Carrer de la Vena - Carrer Mirador d'Encamp - Carrer Riu Blanc - Carrer d'Engolasters - Carrer René Baulard - Carrer 14 de Març - Carrer Bellavista - Carrer dels Avellaners - Carrer dels Ajustants - Carrer de la Palanca - Carretera dels Cortals - Av. Príncep de Benlloch - Carrer del Solà - Carrer del Pedral - Carrer de les Arribes - Carrer Pas de la Casa - Carrer de la Valireta - Carrer Hort de Godí - Carrer del Doro - Carretera de Vila - Carretera general número 2 (Ràdio Andorra) - Carrer del Riu Aixec -Carrer Ciutat Pubilla de la Sardana	0,80 euros/hora	0,30 euros
Zona verda C	La zona verda compren els aparcaments amb parquímetres, inclòs la zona de Pardines	0,65 euros/hora	0,25 euros

Dipòsit legal: AND.2-2015

Horari de les zones d'estacionament:

Zona	Horari	Dies exempts de pagament
Blava "A" i "B"	De 9 h a 13 h i de 15 h a 20 h (de dilluns a divendres)	1 de gener 14 de març 8 de setembre 25 de desembre
Verda "C"	De 9 h a 13 h i de 15 h a 20 h (de dilluns a diumenge)	1 de gener 14 de març 8 de setembre 25 de desembre

4. Quota tributària

És l'import resultant d'aplicar les tarifes de les fraccions horàries indicades a les corresponents zones d'estacionament, tenint en compte els horaris i dies exempts i, també, aplicant els descomptes de la targeta o aplicació E-PARQ, si s'escau.

5. Targeta moneder (E-PARQ) per les zones blaves i verdes d'Encamp

5.1 Condicions de venda

El preu per a l'adquisició de la targeta queda fixat en 11 euros i la recàrrega s'efectua als parquímetres.

5.2 Tarifes i fraccions E-PARQ

En realitzar el pagament amb la targeta moneder E-PARQ comportarà un 50% de descompte en totes les tarifes horàries i fraccions de les zones blaves i verdes d'Encamp.

6. Aplicació E-PARQ per a dispositius mòbils per les zones blaves i verdes d'Encamp

Un cop descarregada l'aplicació i després de registrar-se i configurar els seus vehicles es podrà fer el pagament de la zona blava i verda des de l'aplicació amb targeta bancària.

El control de tiquet per part del Comú d'Encamp es farà digitalment a partir de la matrícula del vehicle.

Si es disposa de la targeta física o virtual E-PARQ el descompte s'aplicarà automàticament.

L'obtenció de la targeta virtual E-PARQ es podrà obtenir prèvia sol·licitud al Comú d'Encamp.

7. Meritament i liquidació

Aquesta taxa merita en el moment de l'ocupació de la via pública. El pagament de l'import s'ha de satisfer immediatament després d'estacionar el vehicle en els aparells expenedors habilitats o a l'aplicació per a mòbils E-PARQ del Comú d'Encamp. Si el pagament es fa en un aparell expenedor, el rebut que facilita el parquímetre s'ha de col·locar en un lloc visible del vehicle.

8. Sancions

La sanció per manca de tiquet de parquímetre i/o tiquet no visible és de 18,00 euros, i per tiquet caducat és de 9,00 euros.

El preu de pagament reduït de la sanció per manca de tiquet i/o tiquet no visible de parquímetre és de 9,00 euros, i es pot realitzar directament als aparells expenedors.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 19. *Vinyeta d'estacionament*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la vinyeta d'estacionament és un tribut el qual constitueix el fet generador l'autorització d'estacionament en les zones blaves B i verdes C, segons es descriuen en l'article anterior, mitjançant l'adquisició d'una vinyeta d'estacionament.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques o jurídiques que sol·licitin i obtinguin una vinyeta d'estacionament.

3. Base de tributació i tipus de gravamen

La base de tributació és el període de validesa de la vinyeta adquirida i la seva pèrdua si es dona el cas. Així, els imports queden definits tal i com segueix:

Descripció abonament	Import
Adquisició començament de l'any	361,42 euros
Adquisició de l'1 de gener fins el 30 de juny	210,83 euros
Adquisició de l'1 de juliol fins el 31 de desembre	210,83 euros
Pèrdua de la vinyeta d'estacionament	24,08 euros

4. Quota tributària

És l'import que correspon a l'aplicació de la tarifa del quadre anterior en funció de tipus d'abonament.

En cas que la vinyeta es lliuri després del començament de l'any o semestres, el preu es calcula proporcionalment al nombre dels mesos naturals que restin per finalitzar l'any o els semestres, incloent el de la data en què s'ha lliurat la vinyeta.

5. Meritament i liquidació

Aquesta taxa merita en el moment de recollir la vinyeta a les oficines del Servei de Circulació del Comú d'Encamp, havent-se de liquidar la quota tributària corresponent en aquest mateix acte.

6. Condicions d'ús

La vinyeta d'estacionament es col·locarà en el vidre del davant sense disminuir la visibilitat del conductor per tal que es pugui comprovar des de l'exterior. Aquesta vinyeta servirà per a l'estacionament del vehicle sense la necessitat de treure un tiquet del parquímetre.

El fet de no disposar d'estacionaments disponibles, no donarà lloc a cap reclamació per part de l'usuari de la vinyeta.

La vinyeta d'estacionament donarà dret al seu usuari a l'estacionament en les zones B i C.

La zona blava B i zona verda C d'Encamp compren els següents carrers secundaris i aparcaments amb parquímetres segons el quadre següent:

Lloc / carrers
- Carrer de la Vena
- Carrer Mirador d'Encamp
- Carrer Riu Blanc
- Carrer d'Engolasters
- Carrer 14 de Març
- Carrer Bellavista
- Carrer Ciutat Pubilla de la Sardana
- Carrer Riu Aixec

Dipòsit legal: AND.2-2015

Aparcament Prat de les Bons
Aparcament del Riu Aixec
Carrer dels Avellaners
Carrer dels Ajustants
Carrer de la Palanca
Aparcament de les Feixes del Funicamp
Carretera dels Cortals
Aparcament de les Pardines
Avinguda Príncep Benlloch
Carrer del Solà
Carrer del Pedral
Carrer de les Arribes
Carrer Pas de la Casa
Carrer de la Valireta
Carrer René Baulard
Carrer Hort de Godí
Carrer del Doro
Carretera de Vila
Aparcament de Riberaigües
Carretera general número 2 (Ràdio Andorra)
Aparcament Prat del Pont
Aparcament del Mitjorn

El propietari/a del vehicle que disposi de la vinyeta d'estacionament, haurà de respectar les normes d'estacionament i no podrà romandre estacionat en la mateixa plaça més de 48 hores, d'acord amb el que disposa l'article 7.4 b de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública.

La vinyeta numerada que facilitarà el Comú, és intransferible per a un altre vehicle.

Article 20. *Reserves d'estacionament*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre reserves d'estacionament és un tribut el qual constitueix el fet generador l'autorització per a la reserva d'espai d'estacionament a la via pública davant d'establiments d'hoteleria, apartaments turístics, empreses de transport de cabdals i benzineres, per facilitar la càrrega i descàrrega.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques que, prèvia sol·licitud, han obtingut l'autorització referida en el punt anterior.

3. Base de tributació

La base de tributació són el metres lineals de la zona de reserva d'estacionament.

No s'autoritzaran reserves d'estacionament inferiors a 5 metres lineals i poden ocupar tot el llarg de la façana de l'establiment.

4. Tipus de gravamen

Es fixen els imports que es detallen a continuació segons el concepte:

Descripció tarifes	Import anyal	Preu únic inicial
Reserves d'estacionament	74,74 euros/ ml	Tarifa placa 54,25 euros +108,66 euros senyalització = 162,91 euros
Manteniment de la senyalització horitzontal	4,88 euros / ml	

Dipòsit legal: AND.2-2015

5. Quota tributària

Per fixar la quota tributària anyal cal sumar l'import de reserva i el de manteniment després d'haver-los multiplicat pels metres lineals ocupats. En el moment de rebre l'autorització inicial cal afegir 162,91 euros en concepte de placa i senyalització.

En el moment de sol·licitar l'autorització s'ha de satisfer el preu de 27,00 euros.

6. Meritament i liquidació

El pagament de l'import per reserves d'estacionament és anyal i merita el primer dia de l'any natural, o bé el dia en què s'obté l'autorització.

En cas que l'autorització es lliuri després del dia 1 de gener, la taxa merita a la data d'inici de l'ocupació. En aquest cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any, incloent el de la data en què s'ha lliurat l'autorització d'instal·lació.

El pagament de la quota resultant s'efectua pels mitjans de pagament establerts pel Comú d'Encamp, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Article 21. *Guals*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la col·locació guals és un tribut el qual constitueix el fet generador l'autorització de reserva de l'espai a la via pública per facilitar l'entrada i sortida de vehicles a immobles, magatzems de mercaderies i terrenys en general.

La persona que sol·licita el gual haurà de tenir l'autorització escrita del propietari de l'immoble o del terreny. En cas de defunció del titular del gual, la persona interessada haurà de sol·licitar el canvi o l'anul·lació del mateix.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques que, prèvia sol·licitud, han obtingut l'autorització referida en el punt anterior.

3. Base de tributació

La base de tributació són els metres lineals de la zona de reserva de l'espai.

La longitud mínima del gual serà de 3 metres per entrada i sortida de vehicles i de 1,50 metres en el cas de magatzems de mercaderies.

4. Tipus de gravamen

Es fixen els imports que es detallen a continuació segons el concepte:

Descripció tarifes	Import anyal	Preu únic inicial
Gual	150,02 euros	Tarifa placa 54,25 euros + 54,25 euros senyalització = 108,50 euros
Manteniment de la senyalització horitzontal	12,21 euros	

5. Quota tributària

Per fixar la quota tributària anyal cal sumar l'import de la tarifa "gual" i el del manteniment. En el moment de rebre l'autorització inicial cal afegir 108,50 euros en concepte de placa i senyalització.

En el moment de sol·licitar l'autorització s'ha de satisfer el preu de 27,00 euros.

Dipòsit legal: AND.2-2015

6. Meritament i liquidació

El pagament de l'import pel gual és anyal i merita el primer dia de l'any natural, o bé el dia en què s'obté l'autorització de gual. En el cas que no se satisfaci l'import del gual, el Comú es reserva el dret de retirar la senyalització corresponent.

En cas que l'autorització es lliuri després del dia 1 de gener, la taxa merita a la data d'inici de l'ocupació. En aquest cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any, incloent el de la data en què s'ha lliurat l'autorització d'instal·lació.

El pagament de la quota resultant s'efectua pels mitjans de pagament establerts pel Comú d'Encamp, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Article 22. *Reserves d'estacionament de tallers*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre reserves d'estacionament de tallers és un tribut el qual constitueix el fet generador l'autorització per a la reserva d'espai d'estacionament a la via pública davant d'establiments de tallers d'acord amb l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública vigent, per facilitar la càrrega i descàrrega.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques que, prèvia sol·licitud, han obtingut l'autorització referida en el punt anterior.

3. Base de tributació

La base de tributació són el metres lineals de la zona de reserva d'estacionament de tallers.

No s'autoritzaran reserves d'estacionament inferiors a 5 metres lineals ni tampoc superiors a 15 metres lineals.

4. Tipus de gravamen

Es fixen els imports que es detallen a continuació segons el concepte:

Descripció tarifes	Import anyal	Preu únic inicial
Reserves d'estacionament de tallers	109,76 euros/ ml	Tarifa placa 54,25 euros + 108,66 euros senyalització = 162,91 euros
Manteniment de la senyalització horitzontal	4,93 euros / ml	

5. Quota tributària

Per fixar la quota tributària anyal cal sumar l'import de reserva i el de manteniment després d'haver-los multiplicat pels metres lineals ocupats. En el moment de rebre l'autorització inicial cal afegir 162,91 euros en concepte de placa i senyalització.

En el moment de sol·licitar l'autorització s'ha de satisfer el preu de 27,00 euros.

6. Meritament i liquidació

El pagament de l'import per reserves d'estacionament de tallers és anyal i merita el primer dia de l'any natural, o bé el dia en què s'obté l'autorització.

En cas que l'autorització es lliuri després del dia 1 de gener, la taxa merita a la data d'inici de l'ocupació. En aquest cas, el preu es calcula proporcionalment al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any, incloent el de la data en què s'ha lliurat l'autorització d'instal·lació.

El pagament de la quota resultant s'efectua pels mitjans de pagament establerts pel Comú d'Encamp, en els casos de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 23. *Abocador comunal de terres inertes*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre l'abocador comunal de terres inertes és un tribut, el fet generador del qual és la utilització de l'abocador de terres comunal per dipositar materials autoritzats.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques que hagin estat autoritzades per la utilització de l'abocar de terres comunal.

3. Base de tributació

La base de tributació és el nombre de tones de terra o pedres dipositades a l'abocador.

4. Tipus de gravamen

L'import d'aquesta taxa queda fixat en 8,70 euros per tona de terra o pedra abocada.

5. Quota tributària

És l'import resultant de multiplicar la tarifa de 8,70 euros per les tones de terres inertes o pedres abocades.

6. Meritament i liquidació

Aquesta taxa merita en el moment de procedir a l'abocament de materials autoritzats i el pagament de l'import es realitza a l'avança, en el moment que s'aprova la sol·licitud d'abocament, pels mitjans de pagament establerts pel Comú d'Encamp.

A finals de temporada, en el cas que no s'hagi abocat el 100% del volum autoritzat, el Comú retornarà el pagament proporcional de les tones autoritzades i no abocades; l'autorització de les quals restarà sense efecte.

Article 24. *Ocupació temporal de terreny de domini públic comunal mitjançant dipòsit de terres, el dipòsit de material d'obra i/o el dipòsit de maquinària*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre l'ocupació temporal de terreny de domini públic comunal mitjançant dipòsit de terres, el dipòsit de material d'obra i/o el dipòsit de maquinària, és un tribut el qual constitueix el fet generador l'ocupació temporal de terreny de domini públic comunal per dipositar-hi terres, material d'obra i/o maquinària.

L'ocupació ha d'estar degudament autoritzada pel Comú d'Encamp, prèvia demanda de l'interessat mitjançant la presentació d'una sol·licitud al servei de tràmits del Comú d'Encamp.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques que dipositin terres, material d'obra i/o maquinària en terreny de domini públic comunal.

3. Base de tributació

La base de tributació d'aquesta taxa és la superfície i els mesos d'ocupació.

4. Tipus de gravamen

L'import d'aquesta taxa queda fixat en 2,90 euros per metres quadrat i per mes.

5. Quota tributària

És l'import resultant de multiplicar la tarifa de 2,90 euros pels mesos d'ocupació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

6. Meritament i liquidació

Aquesta taxa merita el dia de la resolució favorable i el pagament de l'import es realitza en el moment de recollir l'autorització.

En cas que l'ocupació temporal pel dipòsit de terres, material d'obra i/o maquinària es realitzi sense haver sol·licitat la corresponent autorització, s'exigirà el pagament d'aquesta taxa, i es fixarà la meritació en el dia en què els serveis del Comú d'Encamp n'hagin advertit l'existència. Aquesta circumstància no eximeix al beneficiari de l'ocupació de sol·licitar l'esmentada autorització administrativa.

En finalitzar l'ocupació, el terreny comunal s'ha de retornar en les mateixes condicions que a l'inici de la seva utilització.

Article 25. *Altres ocupacions temporals de terreny de domini públic comunal*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre altres ocupacions temporals de terreny de domini públic comunal és un tribut el qual constitueix el fet generador l'ocupació temporal de terreny de domini públic comunal per a desenvolupar-hi una activitat comercial, així com, per qualsevol altra finalitat que les descrites en el capítol II del títol II d'aquesta Ordinació.

L'ocupació ha d'estar degudament autoritzada pel Comú d'Encamp, prèvia demanda de l'interessat mitjançant la presentació d'una sol·licitud al servei de tràmits del Comú d'Encamp.

L'activitat comercial objecte de l'ocupació temporal, haurà d'estar donada d'alta a la parròquia d'Encamp.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques que ocupin terreny de domini públic comunal tal i com es descriu en el punt anterior.

3. Base de tributació

La base de tributació d'aquesta taxa és la superfície i els mesos d'ocupació.

4. Tipus de gravamen

L'import d'aquesta taxa queda fixat en 6,00 euros per metres quadrat i per mes.

5. Quota tributària

És l'import resultant de multiplicar la tarifa de 6,00 euros pels mesos d'ocupació.

6. Meritament i liquidació

Aquesta taxa merita el dia de la resolució favorable i el pagament de l'import es realitza en el moment de recollir l'autorització.

En cas que l'ocupació temporal es realitzi sense haver sol·licitat la corresponent autorització, s'exigirà el pagament d'aquesta taxa, i es fixarà la meritació en el dia en què els serveis del Comú d'Encamp n'hagin advertit l'existència. Aquesta circumstància no eximeix al beneficiari de l'ocupació de sol·licitar l'esmentada autorització administrativa.

En finalitzar l'ocupació, el terreny comunal s'ha de retornar en les mateixes condicions que a l'inici de la seva utilització.

Article 26. *Senyalització d'itineraris d'iniciativa privada*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la senyalització d'itineraris d'iniciativa privada és un tribut el qual constitueix el fet generador la senyalització d'itineraris d'iniciativa privada que transcorrin pel territori de la parròquia, segons es preveu a l'Ordinació de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada de la parròquia d'Encamp vigent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

La senyalització ha d'estar degudament autoritzada pel Comú d'Encamp, prèvia demanda de l'interessat, mitjançant la presentació d'una sol·licitud al servei de tràmits del Comú d'Encamp.

2. Obligats tributaris

Les persones físiques i jurídiques que, prèvia sol·licitud, han obtingut l'autorització referida en el punt anterior.

3. Base de tributació i tipus de gravamen

Formen part de la base de tributació d'aquesta taxa els diferents conceptes que es detallen a continuació amb els corresponents tipus de gravamen:

Descripció	Import unitari
Instal·lació de plaques	35,00 euros / hora
Subministrament de placa	5,00 euros /unitat
Subministrament de la fita	55,00 euros /unitat
Ocupació del sòl	15,00 euros /any/unitat

4. Quota tributària

És l'import resultant d'aplicar les tarifes del quadre anterior en funció de les unitats i del temps.

5. Meritament i liquidació

La tarifa d'ocupació del sòl és anyal i merita el primer dia de l'any natural, o bé el dia de la demanda de l'autorització.

El pagament de la quota tributària s'efectua pels mitjans de pagament establerts pel Comú d'Encamp en el moment del lliurament de l'autorització, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi, en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra, pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Capítol III. Taxes per la prestació de serveis públics

Article 27. *Taxa d'higiene pública*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la higiene pública és un tribut el fet generador de la qual és la prestació de serveis en matèria de:

a) Higiene pública i manteniment de la parròquia, incloent-hi la neteja de vies, jardins i espais públics, treta de neu, recollida d'escombraries i la recollida selectiva de residus urbans.
b) Qualsevol servei necessari per al manteniment de la parròquia.

2. Obligats tributaris

Són les persones físiques o jurídiques que resulten beneficiades pels serveis.

Es consideren persones beneficiades per aquests serveis:

a) Les persones censades al Comú d'Encamp que, a la data del meritament de la taxa, siguin majors de 17 anys i menors de 66 anys.
b) Les persones físiques o jurídiques titulars d'una residència secundària o d'un dret real d'ús sobre un bé immoble a la parròquia que, a la data del meritament de la taxa, siguin majors de 17 anys i menors de 66 anys.
c) La persona física o jurídica titular d'una autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials i/o professionals al terme parroquial.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. Base de tributació

Són les següents:

a) Per a les persones censades al Comú, l'habitatge.
b) Per a persones físiques o jurídiques titulars d'una residència secundària o d'un dret real d'ús sobre un bé immoble a la parròquia, també l'habitatge.
c) Per a persones físiques o jurídiques titulars d'una autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials o professionals, es determina en funció dels metres quadrats de la superfície d'explotació de l'immoble en el que exerceixin les activitats, ponderada per un índex de localització de l'immoble i pel coeficient d'higiene. La superfície d'explotació és la superfície total dels locals destinats a la realització de l'activitat expressada en metres quadrats i, si és el cas, mitjançant la suma de totes les plantes.

L'índex de localització per a Encamp i per a tot el domini esquiable de l'estació de muntanya Pas de la Casa, Pic Maià i Grau Roig és equivalent a 1, mentre que per al Pas de la Casa i perifèrics llunyans és equivalent a 2.

El coeficient d'higiene està en funció de l'activitat que es desenvolupi i s'acompanya com Annex 1 d'aquesta Ordinació.

Als efectes de la base de tributació, la superfície dels immobles es divideix en trams, segons la taula següent:

Trams de superfície (m^2)	Coeficient de superfície
100 primers metres	1,00
150 metres següents	0,75
250 metres següents	0,50
500 següents metres	0,25
4000 metres següents	0,10
La resta de metres a partir de 5001	0,05

La superfície d'explotació és el 40% de l'efectiva en els casos següents:

- Superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries primeres o productes de qualsevol classe, i en general, a qualsevol aspecte de l'activitat de què es tracti, inclosos aspectes accessoris o complementaris d'aquesta activitat, com la superfície ocupada per vials, jardins, zones de seguretat, etc.
- Superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tot tipus.
- Superfície dels aparcaments coberts o descoberts, sempre que l'activitat desenvolupada a títol principal no sigui d'aparcament.

4. Tipus de gravamen

En el cas dels immobles destinats a activitats comercials, empresarials o professionals és de 2,00 euros per metre quadrat i any per obligat tributari.

En el cas dels habitatges és de122,00 euros per habitatge i any.

5. Quota tributària

Per a les persones censades al Comú i per a persones físiques o jurídiques titulars d'una residència secundària o d'un dret real d'ús sobre un bé immoble a la parròquia, és de122,00 euros per habitatge i any.

Per a les persones físiques o jurídiques titulars d'una autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials o professionals és el resultat d'aplicar a la base de tributació (superfície de l'immoble corregida en funció dels trams x índex de localització x índex d'higiene) el tipus de gravamen de 2,00 euros per metre quadrat.

En aquest darrer cas s'estableix una quota tributària mínima de 209,00 euros anyals i una altra màxima, de 8.196,00 euros anuals.

Dipòsit legal: AND.2-2015

6. Bonificacions potestatives

Per raons de política econòmica i als efectes d'homologar aquest tribut amb l'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals, es fixen les bonificacions següents:

a) Reducció del 100% de les quotes tributàries que es meritin durant els primers 12 mesos a comptar des de l'inici de l'activitat.
b) Reducció del 50% de les quotes tributàries que es meritin durant els dotze mesos següents a l'inici de l'activitat i fins a un total de 24 mesos posterior a l'esmentat inici de l'activitat.
c) Reducció del 100% de les quotes tributàries a les activitats agrícoles i ramaderes, incloses les activitats apícoles, realitzades per persones físiques i jurídiques que constin com titulars de les explotacions agràries i estiguin degudament inscrites al Registres d'Explotacions Agràries (REA) del Govern.

Les bonificacions referides a les lletres a) i b) no s'apliquen en el cas d'haver-se exercit l'activitat amb anterioritat, encara que sigui com a conseqüència d'un canvi de titularitat.

Per a incentivar una eficient gestió dels residus i prèvia sol·licitud dels obligats tributaris, poden concedir-se bonificacions de:

a) Fins al 15% de la quota als establiments que demostrin que els residus que generen, en tant que són especials, són gestionats per gestors autoritzats, i que, conseqüentment, no són lliurats als serveis de recollida comunals i la gestió dels quals comporta un cost per als establiments.
b) Fins al 40% de la quota als productes singulars i grans productors que demostrin que els residus que generen, de fraccions d'envasos lleugers, paper i/o cartró, vidre, resta i/o matèria orgànica, són gestionats directament per gestors autoritzats, i que, conseqüentment, no són lliurats als serveis de recollida comunals.
c) Fins al 25% de la quota, a aquelles persones censades al Comú i a aquelles persones físiques o jurídiques titulars d'una residència secundària o d'un dret real d'ús sobre un bé immoble a la parròquia que col·laborin activament en tasques de reciclatge tot utilitzant el servei de deixalleria comunal; o que demostrin que utilitzen els serveis de gestors autoritzats, i que, conseqüentment, no són lliurats als serveis de recollida comunals.
d) Fins al 30% de la quota, a aquelles persones censades al Comú i a aquelles persones físiques o jurídiques titulars d'una residència secundària o d'un dret real d'ús sobre un bé immoble a la parròquia que col·laborin activament en tasques de reciclatge participant en proves pilots de recollides de residus amb identificació d'usuaris.

L'atorgament de les bonificacions per la gestió de residus resta condicionat al seu estudi, fent-se efectives l'any següent al que es produeixin les causes que les acrediten per tots els supòsits.

El tràmit d'aquestes sol·licituds és gratuït.

7. Període impositiu i meritament

La taxa és anual i es merita el primer dia de l'any natural o bé:

a) El dia de la primera inscripció al cens comunal.
b) A la data de l'autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials o professionals.
c) A la data de la primera inscripció d'un bé immoble.

En el cas de canvi de residència, es retornarà la part proporcional de la quota tributària, segons el nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any, sense comptar el de la data de la baixa.

Quan una activitat comercial, empresarial o professional s'iniciï després de l'1 de gener, la taxa merita a la data d'inici de l'activitat corresponent. En aquest cas, la quota tributària es calcula en proporció al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'activitat.

En el cas de què l'activitat finalitzi abans del 31 de desembre, la quota tributària es calcula proporcionalment al nombre de mesos naturals durant els quals s'ha dut a terme l'activitat, inclòs el de finalització de l'activitat.

En el cas de què l'activitat finalitzi abans del 31 de desembre i s'hagi satisfet la taxa d'higiene de l'any en curs, es retornarà la part proporcional de la quota tributària, segons el nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any, sense comptar el de finalització de l'activitat.

Dipòsit legal: AND.2-2015

8. Gestió, declaració i liquidació

La liquidació de la taxa d'higiene relacionada amb l'activitat comercial, empresarial i/o professional, es liquida conjuntament amb l'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i/o professionals.

La liquidació de la taxa d'higiene no relacionada amb l'activitat comercial, empresarial i/o professional, es liquida en una facturació separada.

Els obligats tributaris que convisquin en un mateix habitatge han d'ingressar el deute tributari de forma conjunta. En aquest supòsit és el titular de la unitat immobiliària qui ha d'ingressar el deute tributari, independentment de què sigui o no obligat tributari de la taxa.

S'entén per habitatge el lloc de residència d'un o diversos obligats tributaris que habiten en un pis, casa unifamiliar i en habitacions d'hotels i aparthotels que constitueixin l'habitatge habitual dels obligats tributaris.

En aquells casos en què hi hagi coincidència en l'habitatge personal i el domicili de les activitats comercials, empresarials o professionals, un cop satisfetes les quotes tributàries corresponents i a demanda de l'interessat es procedirà al retorn de la quota d'import inferior, l'any següent.

Article 28. *Taxa sobre el servei de grua de circulació*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre el servei de grua de circulació és un tribut el fet generador de la qual és la retirada per part del Servei de Circulació d'un vehicle de la via pública en trobar-se mal estacionat i el seu trasllat al dipòsit comunal, o bé la seva immobilització amb parany.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques propietàries del vehicle retirat i, com a substituts, els conductors.

3. Quota tributària

La quota tributària és la següent:

a) Per l'arribada de la grua, 55,00 euros i 90,00 euros en concepte de retirada del vehicle.
b) En cas d'immobilització d'un vehicle amb parany és de 55,00 euros. Si el vehicle és pesant, 90,00 euros.
c) En cas de retirada d'un vehicle de més de 3,5 tones, el propietari haurà de fer-se càrrec de les despeses originades.

4. Meritament

La taxa s'acredita a l'arribada de la grua del Servei de Circulació del Comú.

5. Gestió i liquidació

El pagament es realitza conjuntament amb la taxa corresponent al pupil·latge.

La taxa ha de fer-se efectiva abans de retirar el vehicle del dipòsit comunal i comporta el pagament equivalent de les denúncies imposades pel fet generador de la retirada o la immobilització.

Article 29. *Taxa sobre l'autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigua potable*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre l'autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigua potable és un tribut el fet generador de la qual és la prestació del servei d'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'abastament d'aigua.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris el propietari d'un immoble o el titular del domini útil d'un immoble o el titular de l'autorització de construcció que sol·liciten l'autorització corresponent.

3. Quota tributària

La quota tributària de la taxa és la següent:

a) Embrancament d'un edifici de nova planta:

Cabal (m³/h)	Import
1,50	1.115,65 euros
2,50 – 3,50	1.632,61 euros
5 – 10	2.516,94 euros
25	3.549,63 euros

Aquestes quotes inclouen la mà d'obra fins a un màxim de 16 hores de treballs de lampisteria, el servei i ús del comptador, dues aixetes, canonada de polietilè fins a un màxim de 20 m, vàlvula antiretorn i accessoris. Les hores de treball i altres materials no especificats per a tot tipus d'embrancament seran a càrrec del propietari o titular del domini útil o construcció.

b) Embrancament per a diàmetres superiors i amb tub de fosa dúctil, sigui per a ús domèstic o ús contra incendis:

Cabal (m³/h)	Import
40-60	3.265,21 euros

En la quota tributària no s'inclouen els costos dels treballs de lampisteria que es realitzaran pel Comú, havent de satisfer l'obligat tributari l'import del cost real dels treballs i de tot el material emprat, que es facturarà d'acord amb el que preveu l'Ordinació de preus públics en relació amb les intervencions del Servei d'Aigües, llevat del comptador, la vàlvula antiretorn i una vàlvula de pas, que s'inclouen en la taxa.

c) Embrancament per ús d'obra i altres usos temporals:
Mínim de 468,99 euros de quota, per un període màxim d'un mes de durada de l'embrancament.
A partir del segon mes d'ús, el cost de l'embrancament s'abonarà a raó de 110,18 euros mensuals fins a un màxim de 1.249,17 euros, per a durades d'embrancaments iguals o superiors a onze mesos.
Tal i com es preveu en l'Ordinació de preus públics en relació amb les intervencions del Servei d'Aigües es facturarà a banda tot el material necessari des del punt d'embrancament fins a la xarxa de distribució, així com la mà d'obra necessària per a la total realització dels treballs de lampisteria.
Tots els treballs de moviment de terres i obra civil, tals com execució d'arquetes, obertura i tancament de rases, pavimentació, reparació de voravies, els ha d'executar, sota la direcció i control dels serveis del Comú, el sol·licitant de l'autorització, al seu càrrec.
Les obres d'embrancament es podran efectuar sempre que es disposi de la corresponent autorització del Comú.

4. Meritament

La taxa s'acredita en el moment d'autoritzar-se l'embrancament.

5. Pagament

La taxa és exigible a partir del moment en què es lliura el decret d'autorització al sol·licitant i ha de fer-se efectiva en el termini d'un mes de la data de l'autorització.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 30. *Taxa sobre l'autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigües residuals i pluvials*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre l'autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigües residuals i pluvials és un tribut el fet generador de la qual és la prestació del servei d'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'evacuació d'aigües residuals i pluvials.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris el propietari d'un immoble o el titular del domini útil d'un bé immoble o el titular de l'autorització de construcció que sol·liciten l'autorització corresponent.

3. Quota tributària

La quota tributària de la taxa és la següent:

Autorització embrancament	Import euros/m²	Quota mínima
Ús exclusiu agrícola, ramader o forestal	0,18 euros/m²	56,45 euros
Ús exclusiu industrial o magatzem	0,88 euros/m²	158,69 euros
Ús exclusiu habitatges, comerços i altres no compresos en els usos anteriors	1,91 euros/m²	312,79 euros

La totalitat dels treballs i despeses que comporti l'embrancament, des de l'immoble fins a la xarxa comunal, seran a càrrec del propietari o promotor autoritzat, sota la direcció i control dels serveis tècnics del Comú.

4. Meritament

La taxa s'acredita en el moment d'autoritzar-se l'embrancament.

5. Pagament

La taxa és exigible a partir del moment en què es lliura al sol·licitant el decret d'autorització i ha de fer-se efectiva en el termini d'un mes de la data de l'autorització.

6. Gestió i liquidació

Abans de l'inici dels treballs el sol·licitant ha de disposar del decret que autoritza l'embrancament, així com de les sol·licituds d'autorització d'obertura de rasa i d'ocupació de la via pública.

En cas d'iniciar-se els treballs sense disposar del decret d'autorització de l'embrancament, s'obrirà un expedient sancionador, que pot concloure amb una sanció de 1.405,05 euros.

En cas de no disposar de les autoritzacions d'obertura de rasa i d'ocupació de via pública, s'aplicaran les sancions previstes per aquests casos.

Article 31. *Taxa per guardes comunes*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa per guardes comunes és un tribut el fet generador de la qual és per permetre l'accés del bestiar als terrenys comunals, per a satisfer els drets de pastura i de custòdia.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris de la taxa les persones físiques o jurídiques que es beneficien de l'accés del bestiar als terrenys comunals.

3. Base de tributació

Es quantifica atenent al nombre de caps de bestiar.

Dipòsit legal: AND.2-2015

4. Tipus de gravamen

És únic, de 6,65 euros per cap de bestiar.

5. Quota tributària

És el resultat de multiplicar el nombre de caps de bestiar pel tipus de gravamen.

6. Gestió i liquidació

La taxa es merita a l'inici del servei de guarda de les Colles Comunes. El pagament de la taxa és exigible una vegada finalitzats els serveis de guarda.

Article 32. *Consum d'aigua potable*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre el consum d'aigua potable és un tribut el fet generador del qual és la prestació del servei de subministrament d'aigua potable.

2. Obligat tributari

Són obligats tributaris d'aquesta taxa els propietaris o el titulars del domini útil d'un immoble, els titular de l'autorització de construcció o d'altra autorització per una activitat limitada en el temps, en la qual pot fer repercutir l'import en els beneficiaris respectius.

També tenen la mateixa consideració les societats civils, herències jacents, comunitats de veïns i totes les entitats o patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició.

3. Base de tributació

La base de tributació són els metres cúbics d'aigua potable consumits per una unitat de consum.

4. Tipus de gravamen

Es fixen les tarifes i ponderacions que es detallen a continuació:

m³ consumits / trimestre	**Import / m³**
0-30	0,46 euros
30-60	0,73 euros
60-100	1,07 euros
>100	1,67 euros

Als comptadors d'ús contra incendis dels edificis que hagin estat utilitzats per a un altre ús que per al que estan destinats, se'ls aplica les tarifes indicades a la taula, multiplicades per un coeficient de 2.

Una unitat de consum equival a un habitatge, un local comercial o industrial, una instal·lació agropecuària, una obra, quatre habitacions d'hotel, tres habitacions d'aparthotel, sis places per a caravana o tenda en els càmpings, cada aula als centres educatius, i cada unitat de rentat als rentadors de cotxes. En cas d'un ús no definit anteriorment, els tècnics del Comú d'Encamp hauran de proposar les unitats de consum corresponents.

5. Quota tributària

La quota tributària d'aquesta taxa és l'import resultat de la multiplicació entre els m³ consumits pel preu per m³ que correspongui a cada franja de consum, modulat segons el nombre d'unitats de consum que alimenta el comptador.

Dipòsit legal: AND.2-2015

6. Meritament i liquidació

El pagament de la quota tributària es realitza per trimestres naturals, merita el primer dia del trimestre i s'ha d'efectuar per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra o a les oficines del Comú d'Encamp.

Article 33. *Quota de servei d'aigua potable*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la quota de servei d'aigua potable és un tribut el fet generador del qual és la prestació del servei d'arrendament del comptador, del sistema de telelectura, el manteniment, la conservació de l'embrancament i de la xarxa d'aigua potable.

2. Obligat tributari

Són obligats tributaris d'aquesta taxa els propietaris o el titulars del domini útil d'un immoble, els titulars de l'autorització de construcció o d'altra autorització per una activitat limitada en el temps, en la qual pot fer repercutir l'import en els beneficiaris respectius.

També tenen la mateixa consideració les societats civils, herències jacents, comunitats de veïns i totes les entitats o patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició.

3. Base de tributació

La base de tributació és el comptador del consum d'aigua potable i el seu cabal.

4. Tipus de gravamen

Les tarifes d'aquesta taxa queden fixades de la manera següent:

Cabal nominal del comptador (m^3/h)	Import per trimestre
< 3,60	16,93 euros
5-10	42,10 euros
15-25	71,29 euros
40-60	123,36 euros

5. Quota tributària

És l'import resultant d'aplicar la tarifa trimestral sobre el tipus de comptador corresponent.

6. Meritament i liquidació

El pagament de la quota tributària es realitza per trimestres naturals, merita el primer dia del trimestre i s'ha d'efectuar per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra o a les oficines del Comú d'Encamp.

Article 34. *Intervencions del servei d'aigua potable*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa per la intervenció del servei d'aigua potable és un tribut, el fet generador del qual és la realització de treballs a la xarxa no inclosos dins de la quota de servei. Aquests treballs s'enumeren en el punt 4 següent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa els propietaris o el titulars del domini útil d'un immoble, els titular de l'autorització de construcció o d'altra autorització per una activitat limitada en el temps, en la qual pot fer repercutir l'import en els beneficiaris respectius.

També tenen la mateixa consideració les societats civils, herències jacents, comunitats de veïns i totes les entitats o patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició.

3. Base de tributació

La base de tributació és el temps d'intervenció dels tècnics del Comú d'Encamp per una actuació determinada i els materials utilitzats.

4. Tipus de gravamen

Les tarifes d'aquesta taxa es fixen de la manera següent:

a) Intervencions del servei d'aigua potable:
Per a tots els casos que es descriuen d'intervencions del servei d'aigua potable, exceptuant els que s'expressa l'import d'una altra manera, s'aplicaran els següents imports:
L'hora de treball dels oficials i operaris del servei d'aigua potable es factura segons els preus regulats a l'article 18 de l'Ordinació de preus públics del Comú d'Encamp per l'any 2026.
Els materials (tubs, comptadors, aixetes, etc.) es facturen a preu de cost incrementat en un 15%, per finançar les despeses de gestió administrativa.
Tots els treballs de moviments de terra, obra civil i altres que no siguin exclusius de lampisteria són sota la responsabilitat i a càrrec de la persona que fa la demanda. Aquests treballs s'efectuen sota la direcció i control dels serveis del Comú.

b) Canvi de materials de l'embrancament, definit segons l'article 9 de l'Ordinació d'aigua potable del Comú d'Encamp, a causa de manipulació externa al servei d'aigües del Comú o a demanda de l'abonat:
S'ha de fer efectiu el cost del material així com les despeses derivades de la instal·lació que realitzen els operaris del servei d'aigua potable del Comú, segons es descriu en l'apartat a).

c) Intervencions del servei d'aigua potable per tancaments i obertures de vàlvules de la xarxa:
En cas d'haver de tancar el subministrament d'aigua a un abonat, sense causar afectació a altres abonats, la intervenció del servei d'aigua potable per cada tancament i per cada obertura de vàlvula, es factura a 52,23 euros.
En cas d'haver de tancar el subministrament de l'aigua a causa de danys originats a la xarxa per poder procedir a reparacions, es factura al causant dels danys a 963,17 euros el tancament, incrementat en 80,86 euros / hora que duri l'afectació als abonats.

d) Intervencions del servei d'aigua potable per reparacions i altres casos no inclosos dintre de la quota general de manteniment (danys causats a la xarxa, anul·lació d'embrancament per baixa i altres):
Les intervencions del servei d'aigua potable a la xarxa general i als embrancaments, per reparacions, reformes i altres, són a càrrec de l'abonat o usuari.
En cas d'intervencions a causa de danys originats a la xarxa, es factura al causant els danys materials i les hores de treball segons l'apartat a), tot incrementat amb un coeficient de 3.

e) Intervencions del servei d'aigua potable per desplaçaments de comptadors:
Aquest pot ésser demanat per l'abonat o pel Comú d'Encamp en cas que la ubicació existent suposi un risc per a l'abastament de l'abonat i/o d'altres abonats o per canvis en la distribució de l'edifici, sempre amb autorització dels serveis comunals competents.
Es factura a l'abonat segons els preus indicats en l'apartat a).

f) Intervencions del servei d'aigua potable per realitzar modificacions als embrancaments, en cas que no estiguin conformes a l'Ordinació d'aigua potable de la parròquia d'Encamp:
Es factura a l'abonat segons els preus indicats en l'apartat a).

Dipòsit legal: AND.2-2015

5. Quota tributària

És l'import resultant d'aplicar les tarifes horàries i materials segons s'estableix en el punt anterior.

6. Meritament i liquidació

La quota tributària merita el dia de l'emissió de la factura. El pagament s'ha d'efectuar per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària legalment autoritzada a Andorra o pels mitjans de pagament establerts pel Comú d'Encamp.

Capítol IV. Taxes per la realització d'una funció administrativa de sol·licitud o recepció obligatòria que es refereix a l'obligat tributari, o l'afecta o el beneficia de manera particular

Article 35. *Celebració de matrimonis civils per les autoritats comunals*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa per la celebració de matrimonis civils per les autoritats comunals és un tribut el fet generador del qual és la celebració de matrimoni a casa comuna.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques que sol·liciten la celebració del matrimoni civil.

3. Quota tributària

L'import d'aquesta taxa és de125,00 euros per a les celebracions previstes en cap de setmana i festius, i de 65,00 euros les previstes de dilluns a divendres.

4. Meritament

La taxa es merita en el moment de presentar la sol·licitud.

5. Pagament

La taxa és exigible en el moment de presentar la sol·licitud.

Article 36. *Taxa per la inscripció al registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa per la inscripció al registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià és un tribut el fet generador del qual és l'entrada d'una sol·licitud al Comú i la seva posterior entrada de dades en el registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten ser registrades en el registre d'empreses usuàries de l'abocador del Maià.

3. Quota tributària

És única, a raó de 27,00 euros per sol·licitud.

4. Meritament

La taxa es merita en el moment de presentar la sol·licitud.

5. Pagament

La taxa és exigible en el moment de presentar la sol·licitud.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 37. *Taxa per a la inscripció de béns i drets al registre del cadastre*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la inscripció de béns i drets al registre del cadastre és un tribut el fet generador de la qual és la realització de la funció administrativa d'inscripció al registre del cadastre de qualsevol alteració física o jurídica de la propietat immobiliària edificada i/o no edificada, i tots els drets reals sobre béns immobles situats al terme de la parròquia.

2. Obligatorietat de la inscripció

És obligatòria la inscripció al cadastre dels béns immobles situats a la parròquia, de les persones titulars de drets sobre els mateixos així com de la modificació de les seves característiques físiques o jurídiques.

La inscripció s'ha de realitzar en el termini màxim de dos mesos a partir de la data de formalització documental del negoci jurídic corresponent sobre l'immoble. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi fet efectiva la inscripció, el Comú pot efectuar-la d'ofici.

3. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques interessades en la inscripció al cadastre o en la modificació de les dades cadastrals dels immobles.

4. Base de tributació

La base de tributació és un preu fix.

5. Quota tributària

La quota tributària de la taxa és de 57,57 euros per unitat immobiliària inscrita de forma voluntària, i de115,15 euros per unitat immobiliària inscrita d'ofici.

6. Meritament

La taxa es merita i és exigible:

a) En el moment en què es presenta la sol·licitud d'inscripció dels béns o dels drets al registre, o
b) En notificar-se la resolució d'inscripció a l'obligat tributari, en el cas de què es tracti d'un expedient d'ofici.

Article 38. *Taxa per l'obtenció de dades del registre del cadastre*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa per obtenir dades del registre del cadastre és un tribut el fet generador de la qual és la prestació del servei tècnic i administratiu per lliurar dades relacionades amb el cadastre, referides a l'obligat tributari i que el beneficien en particular.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten i obtenen les dades.

3. Quota de tributació

a) Parcel·les: 0,08 euros metre quadrat, amb un mínim de 70,56 euros.
b) Unitats immobiliàries: 0,15 euros metre quadrat, amb un mínim de 28,10 euros.

Per la impressió de plànols, (inclòs el seu lliurament en suport informàtic): 10,20 euros per plànol. En cas de sol·licitar-se altres còpies amb posterioritat ha de liquidar-se el valor de la impressió dels plànols.

4. Meritament

La taxa es merita i és exigible en el moment de lliurar la documentació al sol·licitant.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 39. *Taxa per la delimitació de terrenys comunals*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa per delimitacions és un tribut el fet generador de la qual és la realització de la funció administrativa de delimitació per part del Comú.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la delimitació.

3. Tipus de gravamen

El cost de la taxa és de:

a) Treballs de camp (topografia i amidaments unitats immobiliàries): 2,63 euros per metre lineal i 1,74 euros per metre quadrat.
b) Assistència tècnica en delimitacions: 89,69 euros/hora.
c) Assessorament i suport tècnic: 89,69 euros/hora.
d) Elaboració i modificació de plànols: 74,44 euros/hora.
e) Impressió plànols, incloent suport informàtic: 10,20 euros per plànol.

A aquests imports s'afegiran les despeses necessàries, efectives i justificades incorregudes pel Comú per a efectuar la delimitació.

4. Meritament

La taxa es merita en formalitzar-se la sol·licitud de delimitació.

5. Pagament

La taxa ha de fer-se efectiva en el moment de lliurar la documentació al sol·licitant.

Article 40. *Taxa per la tramitació de sol·licituds*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa de sol·licitud de tràmit administratiu és un tribut el fet generador de la qual és l'entrada d'una sol·licitud al Comú.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que efectuen la sol·licitud.

3. Quota tributària

És única, a raó de 27,00 euros per sol·licitud.

4. Meritament

La taxa es merita en el moment de presentar la sol·licitud.

5. Pagament

La taxa és exigible en el moment de presentar la sol·licitud.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 41. *Taxa per a l'autorització de radicació*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre l'autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials i/o professionals a la parròquia és un tribut el fet generador del qual és la realització de les funcions administratives següents:

a) Alta i baixa d'autoritzacions de radicació
b) Canvi de radicació
c) Modificació i/o ampliació de l'activitat econòmica
d) Modificació del nom comercial, empresarial i/o professional
e) Modificació i/o ampliació de la superfície d'explotació
f) Modificació i/o ampliació de la titularitat de la radicació comercial, empresarial i/ o professional
g) I en general, qualsevol altra modificació de les dades que constin al Comú en relació amb una radicació comercial, empresarial i/o professional

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten i obtenen l'autorització d'activitats comercials, empresarials i/o professionals.

3. Quota tributària

La quota tributària de la taxa és 27,00 euros.

4. Meritament

La taxa es merita a la data de lliurament de l'autorització.

Abans de tramitar qualsevol demanda, el bé immoble ha d'estar inscrit al registre del cadastre comunal.

5. Pagament

La taxa és exigible en el moment de lliurar-se l'autorització.

Article 42. *Taxes per l'atorgament de llicències urbanístiques i l'aprovació d'actes relacionats*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques i l'aprovació d'actes relacionats és un tribut el fet generador de la qual és obtenir autorització administrativa per a efectuar algun dels següents actes, conforme a la normativa específica que els hi resulta d'aplicació:

a) Llicència d'obres menors
b) Llicència d'obres majors de construcció d'edificis, infraestructures o instal·lacions de nova planta
c) Llicència d'obres d'ampliació, de rehabilitació o de reforma d'edificació
d) Llicència d'obres construïda de rehabilitació o de reforma d'edificació
e) Llicència de consolidació de l'edificació
f) Llicència de canvi d'ús
g) Llicència d'ús de l'edificació
h) Llicència d'enderroc d'edificis
i) Llicència d'obres de moviments de terra
j) Llicència d'obres de col·locació d'ancoratges
k) Llicència d'obres d'urbanització
l) Llicència d'obres d'implantació i d'instal·lació de ginys de transport per cable
m) Llicència d'obres en zones exposades a riscos naturals, per les instal·lacions o equipaments destinats a la protecció
n) Llicència de parcel·lació, segregació, divisió o reparcel·lació de finques

Dipòsit legal: AND.2-2015

o) Llicència d'obres per construccions o instal·lacions no contingudes en els actes que figuren en els supòsits anteriors
p) Llicència de modificació de projecte pels diferents supòsits
q) Llicències no incloses en el supòsits anteriors
r) Assenyalament d'alineacions de vials i de límits d'edificació
s) Modificació de règim de tinença
t) Pla parcial
u) Modificació o ajustament de límits d'unitat d'actuació o de sector
v) Sectorització d'unitat d'actuació de sector
w) Polígon d'actuació
x) Transmissió de titularitat de llicència urbanística
y) Pròrroga de termini
z) Certificat urbanístic
aa) Tala d'arbres
bb) Llicència de recepció d'obres d'urbanització i terrenys de cessió

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que obtenen l'autorització.

3. Base de tributació

La base de tributació de la taxa és l'activitat administrativa i l'atorgament de la llicència o l'aprovació d'actes relacionats corresponents.

4. Quota tributària

La quota tributària és la següent:

a) Llicències urbanístiques i actes relacionats, llevat dels casos de llicències d'obres menors o de lliurament de certificat urbanístic: 202,71euros
b) Llicències urbanístiques d'obres menors que requereixen l'actuació professional d'un tècnic: 69,48 euros
c) Llicències urbanístiques d'obres menors que no requereixen l'actuació professional d'un tècnic: 56,74 euros
d) Lliurament de certificat urbanístic: 84,75 euros
e) Autorització de tala d'arbres: 45,90 euros si requereix l'actuació professional d'un tècnic

En cas de denegar-se la llicència urbanística o l'aprovació de l'acte relacionat es liquidarà el mateix import que l'exigit per atorgar-la o per aprovar l'acte relacionat.

5. Meritament

La taxa es merita en la data en què es resol l'atorgament de la llicència urbanística o s'aprova l'acte relacionat i resulta exigible en lliurar-se la resolució, tant si aquesta resulta positiva o és denegatòria.

6. Gestió i liquidació

L'execució dels actes autoritzats per raó de llicència urbanística o per l'aprovació d'un acte relacionat resta supeditada al pagament previ de les taxes corresponents, en el moment de la notificació de la resolució, llevat de l'atorgament de llicències d'obres menors, de llicències d'obres menors que requereixin l'actuació professional d'un tècnic, i del lliurament de certificats urbanístics, que resten supeditats al pagament previ de les taxes corresponents en el moment de la presentació de la sol·licitud.

L'abonament de les taxes urbanístiques no eximeix del pagament de la taxa de tràmit administratiu definida en aquesta Ordinació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

L'atorgament de noves llicències urbanístiques o l'aprovació de nous actes relacionats que comportin la disminució dels paràmetres de càlcul de les taxes, tant de volum com de superfície o de longitud, respecte a les aprovacions o a les llicències atorgades o actes relacionats aprovats anteriorment, no comportarà en cap cas per part del Comú el reembossament a l'obligat tributari de la diferència de l'import de les taxes resultants.

Per les llicències d'obres d'edificació que comportin també un canvi d'ús, no es liquidaran les taxes corresponents a l'atorgament de la llicència específica de canvi d'ús.

En cas d'execució d'obres d'urbanització i edificació simultànies i si les obres d'urbanització suposen la construcció de nous vials, es sumaran les taxes d'atorgament de llicència urbanística relatives a la llicència d'obres d'edificació amb les corresponents a la llicència d'obres d'urbanització.

Les taxes sobre l'atorgament de llicències d'enderroc d'edificis s'apliquen únicament a les obres d'enderrocament total d'un edifici o a l'acte exclusiu d'enderrocament parcial d'un edifici.

Les taxes corresponents a l'aprovació i l'assenyalament d'alineacions de límits d'edificació i de construcció inclouen l'assenyalament de les alineacions sobre el terreny per part del Comú, a petició del titular.

En actes que requereixen la presentació de projectes o d'avantprojectes i en el cas de què el Comú denegui la llicència urbanística o l'aprovació de l'acte relacionat, es liquidarà l'import establert per denegació i l'import corresponent a la taxa sobre la revisió de projectes o d'avantprojectes.

En el cas de què una llicència urbanística o una aprovació d'un acte relacionat, caduqui i/o resti nul·la i sense efecte, el Comú no reemborsarà l'import liquidat en concepte taxes.

En cas de voler obtenir novament l'atorgament d'una llicència urbanística o l'aprovació d'un acte relacionat un cop aquests hagin caducat, la tramitació de la sol·licitud corresponent comportarà l'obligatorietat de liquidar les taxes establertes.

7. Bonificació potestativa

Es fixa una bonificació del 100% de la quota tributària d'aquesta taxa i també de la taxa de tràmit administratiu associada per les persones físiques o jurídiques que sol·liciten qualsevol de les llicències urbanístiques d'obres menors, sempre que acreditin haver estat beneficiàries del programa d'ajuts per a la millora del parc immobiliari nacional, la millora de l'eficiència energètica dels edificis i l'ús de les energies renovables atorgats pel Govern d'Andorra.

Article 43. *Taxa sobre la revisió de projectes i avantprojectes*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la revisió de projectes i avantprojectes és un tribut el fet generador de la qual és la revisió tècnica formal i comprovació dels projectes o dels avantprojectes, o de la seva modificació, les quals acompanyen les sol·licituds de llicències urbanístiques o d'aprovació d'un acte relacionat, segons la normativa aplicable sobre els supòsits següents:

a) Projecte d'obres de construcció d'edificis, infraestructures o instal·lacions de nova planta, de rehabilitació o reforma d'edificis, de consolidació d'edificació o de modificació de projectes d'edificis que comportin l'ampliació de la superfície construïda, amb o sense canvi d'ús
b) Projecte d'obres de rehabilitació o de reforma, reparacions o rehabilitacions d'edificis, de consolidació d'edificació o de modificació de projectes d'edificis que no comportin l'ampliació de la superfície construïda, o projectes de canvi d'ús
c) Projecte d'enderroc d'edificis
d) Projecte d'obres d'edificació revisat en obra per l'atorgament de llicències d'ús de l'edificació
e) Projecte de moviments de terra
f) Projecte d'obres de col·locació d'ancoratges definitius o permanents
g) Projecte d'urbanització i edificació simultànies
h) Projecte d'obres d'urbanització
i) Projecte d'obres d'implantació i d'instal·lació de ginys de transport per cable

Dipòsit legal: AND.2-2015

j) Projecte d'obres en zones exposades a riscos naturals per les instal·lacions o equipaments, destinat a la protecció
k) Assenyalament d'alineacions de vials i de límits d'edificació
l) Projecte de parcel·lació, segregació, divisió o reparcel·lació de finques
m) Projecte de pla parcial
n) Projecte de modificació o ajustament de límits d'unitat d'actuació o de sector
o) Projecte de sectorització d'unitat d'actuació o de sector
p) Projecte de polígon d'actuació
q) Projecte urbanístic, d'obres o instal·lacions, que no figuren entre els diferents supòsits anteriors
r) Projecte de modificació de règim de tinença de l'edificació
s) Projecte d'obres d'urbanització revisat en obra per la recepció de terrenys de cessió i d'obres de vialitat

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'autorització.

3. Base de tributació

La base de tributació de la taxa és l'activitat tècnica revisora i comprovadora i el tipus d'acte requerit.

4. Quota tributària

Resta condicionada a la naturalesa de cada acte:

a) Projecte d'obres de construcció d'edificis, infraestructures o instal·lacions de nova planta, de rehabilitació o reforma d'edificis, de consolidació d'edificació, o de modificació de projectes d'edificis que comportin l'ampliació de la superfície construïda, amb o sense canvi d'ús: 0,98 euros per metre quadrat de superfície construïda de nova planta i de superfície total revisada, amb un mínim de 120,73 euros
b) Projecte d'obres de rehabilitacions o de reforma, reparacions o rehabilitacions d'edificis, de consolidació d'edificació, de modificació de projectes d'edificis que no comportin l'ampliació de la superfície construïda, o projectes de canvi d'ús: 0,98 euros per metre quadrat de superfície existent, amb un mínim de 120,73 euros
c) Projecte d'enderroc d'edificis: 0,47 euros per metre quadrat de superfície enderrocada, amb un mínim de 60,37 euros
d) Projecte d'obres d'edificació revisat en obra per a l'atorgament de llicències d'ús de l'edificació: 0,47 euros per metre quadrat de superfície revisada, amb un mínim de 53,81 euros
e) Projecte de moviments de terra: 0,20 euros per metre cúbic d'afectació, amb un mínim de 29,59 euros
f) Projecte d'obres de col·locació d'ancoratges definitius o permanents: 5,18 euros per metre quadrat de parament de mur o de talús mesurada en el pla horitzontal, amb un mínim de 29,59 euros
g) Projecte d'obres d'urbanització i edificació simultànies: la suma de les taxes relatives a la revisió de projecte d'edificació i les taxes relatives a la revisió de projecte d'urbanització
h) Projecte d'obres d'urbanització: 0,57 euros per metre quadrat de superfície total d'ocupació viària, amb un mínim de 120,73 euros
i) Projecte d'obres d'implantació i d'instal·lació de ginys de transport per cable: 0,52 euros per metre de longitud de giny, amb un mínim de 120,73 euros
j) Projecte d'obres en zones exposades a riscos naturals, per les instal·lacions o equipaments destinats a la protecció: 347,40 euros
k) Assenyalament d'alineacions de vials i de límits d'edificació: 5,79 euros per metre lineal de longitud de línia d'edificació o de construcció, amb un mínim de 53,81 euros
l) Projecte de parcel·lació, segregació, divisió o reparcel·lació de finques: 70,17 euros
m) Projecte de pla parcial: 0,34 euros per metre quadrat de superfície de l'àmbit territorial, amb un mínim de 2.195,24 euros
n) Projecte de modificació o ajustament de límits d'unitat d'actuació o de sector: 548,81 euros
o) Projecte de sectorització d'unitat d'actuació o de sector: 1.157,99 euros.
p) Projecte de polígon d'actuació: 2.270,57 euros
q) Projecte urbanístic, d'obres o instal·lacions, o d'actes relacionats, que no figuren entre els diferents supòsits anteriors: 231,60 euros

Dipòsit legal: AND.2-2015

r) Projecte de modificació del règim de tinença de l'edificació 120,73 euros
s) Projecte d'obres d'urbanització revisat en obra per la recepció de terrenys de cessió i d'obres de vialitat: 0,57 euros per metre quadrat de superfície total d'ocupació viària i d'ocupació de terreny

5. Meritament

La taxa es merita en la data en què es resol l'atorgament de la llicència urbanística o s'aprova l'acte relacionat referit al projecte o avantprojecte i resulta exigible en lliurar-se la resolució, tant si aquesta resulta positiva o és denegatòria.

6. Gestió i liquidació

L'execució dels actes autoritzats per raó de llicència urbanística o per l'aprovació d'un acte relacionat resta supeditada al pagament previ de les taxes corresponents. Sense el pagament de les taxes i la retirada física de la o la recepció electrònica de la resolució de les llicències o actes relacionats no tenen validesa; per tant, qualsevol actuació urbanística es considerarà efectuada sense llicència o aprovació, comportant-ne la comissió d'infracció.

L'atorgament de noves llicències urbanístiques o l'aprovació de nous actes relacionats que comportin la disminució dels paràmetres de càlcul de les taxes, tant de volum com de superfície o de longitud, respecte a les aprovacions o a les llicències atorgades o actes relacionats aprovats anteriorment, no comportarà en cap cas per part del Comú el reembossament a l'obligat tributari de la diferència de l'import de les taxes resultants.

Sempre que la superfície d'ocupació de les edificacions respecte a la superfície afectada pels moviments de terra no sigui inferior al 25%, les taxes relatives a l'atorgament de llicències d'obres d'edificació amb o sense increment de la superfície construïda, inclouen les corresponents als moviments de terra necessaris per a l'execució de les obres. En cas que la superfície d'ocupació de les edificacions sigui inferior al 25% es sumaran les taxes relatives a l'atorgament de llicència d'obres de moviments de terra.

En cas d'execució d'obres d'implantació i d'instal·lació de ginys de transport per cable que comportin obres de moviments de terra i/o obres de construcció d'edificacions es sumaran les taxes establertes sobre la revisió de projectes o avantprojectes per cada concepte.

Per les llicències d'obres d'edificació que comportin, també, un canvi d'ús, no es liquidaran les taxes corresponents a l'atorgament de la llicència específica de canvi d'ús.

En cas d'execució d'obres d'urbanització i edificació simultànies i si les obres d'urbanització suposen la construcció de nous vials, es sumaran les taxes d'atorgament de llicència urbanística relatives a la llicència d'obres d'edificació amb les corresponents a la llicència d'obres d'urbanització.

Les taxes sobre l'atorgament de llicències d'enderroc d'edificis s'apliquen únicament a les obres d'enderrocament total d'un edifici o a l'acte exclusiu d'enderrocament parcial d'un edifici.

En el cas de què una llicència urbanística o una aprovació d'un acte relacionat caduqui i/o resti nul·la i sense efecte, el Comú no reemborsarà l'import liquidat en concepte taxes.

En cas de voler obtenir novament l'atorgament d'una llicència urbanística o l'aprovació d'un acte relacionat un cop aquests hagin caducat, la tramitació de la sol·licitud corresponent comportarà l'obligatorietat de liquidar les taxes establertes.

Article 44. *Sol·licitud d'emissió de qualsevol tipus de certificat*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

La taxa sobre la sol·licitud d'emissió de qualsevol tipus de certificat és un tribut el fet generador del qual és la realització de la funció administrativa d'emissió i lliurament dels següents certificats:

a) Certificat de residència
b) Certificat de convivència
c) Certificat de no deute
d) Certificat de còpia conforme l'original

Dipòsit legal: AND.2-2015

e) Certificat de fe de vida
f) Certificat de cens emfitèutic
g) Certificat d'abocadors
h) Certificat de cadastre
i) Certificat de treballs executats per a presentació de concursos
j) Altres tipus de certificat

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l'autorització.

3. Base de tributació

La base de tributació de la taxa és l'activitat administrativa i l'atorgament del certificat corresponent.

4. Quota tributaria

L'import d'aquesta taxa queda fixada en 5,50 euros per als certificats digitals que es tramitin per la seu electrònica així com aquells que per raons de la pròpia tramitació s'hagin de fer presencialment i de 15 euros per als certificats que es sol·licitin en paper, excepte en pels certificats digitals d'abocadors, per a empreses constructores, que els imports queden fixats en 16,00 euros.

Pels residents a Encamp majors de 65 anys, els preus per l'emissió de certificat ja sigui en paper o digital serà de 5,50 euros.

5. Meritament

La taxa es merita en el moment de presentar la sol·licitud.

6. Gestió i liquidació

El pagament s'efectua al servei de tràmits del Comú en el mateix moment de sol·licitar-ho.

Queden exonerades del pagament dels certificats detallats en els punts a), b) i e) les persones majors de 65 anys.

Títol III. Contribucions especials

Capítol I. Disposicions generals

Article 45. *Naturalesa jurídica i fet generador*

Les contribucions especials són tributs el fet generador de les quals és l'acord de l'òrgan competent del Comú sobre la realització de determinades obres o de l'establiment o ampliació dels serveis públics, sotmès al requisit d'eficàcia de llur realització efectiva, i que produeixen, ultra el benefici general per a tota la comunitat, un augment de valor dels béns de l'obligat tributari o que d'alguna manera el beneficien especialment.

Les obres que permeten l'aplicació de contribucions especials per part del Comú són les següents:

a) Primer establiment de voravies i la seva renovació, si aquestes en milloren sensiblement les condicions
b) Primer establiment, reposició o reparació extraordinària del paviment i equipament de vies públiques, el manteniment de les quals és competència comunal
c) Primer establiment d'enllumenat públic i la seva renovació si aquestes en milloren sensiblement les condicions
d) Obertura, eixamplament, alineació i prolongació de vies públiques urbanes i secundàries la construcció de les quals és competència comunal, i també de camins comunals i de muntanya
e) Creació de places públiques
f) Construcció d'instal·lacions que comprenguin el subministrament de serveis d'àmbit comunal
g) Primer establiment, reposició, reparació extraordinària o separació de conducció d'aigües pluvials i residuals d'àmbit comunal

Dipòsit legal: AND.2-2015

Les contribucions especials s'apliquen encara que els terrenys, edificis o locals disposin en alguna de les seves parts o façanes d'obres anàlogues a les millores que es tractin de finançar mitjançant contribucions especials i que corresponguin a altres vies que limiten amb els referits terrenys, edificis o locals amb façana a la via pública.

No es poden aplicar contribucions especials en els supòsits següents:

a) Obres de mera conservació, reparació ordinària o manteniment corrent
b) Obres d'urbanització que beneficien presumptes obligats tributaris quan aquests paguen íntegrament les obres.

Article 46. *Obligats tributaris*
Són obligats tributaris els propietaris de béns immobles ubicats a la zona de benefici lineal.

S'entén per zona de benefici lineal els metres de longitud de façana de la propietat de l'obligat tributari que experimentin un augment de valor com a conseqüència de la realització de les obres o de l'establiment o ampliació dels serveis públics comunals.

Subsidiàriament, són obligats tributaris els posseïdors dels béns immobles ubicats a la zona de benefici lineal, si aquests béns immobles no tenen propietari, o bé si el propietari és desconegut o hi ha contesa judicial sobre la titularitat dominical.

Són obligats tributaris per benefici singular les empreses subministradores de serveis que utilitzen les instal·lacions corresponents establertes a l'apartat f), paràgraf segon, de l'article anterior d'aquesta Ordinació.

S'entén com a benefici singular l'increment de valor que experimenten els béns immobles com a conseqüència de les obres a què dona lloc la contribució especial aplicada, tant si són propietat de les empreses subministradores de serveis com si en tenen el dret d'ús.

Article 47. *Exempcions*
Gaudeixen d'exempció d'aquest tribut els Coprínceps, el Consell General, el Govern, els Comuns i els Quarts.

Resten també exempts els organismes i entitats quina legislació emana dels acords internacionals subscrits amb el Principat d'Andorra, sempre i quan no estiguin destinats a la realització d'activitats econòmiques lucratives.

L'existència de supòsits d'exempció no pot agreujar la càrrega tributària dels qui no gaudeixen d'aquest benefici, de manera que les quantitats corresponents a l'exempció són assumides únicament pel Comú.

Article 48. *Base de tributació*
La base de tributació de les contribucions especials no pot ultrapassar el 90% del cost efectiu de l'obra que el Comú pretén dur a terme.

El cost efectiu de l'obra inclou:

a) El cost real de les obres.
b) El preu de les adquisicions o expropiacions efectivament necessàries per a l'execució de les obres, fixat d'acord amb la Llei d'expropiació.

En qualsevol cas, l'import de la despesa esmentada es minora en la quantitat que representen les subvencions o aportacions que el Comú obtingui amb destinació a les obres de què es tracta. Si les subvencions o aportacions són atorgades per un obligat tributari, l'import obtingut es destina primerament a compensar la seva pròpia quota i l'excés, si n'hi ha, redueix a prorrata les quotes de la resta d'obligats tributaris.

Article 49. *Determinació de les quotes de tributació*
Les quotes dels obligats tributaris es determinen repartint el cost de les obres o dels serveis entre tots els propietaris dels béns immobles, en funció dels metres lineals de façana que conformin la zona de benefici lineal.

Les quotes dels obligats tributaris per benefici singular es determinen de conformitat amb el repartiment dels costos de les obres o els serveis que originen la contribució especial, entre els propietaris o entitats usuàries de les instal·lacions incloses a l'apartat f), paràgraf segon, de l'article 45 d'aquesta Ordinació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 50. *Meritament*
Les contribucions especials es meriten a la data de l'adjudicació definitiva de les obres o, per a les obres directament realitzades pels serveis tècnics comunals, a la data d'inici de les obres.

Article 51. *Aplicació i efectivitat*
Les contribucions especials s'han d'aplicar mitjançant una ordinació específica que estableixi els elements essencials d'aquestes que en delimiti la zona d'aplicació.

Les ordinacions de creació d'una contribució especial seran publicades al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* als efectes de reclamacions i recursos.

Article 52. *Gestió i liquidació*
Les liquidacions de les contribucions especials efectuades prenent com a base el cost projectat de les obres són provisionals i es notifiquen als obligats tributaris seguint el procediment administratiu de dret comú.

Un cop aprovada la liquidació pressupostària de la despesa corresponent a l'obra executada es practiquen les liquidacions definitives. Si l'import real de la despesa és diferent al calculat inicialment, les liquidacions són rectificades d'ofici pel Comú per ajustar-les a la realitat del cost. Si a causa de la rectificació, les quotes definitives són més elevades que les provisionals, l'excés s'exigeix mitjançant liquidació addicional. Si les liquidacions provisionals són superiors a les definitives, l'Administració retorna la diferència als obligats tributaris en el termini de tres mesos a comptar de la data de l'acord de rectificació.

Les quotes poden ser fraccionades, per períodes anyals i per un termini màxim de cinc anys a comptar de la data del meritament, a petició expressa de l'obligat tributari, d'acord amb els articles 66 a 74 d'aquesta Ordinació.

En el cas d'un pagament fraccionat, l'obligat tributari que se'n beneficia haurà d'abonar els interessos al tipus legal meritat pels imports amb pagament ajornat.

Títol IV. Impostos

Capítol I. Disposicions generals

Article 53. *Concepte i classificació*
El impostos són tributs, el fet generador dels quals és un negoci, un acte o un fet indicador de capacitat econòmica de l'obligat tributari o de la persona o entitat que ha de suportar el gravamen i que mai no depèn d'una activitat de l'administració.

Són impostos propis del Comú, els següents:

a) L'impost tradicional del foc i lloc
b) L'impost sobre la propietat immobiliària
c) L'impost sobre els rendiments arrendataris
d) L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals
e) L'impost sobre la construcció

Article 54. *Entitats totalment exemptes*
1. Estaran exempts dels impostos comunals els Copríncep, el Consell General, el Govern, els Comuns i els Quarts.

2. Restaran també exempts els organismes i entitats quina legislació emana dels acords internacionals subscrits amb el Principat, sempre i quan no estiguin destinats a la realització d'activitats econòmiques lucratives.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Capítol II. Impostos comunals

Article 55. *Impost tradicional del foc i lloc*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

L'impost tradicional del foc i lloc és un impost de naturalesa directa que grava el fet de residir en el territori de la parròquia.

El fet generador de l'impost és la residència principal de la persona física en el territori de la parròquia.

Als efectes d'aquest impost s'entén com a residència principal a la parròquia el lloc on s'està censat el primer dia de l'any natural o el dia de la primera inscripció al cens comunal per als obligats tributaris que provenen d'altres països.

2. Obligats tributaris

Té la condició d'obligat tributari cada resident, censat en el territori de la parròquia que, a la data del meritament de l'impost, sigui major de 17 anys i menor de 66 anys.

3. Quota tributària

La quota tributària és de 25,80 euros per obligat tributari.

4. Període impositiu i meritament

L'impost és anyal, i es prorrateja mensualment en cas de canvi de residència.

La meritació es produeix el primer dia de l'any natural o bé al mes següent a la primera inscripció al cens comunal en cas de canvi de residència.

5. Gestió i liquidació

Els obligats tributaris que convisquin en una mateixa unitat immobiliària han d'ingressar el deute tributari de forma conjunta. En aquest supòsit és el titular del domicili de la unitat immobiliària qui ha d'ingressar el deute tributari.

Opcionalment, de manera excepcional, els obligats tributaris d'una mateixa unitat immobiliària poden sol·licitar l'ingrés del deute tributari de forma individual.

S'entén per unitat immobiliària el lloc de residència d'un o diversos obligats tributaris que habiten en un pis, casa unifamiliar i en habitacions d'hotels i aparthotels que constitueixin l'habitatge habitual d'un o de diversos obligats tributaris.

Article 56, *Impost sobre la propietat immobiliària*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

L'impost sobre la propietat immobiliària és un impost de naturalesa directa que grava la propietat d'un bé immoble situat al territori de la parròquia o el dret real d'ús sobre la propietat immobiliària.

El fet generador de l'impost és la propietat d'un bé immoble o la titularitat d'un dret real d'ús sobre un bé immoble.

En el supòsit d'un dret real d'ús, és el titular d'aquest dret qui resta sotmès a l'impost per la totalitat de la propietat immobiliària.

La propietat immobiliària que no estigui edificada, no està subjecta al present impost.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris els propietaris de béns immobles i els titulars de drets reals d'ús sobre aquests béns.

En cas de no conèixer el titular del dret real de propietat o del dret real d'ús, es obligat tributari el titular de l'autorització de construcció.

Dipòsit legal: AND.2-2015

També tenen la consideració d'obligats tributaris, les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que, malgrat no tenir personalitat jurídica pròpia, constitueixen una unitat econòmica susceptible d'imposició.

3. Període impositiu i meritament

El període impositiu és l'anyal, i es prorrateja mensualment en cas de transmissió o adquisició.

La meritació es produeix el primer dia de l'any natural, o bé al mes següent a l'obtenció del títol de propietat o dret real d'ús.

4. Base de tributació

La base de tributació es determina en funció dels metres quadrats de superfície de l'immoble, independentment del seu ús.

La superfície de l'immoble correspon a la superfície total construïda i es pondera per un índex de localització.

Com a índex de localització es considera una categoria única en la classificació dels carrers de la parròquia, que es pondera amb un coeficient equivalent a la unitat.

En els cas d'espais construïts dedicats a terrasses, aparcaments o trasters, només es computa com a propietat edificada el 40% de la superfície d'aquests espais.

En el cas d'immobles destinats a activitats agrícoles i ramaderes -incloses les activitats apícoles-, el comú ha d'aplicar una bonificació del 100% de les quotes tributàries, sempre que les persones físiques i jurídiques, constin com a titulars de l'explotació agrària i que estiguin degudament inscrites al Registre d'Explotacions Agràries (REA) del Govern.

5. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen és de 0,60 euros per metre quadrat.

6. Quota tributària

La quota tributària es determina aplicant a la base de tributació el tipus de gravamen (tipus de gravamen x número de metres quadrats construïts x índex de localització x superfície corregida en determinats espais).

Article 57. *Impost sobre els rendiments arrendataris*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

L'impost sobre els rendiments arrendataris és un impost de naturalesa directa que grava l'obtenció de rendes derivades del lloguer d'un bé immoble situat al territori de la parròquia.

El fet generador de l'impost és l'obtenció de rendes per part de l'arrendador, procedents del lloguer de béns immobles, obtingudes directament per l'arrendador dels mateixos, així com les obtingudes del sotsarrendament i derivades de contractes de gestió entesos com aquells en mèrits dels quals el titular del dret cedeix el rendiment al gestor.

No estan subjectes a aquest impost els rendiments derivats de l'explotació d'habitatges d'ús turístic (HUT), de les entitats gestores dels habitatges d'ús turístic (EGHUT) i dels contractes de gestió d'habitatges d'ús turístic.

2. Obligats tributaris

És obligat tributari qui obtingui les rendes derivades del lloguer d'un bé immoble, ja sigui en virtut d'un títol de propietat o d'un dret real d'ús, o en virtut d'un sotsarrendament. Els gestors dels lloguers o drets sobre béns immobles, tenen la condició de responsables solidaris del deute tributari. També tenen la consideració d'obligats tributaris, les societats civils, o herències jacents, comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que, malgrat no tenir responsabilitat jurídica pròpia, constitueixen una unitat econòmica susceptible d'imposició.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. Període impositiu i meritament

El període impositiu és l'any natural.

L'impost es merita el darrer dia del període impositiu, tret del cas de defunció en què el període impositiu finalitza el dia de la defunció.

4. Base de tributació

La base de tributació està constituïda per la suma de les rendes obtingudes per l'obligat tributari, durant el període impositiu.

5. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen és del 2% de les rendes anuals obtingudes.

6. Quota de tributació

La quota tributària resulta d'aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen.

7. Gestió i liquidació

La base de tributació de l'impost s'obté d'una declaració que ha de presentar l'obligat tributari, en la que aquest ha d'informar de les rendes per lloguer acreditades en el període impositiu. En el cas de què no s'hagin produït rendes, la declaració així ho farà constar.

La declaració d'aquestes rendes ha de presentar-se dins del termini d'un mes a comptar des de la data de meritament de l'impost.

Vençut aquest termini i a manca de presentació de la declaració, si el Comú disposa d'informació que acredita que s'ha produït el fet generador liquidarà l'impost d'ofici, prenent com a base de tributació el preu mig actualitzat que estableix el Ministeri encarregat de l'habitatge, segons les característiques de la unitat immobiliària.

Article 58. *Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals*

1. Naturalesa jurídica i fet generador

L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals és un impost de naturalesa directa que grava l'exercici d'una activitat comercial, empresarial o professional realitzada en el territori de la parròquia.

El fet generador de l'impost és l'exercici de qualsevol de les referides activitats.

Són activitats comercials, empresarials i professionals, les que impliquin l'ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d'algun d'ells, amb la finalitat d'intervenir en la producció, realització o comercialització de béns i serveis.

També té la consideració d'activitat comercial, empresarial o professional, a l'efecte de l'aplicació d'aquest impost, l'explotació d'habitatges d'ús turístic (HUT), les entitats gestores d'ús turístic (EGHUT) i els contractes de gestió de HUT, tant per persones físiques com per persones jurídiques, fins i tot quan no es requereixi la inscripció en el Registre de Comerç d'acord amb la Llei 16/2017 general de l'allotjament turístic.

Els HUT els EGHUT i els contractes de gestió de HUT, queden definits en la Llei 16/2017 general de l'allotjament turístic.

2. Obligats tributaris

És obligat tributari la persona física o jurídica titular de l'activitat econòmica.

Les entitats gestores d'habitatges d'ús turístic (EGHUT), tenen la condició de responsables solidaris del deute tributari. A més, tenen la condició d'obligats tributaris les entitats, com ara societats civils, comunitats de béns, i d'altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, quan realitzin activitats subjectes a l'impost.

Dipòsit legal: AND.2-2015

3. Període impositiu i meritament

El període impositiu és l'any natural. L'impost es merita el dia 1 de gener de cada any.

En el cas de què l'activitat s'iniciï després de l'1 de gener, l'impost es merita a la data d'inici de l'activitat. En aquest cas la quota tributària es calcula proporcionalment al nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el de l'inici de l'activitat.

En el cas de què l'activitat finalitzi abans del 31 de desembre, la quota tributària es calcula proporcionalment al nombre de mesos naturals durant els quals s'ha dut a terme l'activitat, inclòs el de finalització de l'activitat.

Si es sol·licita un canvi en l'activitat, l'obligat tributari haurà de satisfer la quota resultant de calcular l'impost a raó del nombre de mesos naturals vençuts en els que s'ha dut a terme l'activitat anterior i pel que respecta a la nova activitat a raó del nombre de mesos naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el mes d'inici d'aquesta nova activitat.

4. Base de tributació

La base de tributació es determina en funció dels metres quadrats de la superfície d'explotació, ponderada per un índex de localització.

La superfície d'explotació és la superfície total dels locals destinats a la realització de l'activitat, expressada en metres quadrats i, si és el cas, mitjançant la suma de totes les seves plantes. En el cas que l'activitat consisteixi en l'explotació d'habitatges d'ús turístic (HUT), la superfície d'explotació es correspon amb la superfície de cadascun dels habitatges d'ús turístic objecte d'aquesta explotació, expressada en metres quadrats, i en el cas de les entitats gestores d'habitatges d'ús turístic (EGHUT), la superfície d'explotació es correspon amb el local comercial destinat a dita activitat.

En els casos següents s'ha de prendre com a superfície d'explotació un màxim del 40% de la superfície:

a) Superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries primeres o productes de qualsevol classe, i, en general a qualsevol aspecte de l'activitat de què es tracti, inclosos els aspectes accessoris o complementaris d'aquesta activitat, com la superfície ocupada per vials, jardins, zones de seguretat, etc.
b) Superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tot tipus.
c) Superfície dels aparcaments coberts o descoberts, sempre que l'activitat desenvolupada a títol principal no sigui la d'aparcament.

Als efectes de modular la base de tributació, els índex de localització establerts a la parròquia són els següents, distribuïts entre quatre categories de carrers:

Categoria	Índex
Primera	2
Segona	1,25
Tercera	1
Quarta	0,5

Si el lloc de radicació té entrada o accés per més d'un carrer, es tindrà en compte el carrer al qual correspongui l'índex més elevat.

Aquelles empreses radicades a la parròquia i que tinguin la necessitat d'emmagatzemar material per la construcció i instal·lacions a l'aire lliure, hauran de sol·licitar l'ampliació de superfície de l'activitat econòmica corresponent i adequar-se a les normes fixades pel Departament d'Higiene, Medi Ambient i Agricultura.

Les categories a les que es troben assignats els carrers de la parròquia són les següents:

a) Primera: carrers del Pas de la Casa:
- Avinguda del Consell General
- Carrer Comte de Foix
- Carrer de les Abelletes

Dipòsit legal: AND.2-2015

- Carrer Pere d'Urg
- Carrer dels Pareatges
- Avinguda d'Encamp
- Carrer de Catalunya
- Carrer Bernat III
- Carrer Sant Jordi
- Carrer Major

b) Segona: carrers d'Encamp:
Des de la Rotonda d'Espialassos i l'Avinguda de François Mitterrand, fins a l'encreuament del camí de la Posa, i, tots els altres carrers del Pas de la Casa, el Grau Roig i el Port d'Envalira.

c) Tercera: carrers d'Encamp:
- Avinguda de la Bartra
- Plaça dels Arínsols
- Avinguda de François Mitterrand (des de plaça del Consell fins a la Rotonda d'Espialassos)
- Plaça del Consell General
- Avinguda de Joan Martí
- Travessera del Jardí
- Carrer Major

d) Quarta:
Tots els altres carrers d'Encamp i emplaçaments de la parròquia d'Encamp i tot el domini esquiable de l'estació d'esquí Pas de la Casa Grau Roig.

5. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen aplicable per cada activitat definida d'acord amb la classificació efectuada en la Classificació d'Activitats Econòmiques d'Andorra es detalla en l'annex 1 d'aquesta Ordinació, i es calcula per metre quadrat de la superfície d'explotació.

6. Quota tributària

La quota tributària resulta d'aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen.

S'estableixen les quotes mínimes i màximes de l'impost següents:

a) Mínima.- Resultant del càlcul següent: Tipus de gravamen de l'activitat que correspongui x base de tributació de 20 metres quadrats x índex de localització del carrer.
b) Màxima: 300.000 euros.

7. Bonificacions

Amb la voluntat d'afavorir la creació d'activitat, en el cas d'empresaris que iniciïn una nova activitat comercial, empresarial o professional, l'obligat tributari es beneficia de les bonificacions següents:

a) Reducció del 100% de les quotes tributàries que es meritin durant els primers 12 mesos a comptar des de l'inici de l'activitat.
b) Reducció del 50% de les quotes tributàries que es meritin durant els dotze mesos següents a l'inici de l'activitat i fins a un total de 24 mesos posterior a l'esmentat inici de l'activitat.
c) Reducció del 100% de les quotes tributàries a les activitats agrícoles i ramaderes, incloses les activitats apícoles, realitzades per persones físiques i jurídiques que constin com titulars de les explotacions agràries i estiguin degudament inscrites al Registres d'Explotacions Agràries (REA) del Govern.

Les bonificacions referides a les lletres a) i b) no s'apliquen en el cas d'haver-se exercit l'activitat amb anterioritat, encara que sigui com a conseqüència d'un canvi de titularitat.

Dipòsit legal: AND.2-2015

8. Gestió i liquidació

Únicament s'autoritzaran activitats comercials, empresarials i/o professionals en locals i/o terrenys en els quals l'ús ho permeti. No s'autoritzarà cap activitats en edificacions en construcció no finalitzades.

Amb caràcter previ a tramitar-se qualsevol sol·licitud relacionada amb l'impost, el bé immoble en el que radiqui l'activitat haurà d'estar degudament inscrit als registres comunals.

Per tal d'efectuar les verificacions que cregui oportunes el Comú es reserva el dret de visitar i/o sol·licitar informació sobre qualsevol local destinat a una activitat comercial, empresarial i/o professional.

En supòsits d'inici d'activitat, caldrà fer efectiva la quota tributària a la data d'autorització de l'obertura, d'exercici i inscripció al Registre de comerç del Comú.

En el cas de finalització o cessament de les activitats, el Comú regularitzarà d'ofici la devolució d'ingrés de l'excés de quota tributària en el moment de resoldre sobre la sol·licitud de la baixa.

Als efectes de què no es generi l'obligació tributària corresponent, en cas de baixa o cessament de les activitats resulta necessari que el titular presenti declaració de baixa del registre de radicació. En cas contrari, l'impost es meritarà i s'imposarà en els termes establerts en aquesta ordinació. En aquest supòsit, l'obligat tributari no tindrà dret al retorn de la quota tributària.

Article 59. *Impost sobre la construcció*

1. Naturalesa i fet generador

L'impost sobre la construcció és un impost de naturalesa directa que grava la realització d'edificacions de nova planta o l'ampliació de les ja existents.

El fet generador de l'impost és la realització, dins del terme de la parròquia, d'edificacions de nova planta o bé d'obres d'ampliació d'edificacions existents.

2. Obligats tributaris

Són obligats tributaris de l'impost les persones físiques o jurídiques que sol·liciten i obtenen la llicència de construcció o ampliació de l'edifici i, en el cas que aquesta llicència no sigui preceptiva, és obligat tributari la persona física o jurídica, que presenti el projecte d'interès nacional o el pla sectorial.

3. Meritament i liquidació

L'impost merita en el moment d'obtenir la llicència corresponent, i en el cas que aquesta no sigui preceptiva, en el moment de validar el projecte corresponent per part del comú.

La liquidació serà exigible a partir de la seva meritació.

4. Base de tributació

La base de tributació és la superfície de l'edificació de nova planta, o de l'ampliació, expressada en metres quadrats i ponderada per un índex de localització, el valor del qual als efectes d'aquest impost es fixa en 1,37 per a tot el territori de la parròquia.

S'entén per superfície de l'edificació, la que queda definida a l'article 38 de les Normes Urbanístiques del POUPE Any 2019 - Modificació 4.

5. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen aplicable és de 48,18 euros per metre quadrat.

6. Quota tributària

La quota tributària és el resultat d'aplicar el tipus de gravamen a la base de tributació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

7. Bonificacions de la quota

Les bonificacions que s'apliquen sobre la quota tributària són les següents:

a) Del 90% de la quota tributària per a edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin a ús principal d'habitatges, en règim de lloguer o bé per a ús propi.
b) Del 90% de la quota tributària per a edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a ús d'aparcament.
c) Del 90% de la quota tributària per a edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a ús agrícola i/o ramader.

En relació amb la lletra a) anterior, en el cas que l'obligat tributari sigui una persona física, la bonificació és aplicable indiferentment si l'habitatge és per a l'ús propi o en règim de lloguer; si l'obligat és una persona jurídica, la bonificació només s'aplica si l'ús de l'habitatge és en règim de lloguer.

8. Bonificació potestativa

Per raons de polítiques socials i econòmiques i als efectes de potenciar el desenvolupament i creixement de certs serveis i sectors a la parròquia, s'estableixen les bonificacions potestatives de la quota tributària següents:

a) Del 90% de la quota tributària per a les edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a ús hoteler i de qualitat igual o superior a 4 estrelles.
b) Del 90% de la quota tributària per a les edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a espais destinats a oferir activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans. Sempre i quan es garanteixi amb la firma d'un conveni amb el Comú d'Encamp, l'oferta de serveis de la competència del Comú i/o places d'allotjament, per persones grans que resideixen a la parròquia d'Encamp.

9. Restitució de les bonificacions

En el cas què s'hagin concedit bonificacions en la quota tributària per raó de la destinació de les edificacions o de les seves ampliacions i l'obligat tributari canviés aquella destinació, perdés la categoria hotelera mínima prevista o incomplís el conveni amb el Comú d'Encamp dins del termini dels 10 anys següents a la data de liquidació de l'impost, ha de restituir-se la bonificació aplicada.

Pel que fa les edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a ús hoteler i de qualitat igual o superior a 4 estrelles, l'establiment haurà d'obtenir la categoria hotelera indicada en el termini de 6 mesos a comptar de la finalització de l'obra del contrari es considerarà que no s'ha complert amb la destinació i ha de restituir-se la bonificació aplicada.

L'import a reintegrar al Comú serà l'íntegre de la bonificació, incrementat amb els interessos meritats al tipus de sumar dos punts percentuals al tipus d'interès legal.

Aquesta restitució només s'admet per edificis sencers independents, no per unitats immobiliàries producte de la divisió horitzontal.

Capítol III. Impostos d'àmbit estatal compartits

Article 60. *Gravamen addicional de l'impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries*

1. Naturalesa i fet generador

L'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries és un impost de naturalesa indirecta que grava aquesta tipologia de transmissions i resta establert en règim de corresponsabilitat fiscal entre el Govern i els comuns.

El fet generador de l'impost són les transmissions, a títol onerós o lucratiu intervius de tota classe de béns immobles a inscriure en el registre del cadastre comunal, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre béns immobles.

Dipòsit legal: AND.2-2015

2. Tipus de gravamen

El tipus de gravamen comunal que s'aplica sobre el valor de les transmissions patrimonials de béns i drets reals sobre béns immobles radicats a la parròquia és del 3%.

3. Gestió i liquidació

El Comú delega la gestió i liquidació de l'impost en el Govern, en la forma que determina la Llei, els Reglaments i el Conveni entre el Comú i el Govern, de data 1 de març de 2001.

Títol V. Gestió tributària

Capítol I. El deute tributari

Secció primera. Disposicions generals

Article 61. *Contingut del deute tributari*
El deute tributari consisteix en la quota o import a ingressar, derivat de l'obligació tributària principal.

El deute tributari inclou també, si és el cas:

a) Els recàrrecs, establerts sobre la base de tributació o sobre la quota de liquidació.
b) Els interessos d'ajornament i fraccionament, exigibles al tipus d'interès moratori.
c) Els recàrrecs per declaració extemporània.
d) El recàrrec del període executiu, en els casos i pels imports establerts en la Llei de bases de l'ordenament tributari.
e) L'interès moratori.

Les sancions tributàries no formen part del deute tributari.

Article 62. *Extinció del deute tributari*
Els deutes tributaris s'extingeixen per pagament voluntari o executiu, prescripció, compensació, condonació o insolvència provada de l'obligat tributari, sense perjudici de la possible derivació de responsabilitat, i sense perjudici també de la rehabilitació dels crèdits en cas de cessament de la insolvència del deutor.

Secció segona. Pagament

Article 63. *Modalitats de pagament*
Amb caràcter general, el deute tributari es farà efectiu mitjançant càrrec domiciliat al compte corrent d'una entitat financera que estigui autoritzada a operar en el Principat d'Andorra; alternativament, el deute es pot fer efectiu mitjançant transferència bancària, xec o taló nominatiu a favor del Comú, targeta de crèdit i dèbit o bé en efectiu a les oficines comunals.

La quantitat màxima que es pot pagar en efectiu és de 10.000 euros.

El pagament en termini voluntari o executiu pot realitzar-se en espècie i mitjançant béns d'interès general, culturals o d'altra naturalesa, a sol·licitud de l'obligat tributari. El procediment d'aquesta modalitat de pagament serà el regulat a l'article 14 del Decret pel qual s'aprova el Reglament de recaptació dels tributs.

Article 64. *Temps de pagament*
En els deutes tributaris resultants de liquidacions practicades pel Comú, el pagament s'ha de fer efectiu en el termini d'un mes a comptar des de la notificació de l'acte de liquidació.

En el cas de què la notificació de l'acte de liquidació s'efectuï mitjançant publicació al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*, el termini d'un mes comença a comptar a partir de la data de la publicació.

Dipòsit legal: AND.2-2015

El venciment del termini establert per al pagament sense que aquest s'hagi fet efectiu determina la meritació de l'interès moratori, sense perjudici de què puguin resultar exigibles els recàrrecs per extemporaneïtat i del període executiu.

Iniciat el període executiu, el pagament del deute tributari s'ha de realitzar en el termini d'un mes a comptar de la notificació de la provisió de constrenyiment.

Article 65. *Imputació de pagaments*
Els deutes tributaris són independents entre sí, tant per la totalitat de l'import respectiu com quant a les porcions en els casos de fraccionament, de tal forma que el pagament d'un deute tributari o d'un ingrés a compte de venciment posterior no extingeix la facultat del Comú d'exigir els anteriors no pagats.

L'obligat al pagament de diversos deutes tributaris pot imputar cada pagament al deute que lliurement determini. Si els deutes es troben en període executiu, la imputació es farà al deute més antic.

Article 66. *Ajornament i fraccionament del pagament*
Per a què produeixi l'efecte d'extingir l'obligació tributària el pagament ha de comprendre l'import total del deute tributari.

No obstant això, quan la situació econòmica-financera de l'obligat tributari l'impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament del deute tributari en els terminis establerts aquest pot sol·licitar al Comú l'ajornament o el fraccionament del deute, tant en període voluntari com de constrenyiment.

En cap cas poden ser ajornats o fraccionats els deutes que es derivin de sancions tributàries, ni les sancions per infraccions de circulació i/o altres.

L'ajornament o el fraccionament comporten la meritació de l'interès moratori sobre les quantitats ajornades o fraccionades.

Article 67. *Competència per a resoldre les sol·licituds d'ajornament i fraccionament*
L'òrgan comunal competent en aquesta matèria és la Junta de Govern.

Article 68. *Sol·licituds d'ajornament i fraccionament*
Les sol·licituds han d'adreçar-se a l'òrgan del Comú competent per a resoldre-les.

Poden referir-se a deutes que es trobin dins del termini voluntari de pagament o bé en període executiu, en qualsevol moment abans de l'execució de l'embargament. En període voluntari, la sol·licitud d'ajornament o fraccionament impedeix l'inici del període de constrenyiment.

Com a mínim, les sol·licituds d'ajornament o fraccionament han de contenir les dades següents:

a) Nom i cognoms o raó social completa, Número de Registre Tributari (NRT) i domicili de l'obligat al pagament i, si s'escau, del seu representant.
b) Concepte, import del deute i període a què es refereix, així com la data del termini del període voluntari de pagament.
c) Causes que motiven la sol·licitud.
d) Terminis i condicions sol·licitades.
e) Garanties que s'ofereixen; en cas de sol·licitud de dispensa total o parcial, motivació de les causes.
f) Ordre de domiciliació bancària, amb indicació del codi IBAN o el número de compte corrent de client i les dades identificatives de l'entitat bancària.
g) Lloc, data i signatura del sol·licitant

Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament s'han d'acompanyar de la documentació següent:

a) Compromís d'aval o fiança d'una entitat bancària degudament autoritzada per a operar al Principat d'Andorra. En el cas d'impossibilitat d'obtenir aval o fiança, s'ha d'adjuntar la documentació que s'especifica als apartats corresponents d'aquest article.
b) Documentació que acredita, si s'escau, la representació i el domicili als efectes de notificacions.

Dipòsit legal: AND.2-2015

c) Qualsevol altre document que s'estimi oportú. En qualsevol cas, ha d'acreditar-se l'existència de dificultats economico-financeres que impedeixen efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis establerts.
d) Una sol·licitud de compensació dels crèdits que el Comú pugui reconèixer a favor de l'obligat al pagament durant la vigència de l'ajornament o fraccionament.

En el cas de què es sol·liciti l'admissió d'una garantia diferent de l'aval o fiança d'una entitat bancària, juntament amb la sol·licitud d'ajornament o fraccionament i els documents requerits al paràgraf anterior ha d'aportar-se la documentació següent:

a) Declaració responsable i justificació documental de l'impossibilitat d'obtenir l'aval o la fiança en la que constin les gestions efectuades a aquest efecte.
b) Valoració, per experts independents, dels béns oferts en garantia.
c) Balanç i compte de pèrdues i guanys de l'últim exercici tancat, i informe d'auditoria sempre que sigui obligatori segons la normativa andorrana o de l'estat de residència del contribuent.

Si es sol·licita dispensa total o parcial de garantia, juntament amb la sol·licitud d'ajornament o fraccionament i la documentació que ha d'acompanyar aquesta, la següent documentació:

a) Declaració responsable i justificació documental que acredita que no es disposa de béns que es puguin oferir en garantia.
b) Justificació documental de l'impossibilitat d'obtenir l'aval o la fiança en la que constin les gestions efectuades a aquest efecte.
c) Valoració, per experts independent, dels béns oferts en garantia.
d) Balanç i compte de pèrdues i guanys de l'últim exercici tancat, i informe d'auditoria sempre que sigui obligatori segons la normativa andorrana o de l'estat de residència del contribuent.
e) En els cas d'empresaris o professionals, pla de viabilitat o qualsevol altra informació o documentació que justifiqui la possibilitat de complir amb l'ajornament o fraccionament del deute.

En el cas de què la sol·licitud d'ajornament o fraccionament no reuneixi els requisits establerts anteriorment, la Junta de Govern requerirà al sol·licitant que, en el termini de 10 dies a comptar a partir del dia següent a la notificació del requeriment, esmeni els defectes o aporti els documents que hi manquin. El requeriment indicarà que en cas de no ser atès, la sol·licitud es tindrà per no presentada, arxivant-se.

Article 69. *Terminis i imports mínims dels ajornaments i fraccionaments*
L'import mínim d'ajornament o fraccionament no podrà ser, en cap cas, inferior a 300 euros.

L'import mínim de les quotes ajornades i fraccionades no podrà ser, en cap cas, inferior a 100 euros.

Els ajornaments i fraccionaments tindran com a venciment el darrer dia de cada període i podran ser per un període màxim de 12 mesos, a comptar des de la data de la resolució.

El primer venciment es produirà sempre a finals del primer període natural ajornat a comptar des de la data de la resolució.

En el cas de què no es reuneixin els requisits establerts anteriorment, sempre es permetrà realitzar pagaments a compte, tant en període voluntari com executiu.

Article 70. *Garanties en l'ajornament i el fraccionament*
La garantia ha de cobrir l'import del deute en període voluntari, els interessos moratoris que es puguin generar a l'ajornament i, addicionalment, un 10% de la suma d'ambdós partides; en el cas d'aportar-se diverses garanties, aquestes han de cobrir l'import de les fraccions, inclosos el principal i els interessos moratoris del deute en període voluntari, els interessos moratoris que puguin generar-se en l'ajornament i, a més, l'esmentat 10%.

La Junta de Govern apreciarà la suficiència de la garantia aportada.

En el cas d'aportar-se aval, aquest ha de tenir vigència de tres mesos addicionals a la finalització de període d'ajornament o fraccionament sol·licitat.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Sempre i quan l'import del deute no superi els 10.000 euros la garantia pot consistir en una fiança personal i solidària prestada per dos persones de reconeguda solvència a criteri del Comú.

El termini per a formalitzar les garanties és d'un mes a partir de la concessió de l'ajornament o fraccionament, restant aquesta condicionada a l'efectiva prestació de la garantia.

L'acceptació de la garantia l'efectua la Junta de Govern, notificant-ho al sol·licitant i, si s'escau, als registres corresponents.

Un cop satisfeta la totalitat del pagament les garanties s'alliberen de forma immediata. En el cas de garanties parcials, aquestes s'alliberen un cop realitzat el pagament parcial, juntament amb els interessos moratoris corresponents, recàrrecs i d'altres exigibles.

Article 71. *Dispensa de garanties en l'ajornament i el fraccionament*
Ateses les circumstàncies del deutor, el Comú pot dispensar total o parcialment de garantia l'obligat tributari per les sol·licituds d'ajornament i fraccionament quant l'import en conjunt dels deutes que es trobin tant en període voluntari com executiu no excedeixin de 2.500 euros.

Per a determinar la referida quantitat, s'acumulen en el moment de la sol·licitud els deutes a què es refereix aquesta així com qualsevol altres del mateix deutor per als quals s'hagi sol·licitat i no resolt ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, excepte aquells que es trobin degudament garantits.

Article 72. *Tramitació de les sol·licituds d'ajornament o fraccionament*
La Junta de Govern examina les sol·licituds d'ajornament o fraccionament, especialment els casos de manca de liquiditat, la capacitat de generar recursos, la suficiència de la garantia o, si s'escau, la concurrència de les circumstàncies per a la dispensa de garanties.

Realitzat aquest examen, emet una resolució que es notifica a l'obligat tributari.

Durant la tramitació de la sol·licitud i abans de la resolució, l'obligat tributari ha de satisfer el deute en els terminis proposats en la sol·licitud. En el cas d'incompliment d'aquests terminis durant el període de tramitació pot denegar-se automàticament la sol·licitud presentada.

Article 73. *Resolució de les sol·licituds d'ajornament o fraccionament*
La Junta de Govern disposa d'un termini de dos mesos per a notificar les resolucions, prorrogable per un altre mes addicional.

La resolució relativa a l'ajornament o fraccionament sol·licitat ha de notificar-se a l'obligat tributari, incloent-hi:

a) El càlcul dels interessos moratoris exigibles.
b) Els efectes que es deriven de la no constitució de garanties (comprovació per part del Comú de l'existència de béns i drets susceptibles de constituir garantia, comunicació de variacions en el patrimoni de l'obligat tributari, etc.).
c) El codi IBAN o el número de compte de client i les dades identificatives de l'entitat bancària.
d) El terminis de pagament.
e) Altres possibles condicions de l'acord.

En el cas de dispensa de garanties, s'entén que des de la resolució es formula una sol·licitud de compensació de crèdits que té efectes en el moment en què els crèdits o dèbits siguin exigibles, encara que això suposi un venciment anticipat del terminis, sense perjudici del nou càlcul dels interessos moratoris.

La resolució pot contenir terminis diferents dels sol·licitats per l'obligat tributari, així com exigir i condicionar el manteniment de l'acord de concessió de l'ajornament o fraccionament al fet que el sol·licitant es trobi al corrent de les seves obligacions tributàries durant la vigència de l'ajornament o fraccionament.

En el cas de resolucions de fraccionament que incloguin deutes en període voluntari i d'altres en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud, l'acord de concessió no acumularà en una mateixa fracció deutes que es trobin en diferents períodes d'ingrés, havent-se de satisfer primer els deutes que es trobin en període executiu.

Dipòsit legal: AND.2-2015

En el cas de resolució denegatòria, se'n deriven els efectes següents:

a) Si la sol·licitud s'ha efectuat en període voluntari, el pagament del deute ha de fer-se efectiu en el termini d'un mes a comptar de la notificació de l'acte de liquidació. Si es realitza l'ingrés, s'exigiran interessos moratoris pel termini comprès entre el dia següent de la data de fi del període voluntari d'ingrés i la data efectiva de pagament. En cas contrari, els interessos s'exigiran fins a la finalització del termini d'ingrés obert com a conseqüència de la denegació.
b) Si la sol·licitud s'ha presentat en període executiu, prossegueix aquest període.

Contra la denegació de sol·licituds es pot interposar recurs en via administrativa.

Article 74. *Manca de pagament en els casos d'ajornaments i fraccionaments*
En cas d'ajornament i un cop vençut el termini atorgat, la manca de pagament determina:

a) En període voluntari, l'exigència immediata en via de constrenyiment de la part del deute ajornat que hagi esdevingut impagat.
b) En període de constrenyiment, la represa del procediment executiu.

En cas de fraccionament, la manca de pagament d'un sol termini determina:

a) En període voluntari, l'exigència immediata per via de constrenyiment de les quantitats vençudes; si aquestes no s'ingressen, es consideren vençuts els restants terminis pendents, els quals s'exigiran per via de constrenyiment.
b) En període de constrenyiment, la represa del procediment executiu per raó dels terminis pendents.

En el supòsit d'incompliment reiterat, el Comú considerarà vençuda la totalitat del deute fraccionat i exigirà a l'obligat tributari el pagament per la via de constrenyiment. A aquest efectes, es considera incompliment reiterat la falta de pagament per part de l'obligat tributari de dues o més fraccions del deute, tant de forma consecutiva en el temps com de forma no consecutiva.

Secció tercera. Prescripció

Article 75. *Terminis i còmput de prescripció*
Prescriuen al cap de tres anys els drets i les accions següents:

a) El dret del Comú a comprovar o determinar el deute tributari mitjançant la liquidació oportuna
b) L'acció per imposar sancions tributàries
c) El dret a sol·licitar, i en el seu cas obtenir, les devolucions derivades de la normativa de cada tribut i les devolucions d'ingressos indeguts
d) El dret del Comú a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats
e) El dret del Comú a exigir el pagament de les sancions tributàries

El termini de prescripció comença a comptar, respectivament:

a) Des de la data en què s'acabi el termini reglamentari per presentar la declaració o l'autoliquidació corresponent
b) Des del moment en què s'hagin comès les infraccions respectives
c) Des de la data en què s'acabi el termini per sol·licitar la devolució corresponent derivada de la normativa dels tributs o, en defecte de termini, des del dia en què la devolució es va poder sol·licitar
d) Des de la data en què s'hagi fet efectiu l'ingrés indegut
e) Des de la data de la notificació de la liquidació
f) Des de la data en què s'acabi el termini per fer el pagament del deute tributari en període voluntari
g) Des de la data de la notificació de l'acord d'imposició de sanció
h) Des de la data en què s'acabin els terminis establerts per efectuar les devolucions derivades de la normativa dels tributs o des de la data de notificació de l'acord on es reconegui el dret a percebre la devolució dels ingressos indeguts

Dipòsit legal: AND.2-2015

El termini de prescripció pot ampliar-se en un termini màxim d'un any en el cas de què es produeixi la interrupció com a conseqüència de la realització d'alguna de les actuacions previstes a l'article següent.

No obstant això, el dret del Comú d'iniciar el procediment de comprovació de les bases de tributació compensades o pendents de compensació o de les deduccions aplicades o pendents d'aplicació prescriu al cap de sis anys a comptar de la data en què s'acabi el termini reglamentari per presentar la declaració o autoliquidació corresponent a l'exercici o període impositiu en què es va generar el dret a compensar les bases esmentades o a aplicar les deduccions esmentades.

La comprovació prevista al paràgraf anterior i, si escau, la correcció o regularització de bases de tributació compensades o pendents de compensació o de deduccions aplicades o pendents d'aplicació no prescrites únicament poden efectuar-se en el curs de procediments d'inspecció relatius a obligacions tributàries i períodes no prescrits. En cap cas, aquesta comprovació pot regularitzar, corregir o modificar les bases de tributació compensades o les deduccions aplicades en exercicis o períodes impositius prescrits.

Quant al terminis de prescripció per a exigir l'obligació de pagament als responsables solidaris o subsidiaris s'actuarà segons preveu l'article 51 de la Llei de bases de l'ordenament tributari.

Article 76. *Interrupció de la prescripció*
El termini de prescripció s'interromp per:

a) Qualsevol acció del Comú, notificada a l'obligat tributari d'acord amb la Llei de bases de l'ordenament tributari, conduent al reconeixement, la regularització, la comprovació, la inspecció, la recaptació, l'assegurament o la liquidació de la totalitat o part de l'obligació tributària

b) Per qualsevol actuació de l'obligat tributari conduent al pagament o el reconeixement del deute directament davant del Comú, o, indirectament, per la interposició de recursos de qualsevol mena

c) En relació amb la devolució d'ingressos indeguts, el termini de prescripció s'interromp en el moment en què el Comú reconegui el deute, notificant-ho fefaentment a l'obligat tributari o, si aquest li n'exigeix el pagament per qualsevol via, quan el Comú en tingui coneixement també de forma fefaent. També s'interromp quan es reiteri la sol·licitud o s'interposin recursos de qualsevol mena

El període d'interrupció de la prescripció s'inclou dintre del còmput total del període de prescripció dels tributs, excepte en el supòsit establert al paràgraf següent.

Si el termini de prescripció s'interromp per la interposició d'un recurs judicial, el termini es reprèn de nou quan el Comú rebi la notificació de la sentència o de la resolució ferma que posa fi al procediment judicial. En qualsevol cas, el temps transcorregut abans de l'inici de la interrupció s'inclourà igualment dintre del còmput total del període de prescripció dels tributs.

En el cas de què el termini de prescripció s'interrompi per la declaració en estat de cessament de pagament o fallida del deutor, el termini es reprèn en el moment en què es clausuri el procediment concursal.

En el cas de diversos deutes en relació a un obligat tributari, la interrupció de la prescripció només té efectes en relació amb el deute al que es refereixi.

Interromput el termini de prescripció per un obligat tributari, aquest s'estén a tots els altres obligats tributaris, inclosos els responsables.

Tret del cas d'interrupció per la interposició de recurs judicial, en la resta de casos les interrupcions no poden suposar l'allargament del termini de prescripció inicial superior a un any.

Article 77. *Efectes de la prescripció*
La prescripció s'aplica d'ofici, mitjançant resolució de l'òrgan competent, sense necessitat que s'invoqui o s'exceptuï per part de l'obligat tributari. La prescripció guanyada extingeix el deute tributari.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Secció quarta. Altres vies d'extinció del deute tributari i de les sancions

Subsecció I. La compensació

Article 78. *Compensació*
Les quotes i, si és el cas, els deutes tributaris en general i les sancions, es poden extingir, total o parcialment, mitjançant compensació amb els crèdits que els obligats tributaris ostentin davant el Comú, sempre i quan aquest els hagi reconegut.

La compensació pot tenir lloc d'ofici per part del Comú o a instància de l'obligat tributari. La presentació de la sol·licitud interromp el termini de pagament, que s'ha de reprendre en cas de denegació.

Article 79. *Compensació a instància de l'obligat tributari*
L'obligat que pretengui la compensació ha de sol·licitar-la a la Junta de Govern, com a òrgan competent per a resoldre-la.

La sol·licitud ha de contenir, en tot cas, les dades següents:

a) Nom i cognoms o raó social, número de registre tributari (NRT) i domicili fiscal de l'obligat al pagament i, si escau, del seu representant
b) Identificació detallada del deute que es pretén compensar, que indiqui com a mínim l'import, el concepte i la data de venciment del període d'ingrés voluntari
c) Identificació del crèdit reconegut que s'ofereix en compensació i documentació que l'acrediti, indicant-ne com a mínim l'import i el concepte
d) Lloc, data i signatura del sol·licitant

En el cas de què la sol·licitud no reuneixi els requeriments exigits o que no s'acompanyi la documentació sobre el crèdit, l'òrgan competent ha de notificar-ho a l'obligat tributari, per tal de què aquest efectuï les esmenes corresponents, en el termini de 10 dies. De no obtenir-se resposta o en cas de què aquesta resulti insuficient, la sol·licitud s'arxivarà, notificant-ho a l'interessat. En el cas d'inexistència del crèdit acreditada pel Comú, no resultarà necessari el requeriment d'esmenes a l'obligat tributari, arxivant-se la sol·licitud sense més tràmits que la notificació a l'interessat.

A discreció del Comú, la presentació de la sol·licitud pot suspendre les actuacions de realització de béns i drets en els casos d'embargament.

La resolució de la sol·licitud ha de notificar-se a l'obligat tributari en el termini de dos mesos, prorrogable per un altre mes addicional. A manca de notificació, pot considerar-se denegada la sol·licitud, podent-se interposar el recurs corresponent.

En cas de resolució estimatòria, els deutes tributaris són objecte de compensació per part del Comú.

En cas de resolució negativa, les conseqüències que se'n deriven són les següents:

a) Si la sol·licitud s'ha efectuat en període voluntari, el pagament del deute ha de fer-se efectiu en el termini d'un mes a comptar de la notificació de l'acte de liquidació. Si es realitza l'ingrés, s'exigiran interessos moratoris pel termini comprès entre el dia següent de la data de fi del període voluntari d'ingrés i la data efectiva de pagament. En cas contrari, s'inicia el període executiu, liquidant-se els interessos moratori corresponents al període entre la data de finalització del pagament en període voluntari i la data d'inici del període executiu, sense perjudici dels que posteriorment es puguin liquidar.
b) Si la sol·licitud s'ha presentat en període executiu, s'inicia el procediment de constrenyiment, tret que aquest ja s'hagués iniciat anteriorment.

La compensació de deutes pot sol·licitar-se juntament amb els seu ajornament o fraccionament.

Article 80. *Compensació a instància del Comú*
En el cas de què un deutor del Comú sigui alhora creditor per un crèdit reconegut fermament, el Comú pot compensar d'ofici el deute.

La compensació pot produir-se respecte de qualsevol crèdit, independentment de la naturalesa d'aquest.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 81. *Efectes de la compensació*
La compensació produeix l'extinció del deute per la part compensada, havent-se de notificar a l'obligat tributari l'acord corresponent.

En el cas de què el deute a favor del Comú sigui superior al crèdit del que és titular l'obligat tributari, per la part no compensada es segueix el procediment establert per al seu cobrament, segons correspongui. En cas contrari, es retorna el sobrant a l'obligat tributari.

Subsecció II. La condonació

Article 82. *Condonació*
Les quotes i els deutes tributaris només poden ser objecte de condonació durant el temps en la quantia i amb els requisits que estableixi una llei específica per a cada cas o cada grup de casos homogenis.

Subsecció III. Insolvència provada de l'obligat tributari

Article 83. *Insolvència provada*
En el cas de què en el desenvolupament del procediment de constrenyiment esdevingui la insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris, el Comú pot declarar provisionalment extingit qualsevol dret de cobrament tributari al seu favor.

No obstant això, si el Comú té coneixement de la solvència dels obligats tributaris, aquests poden ser rehabilitats dins del termini de prescripció, i continuar amb el procediment de constrenyiment, rehabilitant-se també el crèdit.

Article 84. *Deutor en fallida i crèdit incobrable*
Es considera deutor en fallida a l'obligat tributari que no ha satisfet el deute i del que se'n desconeixen béns o drets embargables per a satisfer-lo, o bé que disposant de béns o drets embargables, aquests no cobreixen la totalitat del deute i les sancions tributàries.

La declaració de fallida pot fer referència a la insolvència total o parcial de l'obligat tributari.

Són crèdits incobrables aquells que no s'han pogut fer efectius en el període de constrenyiment.

Si el deutor principal i els responsables solidaris es declaren en fallida, l'acció de cobrament ha d'adreçar-se envers els responsables subsidiaris. De no existir aquests, o bé en ser declarats també en fallida, la Junta de Govern declara el crèdit com a incobrable.

També tenen la consideració de crèdits incobrables aquells deutes que, trobant-se en el període de constrenyiment, el seu import recuperable resulti ser inferior als costos en que el Comú hagi d'incórrer per a la seva realització. La seva declaració com a tals, que ha d'aprovar la Junta de Govern, requereix informe previ de la Intervenció Comunal.

Article 85. *Efectes de la baixa provisional per insolvència*
La baixa per insolvència és provisional i nomes és efectiva per prescripció.

Declarada la fallida d'un obligat tributari, els deutes amb venciment posterior poden ser donats de baixa provisional si no existeixen altres obligats al pagament.

Article 86. *Revisió de la baixa provisional per insolvència i rehabilitació de crèdits incobrables*
L'òrgan corresponent del Comú ha de vigilar la possible solvència sobrevinguda del deutor i d'altres obligats al pagament.

En el cas de què es produeixi aquesta circumstància i no s'hagi esgotat el termini de prescripció, es procedeix a rehabilitar els crèdits declarats incobrables i es continua amb el procediment de recaptació partint de la situació en la qual es trobaven els deutes en el moment en que van ser declarats com a incobrables.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Capítol II. L'aplicació dels tributs

Secció primera. Principis generals

Article 87. *Àmbit d'aplicació*
L'aplicació dels tributs per part del Comú comprèn les activitats següents:

a) Informació i assistència dels obligats tributaris
b) Gestió, inspecció i recaptació dels tributs
c) Qualsevol actuació de l'obligat tributari en exercici dels seus drets en el marc de la relació jurídica tributària

Article 88. *Deure d'informació i assistència als obligats tributaris*
El Comú té l'obligació d'informar i assistir els obligats tributaris en relació amb els seus drets i les seves obligacions.

Els mitjans a través dels quals informa són els següents:

a) Publicació de textos actualitzats i consolidats de les normes dels tributs
b) Publicitat dels criteris administratius en relació amb les normes i els models tributaris
c) Respostes de les consultes escrites que són comunicades als consultants

Secció segona. Del procediment de gestió tributària

Article 89. *Funcions de gestió tributària*
Les funcions de gestió tributària són les següents:

a) Recepció i comprovació de declaracions i la resta de documents amb transcendència tributària, i també procediments propis de rectificació i substitució
b) La informació i l'assistència tributària
c) Control del compliment de les obligacions tributàries declaratives, formals i censals
d) Gestió de notificacions individuals i col·lectives als obligats tributaris, excepte les relacionades amb els procediments d'inspecció i recaptació
e) Recepció de consultes verbals o escrites, formulades pels obligats tributaris
f) Emissió de certificats tributaris
g) Elaboració, control, gestió i manteniment dels censos i registres dels obligats tributaris necessaris per a cada tribut
h) Recepció, comprovació i, si escau, arxiu o derivació als òrgans d'inspecció de les denúncies tributàries
i) Incoar i tramitar expedients sancionadors derivats de les seves actuacions
j) Altres funcions relacionades amb l'aplicació de tributs

Article 90. *Declaració tributària*
Té la consideració de declaració tributària tot document presentat davant el Comú en què l'obligat tributari comunica informacions o manifestacions rellevants per a l'aplicació dels tributs.

La presentació d'una declaració no implica, per ella mateixa, acceptació o reconeixement per l'obligat tributari de la procedència de l'obligació tributària.

Article 91. *Liquidació tributària*
La liquidació és un acte administratiu mitjançant el qual l'òrgan competent del Comú realitza les operacions de qualificació i quantificació de l'obligació tributària i determina, amb abast definitiu o provisional l'import del deute.

Article 92. *Notificació de liquidacions*
D'acord amb el Codi de l'Administració i la Llei de bases de l'ordenament tributari el Comú notifica als obligats tributaris les liquidacions pertinents, en les quals s'indiquen les dades de les quals es deriva l'import

Dipòsit legal: AND.2-2015

d'aquestes, amb la motivació suficient, els mitjans d'impugnació que es poden exercir, amb expressió dels terminis i els òrgans competents per a resoldre-les i el lloc, termini i forma de compliment de la quota de tributació.

Les notificacions es practiquen a les mateixes oficines del Comú, al domicili fiscal o al domicili indicat per l'obligat tributari o pel seu representant.

El Comú pot notificar col·lectivament per edicte publicat al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra* les liquidacions corresponents a tributs de caràcter repetitiu, a partir del segon període.

En el cas de què l'obligat tributari domiciliï el pagament de l'impost en una entitat financera degudament autoritzada a operar al Principat d'Andorra la notificació es considera efectuada amb la presentació del rebut a l'entitat bancària.

En el cas de què conforme al que preveu la Llei de bases de l'ordenament tributari no pugui practicar-se la notificació a l'obligat tributari aquesta s'efectuarà mitjançant edicte al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Secció tercera. Del procediment de la recaptació

Article 93. *Funcions de recaptació*
Entre d'altres, les funcions de la recaptació són les següents:

a) Gestió de cobrament dels deutes tributaris i de les sancions, tant en període voluntari com executiu i, si és el cas, dels expedients de compensació o qualsevol altre procediment encaminat a l'extinció dels deutes tributaris i de les sancions
b) Gestió dels pagaments derivats de les devolucions
c) Qualsevol actuació destinada al cobrament o altres situacions d'extinció des deutes tributaris i de les sancions, incloses les mesures d'execució forçosa del patrimoni de l'obligat al pagament
d) Tramitació de les sol·licituds de fraccionament o ajornament
e) Tramitació dels expedients de derivació de responsabilitat

Article 94. *Ingrés en període voluntari*
Els terminis per a ingressar els deutes tributaris en període voluntari es recullen a l'article 64 de l'Ordinació.

Article 95. *Recaptació en període executiu*
La recaptació en període executiu s'inicia:

a) En el cas de deutes liquidats pel Comú, l'endemà del termini d'un mes a comptar des de la data de notificació, individual o col·lectiva
b) En el cas d'impagament d'imports ajornats en sol·licituds d'ajornament formulades en període voluntari, de manera immediata, el dia de l'impagament
c) En el cas de d'impagament d'ajornaments sol·licitats ja en la fase executiva, la data de l'impagament dona lloc a què es reprengui el procediment executiu
d) Si l'impagament prové de fraccionaments sol·licitats en el període voluntari: la data en què es produeix l'impagament d'un dels terminis comporta l'inici de l'exigència immediata per via de constrenyiment de la quantitat vençuda
e) En el cas d'impagament d'un sol termini en fraccionaments sol·licitats en període executiu, la data en què es produeix l'impagament marca la represa del procediment executiu en relació al termini i a la resta de terminis pendents

Iniciat el període executiu, el Comú efectua la recaptació dels deutes tributaris pel procediment administratiu de constrenyiment.

L'inici del període executiu determina l'exigència d'interessos moratoris i dels recàrrecs del període executiu que resultin d'aplicació d'acord amb el que preveu l'article 25 de la Llei de bases de l'ordenament tributari i, en cas de trava o execució de béns en la fase d'embargament, també dels costos en què hagi incorregut el Comú o en qui hagi delegat aquest l'execució forçosa del cobrament.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 96. *Suspensió del procediment de constrenyiment*
Són causes que comporten la suspensió d'ofici i de forma automàtica del procediment de constrenyiment les següents:

a) Quan es provi que s'ha produït un error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute
b) Quan el deute hagi estat ingressat, condonat, compensat, ajornat, fraccionat, suspès o hagi prescrit el dret a exigir-ne el pagament
c) Quan es sol·licita la compensació amb un dret de cobrament a favor del deutor, fins que es resolgui l'expedient de compensació
d) Quan es sol·liciti l'ajornament o el fraccionament i es compleixin els requisits establerts reglamentàriament per a la presentació de garanties. A manca d'aportació de garanties o bé si aquestes no cobreixen la totalitat del deute, el procediment segueix el seu curs. Ambdós operacions poden sol·licitar-se abans de què s'executi l'embargament (article 53.3 de LBOT)
e) Quan es presenti un recurs i es compleixin els requisits que es determinin reglamentàriament per a la prestació de les garanties adients
f) Quan un interessat interposi una terceria de domini o de millor dret. En el cas de què el deutor no disposi d'altres béns o drets el procediment es manté en suspens fins a resoldre's sobre la titularitat; en altre cas, el procediment segueix el seu curs

Quan l'interessat acrediti alguna d'aquestes causes en l'escrit o recurs que presenti se li ha de notificar a suspensió de les actuacions del procediment de constrenyiment mentre es dicti l'acord corresponent.

La resolució adoptada al respecte per la Junta de Govern ha de notificar-se a l'interessat, comunicant-li, si escau, la continuació del procediment de constrenyiment.

Article 97. *Desenvolupament del procediment de constrenyiment*
Finalitzat el termini de pagament en període voluntari, el procediment de constrenyiment s'inicia i s'impulsa d'ofici, sense perjudici del drets de suspensió que empara l'obligat tributari en els supòsits previstos en la Llei de bases de l'ordenament tributari.

El procediment s'inicia quan la Junta de Govern aprova la provisió de constrenyiment, acte administratiu que ordena l'execució del patrimoni de l'obligat al pagament.

En la provisió el Comú identifica el deute pendents, liquida els recàrrecs que corresponguin i insta a l'obligat tributari a efectuar el pagament.

La provisió ha de ser objecte de notificació, té caràcter executiu, és títol suficient per a iniciar el procediment de constrenyiment i té la mateixa força que una sentència judicial per procedir contra els béns i drets executats.

L'obligat tributari pot oposar-s'hi en cas de què:

a) Acrediti l'extinció total del deute o la prescripció del dret a exigir-ne el pagament
b) Hagi presentat sol·licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari o per altres causes de suspensió dels procediment de recaptació
c) Acrediti manca de notificació de la liquidació del deute
d) Hagi estat anul·lada la liquidació
e) S'hagi produït error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment, que impedeixi la identificació del deutor o del deute contret

La resolució adoptada al respecte per la Junta de Govern s'ha de notificar a l'interessat, comunicant-li, si s'escau, la continuació del procediment de constrenyiment.

Article 98. *Contingut de la provisió de constrenyiment*
La provisió de constrenyiment ha de contenir les dades següents:

a) Nom i cognoms o raó social, Número de Registre Tributari (NRT) i domicili fiscal de l'obligat al pagament
b) Concepte, import del deute o sanció tributaris, període a què correspon i lloc on s'ha d'ingressar

Dipòsit legal: AND.2-2015

c) Indicació que el deute no ha estat satisfet en període voluntari
d) Menció a l'inici de la meritació d'interessos moratoris
e) Liquidació del recàrrec en període executiu
f) Requeriment a l'obligat tributari perquè realitzi el pagament del deute i sancions tributaris, interessos moratoris i recàrrec en el termini d'un mes, segons disposa la Llei de bases de l'ordenament tributari
g) Advertència que, en cas contrari, es procedirà a l'embargament dels béns o drets del deutor o a l'execució de les garanties que hi puguin haver
h) Repercussió, si escau, de les costes del procediment
i) Possibilitat de sol·licitar ajornament o fraccionament en el pagament
j) Indicació que la suspensió del procediment es produirà en els casos i condicions previstos en la Llei de bases de l'ordenament tributari
k) Recursos que poden interposar-se contra la provisió de constrenyiment, amb indicació dels òrgans davant dels quals es poden interposar i el termini per a la interposició

Article 99. *Interès moratori en el període executiu*
Les quantitats que han de satisfer-se en el període executiu meriten interessos moratoris.

Per al seu càlcul s'hi estarà al que preveu l'article 39 del Reglament de recaptació dels tributs.

Article 100. *Execució de garanties*
En cas de deutes garantits en els quals s'ha iniciat el procediment de constrenyiment, es procedirà a executar la garantia.

Si la garantia consisteix en un aval o fiança, es requerirà a l'avalador o fiador l'ingrés del deute i sancions tributàries en el termini d'un mes, segons estableix la Llei de bases de l'ordenament tributari, inclosos el recàrrec i interessos moratoris, fins al límit de la garantia. Aquests es meritaran des de la notificació fins al pagament per part de l'avalador o fiador. Si no es fa l'ingrés, s'embargaran els seus béns i drets, sense necessitat d'una nova notificació.

En el cas de garanties hipotecàries o altres drets reals sobre béns immobles, s'alienaran pel procediment establert als articles 53 a 58 del Reglament de recaptació dels tributs i de conformitat amb la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l'embargament i les modificacions posteriors.

En el supòsit de garanties constituïdes sobre béns o drets de persones diferents de l'obligat al pagament, es notificarà a aquestes persones, requerint-les perquè posin a disposició del Comú els béns o drets esmentats en el termini establert a l'article 51, apartat 4, de la Llei de bases de l'ordenament tributari, tret que es realitzi el pagament corresponent als deutes o sancions tributaris. En cas d'incompliment, es procedirà segons es preveu al paràgraf anterior.

En el cas de què la garantia sigui manifestament insuficient, es continuarà amb el procediment de constrenyiment, sense necessitat d'esperar-ne l'execució. Aquest fet haurà de motivar-se.

Article 101. *Impagament i embargament de béns i drets*
Si l'obligat tributari no s'hi oposa al constrenyiment i no efectua el pagament dins del termini establert en la provisió de constrenyiment, el Comú procedirà a l'embargament i a l'execució del patrimoni del deutor en quantitat suficient per cobrir el deute no ingressat, els interessos meritats fins a l'ingrés efectiu, els recàrrecs en període executiu i els costes del procediment de constrenyiment i embargament.

Si el deute està garantit s'executa la garantia en primer lloc, conforme al que s'indica a l'article anterior.

El procediment d'embargament es regirà per:

a) Els articles 109 a 113 de la Llei de bases de l'ordenament tributari.
b) Els articles 42 i següents del Reglament de recaptació dels tributs.
c) La Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l'embargament i les modificacions posteriors.
d) El Títol II de la Llei 18/2023, del 2 d'octubre, del text consolidat del saig.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Títol VI. Vies d'impugnació

Capítol I. Dels principis rectors

Article 102. *Els procediments de revisió*
Els actes d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions tributàries poden ser objecte d'impugnació o de revisió mitjançant:

a) El recurs administratiu
b) Altres procediments especials de revisió

Un cop esdevenen ferms, els actes d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions tributàries no són revisables per la via administrativa, excepte en el cas de rectificació d'errors, en els supòsits i pels procediments establerts en l'article 108.

Un cop confirmats per sentència judicial ferma, els actes d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions no poden ser revisables en cap cas.

Article 103. *Requisits*
Els actes de revisió i de resolució de recursos han d'estar degudament motivats i han de contenir una referència succinta dels fets i els fonaments de dret. També ha d'estar motivat qualsevol acte dictat durant la tramitació de l'expedient.

La resolució del recurs d'alçada i dels procediments especials posa fi a la via administrativa.

La determinació de la quantia als efectes del procediment, així com les regles d'acumulació de procediments i altres requisits són els establerts reglamentàriament.

Capítol II. La Comissió Tècnica Tributària

Article 104. *Competència*
Conforme a la Llei de bases de l'ordenament tributari la Comissió Tècnica Tributària és l'òrgan competent per a resoldre tots els recursos administratius que s'interposin contra els actes dictats per l'Administració tributària en relació amb l'aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries.

Capítol III. El recurs en via administrativa

Article 105. *Del recurs en via administrativa*
Conforme a la Llei de bases de l'ordenament tributari, el Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs i el Codi de l'Administració, els actes d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions són susceptibles de recurs en via administrativa.

La interposició del recurs en via administrativa és un requisit necessari per tenir accés a la via jurisdiccional. Fins que no es resolgui el recurs, de forma expressa o per silenci, no es pot promoure el recurs jurisdiccional.

El termini per interposar el recurs és d'un mes natural des que s'entengui notificat l'acte administratiu d'aplicació dels tributs susceptible de recurs.

L'escrit d'interposició del recurs ha de contenir necessàriament les al·legacions i els elements de prova que es considerin oportuns.

El recurs sotmet al coneixement de la Comissió Tècnica Tributària per a la seva resolució totes les qüestions de fet i de dret dels actes administratius recorreguts, tant si estan plantejades en el recurs com si no ho estan.

La mera interposició d'un recurs per la via administrativa no suposa la suspensió de l'execució de l'acte impugnat.

Dipòsit legal: AND.2-2015

L'execució resta suspesa automàticament per l'aportació de garantia suficient per cobrir la quota, els interessos, els recàrrecs i les sancions que siguin objecte del recurs, mitjançant:

a) Aval d'una entitat bancària degudament autoritzada per operar al Principat d'Andorra
b) Fiança, personal i solidària, prestada per dues persones de reconeguda solvència a judici de l'Administració, sempre que l'import del deute no superi els 10.000 euros
c) Les garanties previstes al Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs

L'execució se suspèn sense necessitat d'aportar garantia, quan s'evidenciï que l'acte administratiu conté un error material, de fet o aritmètic manifest.

La suspensió dels actes d'aplicació dels tributs es manté mentre duri el procediment en la via administrativa i mentre es mantingui l'eficàcia de la garantia.

El procediment d'oferiment de la garantia i de qualificació de la garantia oferta és el previst al Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs.

Article 106. *Resolució dels recursos*
L'òrgan competent per conèixer el recurs és la Comissió Tècnica Tributària.

El termini màxim per a resoldre'l és de dos mesos comptant des de la data de la seva presentació. L'expiració d'aquest termini sense resposta per part de l'Administració permet considerar que el recurs ha estat desestimat. Les resolucions expresses o tàcites són susceptibles de recurs davant la jurisdicció administrativa.

La resolució del recurs conté els antecedents de fet i els fonaments jurídics adequadament motivats que hagin servit per a la decisió.

Capítol IV. Dels procediments especials de revisió

Article 107. *Procediments especials*
Els procediments especials de revisió són:

a) El procediment de rectificació d'errors.
b) El procediment de devolució d'ingressos indeguts.
c) El procediment de revocació.

Article 108. *Procediment de rectificació d'errors*
El Comú ha de modificar d'ofici o a instància de la persona interessada els errors materials, de fet o aritmètics dels actes i les resolucions tributàries.

En el cas d'inici d'ofici ha de notificar-se a l'interessat, per tal que aquest pugui formular al·legacions en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà de la notificació de la proposta.

Només es poden rectificar actes o resolucions que no hagin prescrit.

El termini màxim per notificar la resolució del procediment és de sis mesos des que es presenta la sol·licitud per part de l'obligat tributari o des de què es notifica l'inici del procediment d'ofici.

L'expiració d'aquest termini permet considerar que la sol·licitud ha estat desestimada. Les resolucions expresses o tàcites són susceptibles de recurs d'alçada.

L'execució resta suspesa automàticament per l'aportació de garantia suficient per cobrir la quota, els interessos, els recàrrecs i les sancions que siguin objecte del recurs, mitjançant:

a) Aval d'una entitat bancària degudament autoritzada per operar al Principat d'Andorra
b) Fiança, personal i solidària, prestada per dues persones de reconeguda solvència a judici de l'Administració, sempre que l'import del deute no superi els 10.000 euros
c) Les garanties previstes al Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs

Dipòsit legal: AND.2-2015

Article 109. *Procediment de devolució d'ingressos indeguts*
Quan un obligat tributari ha realitzat un ingrés tributari indegut per qualsevol causa té dret a la devolució d'ofici o a instància de part, llevat que hagi prescrit el dret a la devolució.

Tenen també dret a la devolució els hereus o causahavents de l'obligat tributari.

El procediment pot iniciar-se d'ofici o bé a instància de la persona interessada.

El procediment per al reconeixement del dret a la devolució i la forma de fer-la efectiva són els regulats al Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs.

En la devolució dels ingressos indeguts es liquida l'interès moratori calculat des de la data en què es va realitzar l'ingrés indegut fins a la data en què s'ordena la devolució.

Article 110. *Procediment de revocació*
L'Administració tributària pot revocar els actes o les resolucions de contingut tributari, sempre que aquests actes infringeixin manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes posin de manifest el caràcter improcedent de l'acte, o quan en la tramitació del procediment s'hagi produït indefensió de l'obligat tributari.

La revocació no pot constituir, en cap cas, dispensa o exempció no permesa per les normes tributàries, ni ser contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.

L'acord que posa fi al procediment no pot empitjorar la situació jurídica tributària de l'obligat tributari que és part de l'acte o de la resolució que es pretén revocar, i s'ha de donar audiència als interessats.

Els procediments de revocació s'inicien i s'impulsen d'ofici.

Només es poden revocar actes o resolucions que no hagin prescrit.

La competència per dictar l'acte de resolució d'aquest procediment correspon a l'òrgan que va dictar l'acte, o al seu superior jeràrquic, amb informe preceptiu i vinculant de la Comissió Tècnica Tributària.

El termini màxim per resoldre el procediment és d'un any. L'expiració d'aquest termini sense resolució expressa suposa la caducitat del procediment. La caducitat impedeix la iniciació d'un nou procediment de revocació pel mateix acte o resolució de contingut tributari.

Capítol V. Recurs davant la jurisdicció administrativa

Article 111. *Recurs en via jurisdiccional*
Les resolucions que posen fi a la via administrativa són susceptibles de recurs davant la jurisdicció administrativa.

Títol VII. Potestat sancionadora

Capítol I. Els principis de la potestat sancionadora

Article 112. *Potestat sancionadora del Comú*
El Comú exerceix la potestat sancionadora d'acord amb la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, la Llei de bases de l'ordenament tributari, la Llei de finances comunals i l'Ordinació tributària comunal.

Article 113. *Principi de no-concurrència de les sancions tributàries*
La mateixa acció o omissió que s'hagi d'aplicar com a circumstància que determini la qualificació d'una infracció com a greu o molt greu no pot ser sancionada com a infracció independent.

Les sancions derivades de la comissió d'infraccions tributàries són compatibles amb l'exigència de l'interès moratori i dels recàrrecs del període executiu.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Capítol II. Naturalesa de la responsabilitat tributària

Article 114. *Subjectes de les infraccions tributàries*
Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats que realitzin les accions o les omissions doloses o culposes tipificades com a infraccions tributàries, i singularment:

a) Els obligats tributaris, tant els directes com els indirectes
b) Els representants legals dels obligats tributaris que no tenen capacitat d'obrar

La concurrència de diversos subjectes infractors en la realització d'una mateixa infracció tributària determina que estiguin obligats solidàriament al pagament de la sanció davant del Comú.

Article 115. *Extinció de la responsabilitat de les infraccions tributàries*
La responsabilitat derivada de les infraccions s'extingeix per les causes següents:

a) Per la defunció del subjecte infractor
b) Per prescripció del dret d'imposar sancions
c) Pel transcurs dels terminis als que es refereixen els apartats 1 i 6 de l'article 135 de la Llei de bases de l'ordenament tributari

Article 116. *Extinció de les sancions tributàries*
Les sancions tributàries s'extingeixen per les causes següents:

a) Pagament, compensació o compliment de la sanció
b) Defunció dels obligats a pagar-les
c) Prescripció del dret a exigir-ne el pagament
d) Condonació

Capítol III. Òrgans competents per imposar sancions

Article 117. *Òrgans competents per imposar sancions*
L'establiment i la imposició de les sancions tributàries correspon a la Junta de Govern.

Capítol IV. Concepte i modalitats d'infraccions i sancions tributàries

Article 118. *Conceptes i modalitats de les infraccions*
Són infraccions tributàries les accions o les omissions doloses o culposes tipificades i sancionades com a infraccions en aquesta Ordinació tributària.

Les infraccions tributàries es classifiquen en simples i de defraudació.

Article 119. *Modalitats de sanció tributària*
Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries i de sancions no pecuniàries de caràcter accessori, quan procedeixi.

Les sancions pecuniàries podran consistir en una multa fixa o proporcional.

Les sancions no pecuniàries adoptaran la modalitat de prohibició de formalitzar contractes amb el Comú i d'inhabilitació per rebre subvencions del Comú, durant un termini màxim de tres anys.

Cada modalitat de sanció tributària és compatible amb les restants.

Article 120. *Infraccions simples*
Són infraccions simples l'incompliment d'obligacions o de deures tributaris exigits a qualsevol persona, sigui o no obligat tributari, per la gestió dels tributs i quan no constitueixin infracció de defraudació.

Es consideren infraccions simples les següents:

a) La manca de presentació de declaracions o la presentació de declaracions falses, incompletes o inexactes que no donin lloc a incidències en les liquidacions

Dipòsit legal: AND.2-2015

b) L'incompliment de requeriments d'informació o de documentació que efectuï el Comú
c) L'incompliment de les obligacions de caràcter censal, requerides per a determinats tributs i taxes
d) L'incompliment de l'obligació d'utilitzar i de comunicar el número de registre tributari (NRT)
e) La resistència, negativa o obstrucció a les actuacions del Comú, en fase de gestió, d'inspecció o de recaptació, o en qualsevol altre procediment dels tributs

Article 121. *Infraccions de defraudació*
Són infraccions de defraudació les accions o omissions doloses o culposes, amb qualsevol grau de negligència, que comportin un perjudici econòmic pel Comú. També tindran la consideració d'infraccions de defraudació aquells perjudicis econòmics que es poguessin derivar del gaudi indegut de beneficis fiscals.

Constitueixen infraccions de defraudació les infraccions següents:

a) Deixar d'ingressar, totalment o parcialment, els deutes tributaris, les retencions o els ingressos a compte, per no haver presentat declaracions o autoliquidacions quan ho estableixin les normes de cada tribut, i també, quan després del requeriment oportú, l'obligat tributari no presenti les declaracions o les autoliquidacions
b) Deixar d'ingressar, totalment o parcialment, els deutes tributaris, les retencions o els ingressos a compte, perquè en les declaracions o autoliquidacions presentades s'ometin dades, elements, quantitats o signes, índexs o mòduls necessaris per determinar les bases i les quotes de tributació
c) Gaudir indegudament de beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions, o bé obtenir-ne
d) Acreditar improcedentment partides positives o negatives i crèdits de l'impost, per deduir o compensar en la base o en la quota

Article 122. *Quantificació de les sancions*
Conforme al que estableix la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari, les infraccions simples poden ser sancionades mitjançant una multa fixa d'entre 150 i 3.000 euros.

També d'acord amb la referida Llei, atenent a la graduació de les infraccions de defraudació, les sancions aplicables són les següents:

a) Per infracció lleu, un 50% de l'import no liquidat
b) Per infracció greu, el 100% de l'import no liquidat
c) Per infracció molt greu, el 150% de l'import no liquidat

Per a qualificar la graduació de les sancions s'hi estarà al que disposa la Llei de bases de l'ordenament tributari.

Les sancions de defraudació poden també comportar:

a) La prohibició de celebrar contractes amb el Comú durant un termini de tres anys
b) La inhabilitació per rebre subvencions del Comú durant un termini màxim de tres anys

Article 123. *Reducció de les sancions*
La quantia de les sancions pecuniàries imposades es redueix en un 30% en els supòsits de conformitat amb la liquidació efectuada per l'òrgan competent i amb el pagament voluntari de la pròpia liquidació.

L'import de la reducció practicada s'exigeix amb l'únic requisit de la notificació a la persona o entitat interessada, quan s'hagi impugnat l'acte administratiu de regularització.

L'import de la sanció que s'ha d'ingressar per la comissió de qualsevol infracció, un cop aplicada, si escau, la reducció per conformitat del 30%, es redueix en el 25% si es realitza l'ingrés total de la sanció dins del període voluntari i no s'impugna la liquidació ni la sanció.

L'import de la reducció practicada s'exigeix amb l'únic requisit de la notificació a la persona o entitat interessada, quan s'hagi interposat recurs en el termini previst contra la liquidació o la sanció.

Dipòsit legal: AND.2-2015

Capítol V. Del procediment sancionador

Article 124. *Regulació de l'expedient sancionador en matèria tributària*
La imposició de sancions requereix l'obertura i instrucció prèvia d'un expedient sancionador, que es regeix per les normes següents:

a) Per les normes establertes en aquesta Ordinació
b) Subsidiàriament, pel Codi de l'Administració, La Llei de bases de l'ordenament tributari i les altres normes que regulen el procediment sancionador en matèria administrativa

Disposició addicional

En tot allò no previst en la present Ordinació serà d'aplicació l'establert a la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari i als Reglaments que la desenvolupen, així com a la Llei 36/2021, del 16 de desembre, de les finances comunals, modificada per la Llei 41/2022, de l'1 de desembre, de mesures de protecció, d'estímul de mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge.

Disposició transitòria

Tots els actes, sol·licituds o procediments que es trobin en curs el dia de l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació es regeixen per la normativa anterior.

Se n'exceptuen les normes de la present Ordinació relatives a la prescripció, les sancions, els recàrrecs i els altres preceptes en tot allò que sigui més favorable als administrats.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'hi oposin al contingut de la present Ordinació, en concret, l'Ordinació tributària del 19 de desembre del 2024 i les seves posteriors modificacions.

Disposició final

La present Ordinació entrarà en vigor el dia 1 de gener del 2026.

Annex 1. Quotes per m² en l'impost sobre radicació i coeficients d'higiene aplicables per a la taxa d'higiene, en activitats comercials, empresarials o professionals

Codi	Classificació i descripció d'activitats	Euros m² Impost Radicació	Coeficient Taxa Higiene
011100	Conreu de cereals (excepte arròs), lleguminoses i llavors oleaginoses	0,95	1,5
011200	Conreu d'arròs	0,95	1,5
011300	Conreu d'hortalisses, arrels i tubercles	0,95	1,5
011400	Conreu de canya de sucre	0,95	1,5
011500	Conreu de tabac	0,95	1,5
001160	Conreu de plantes per a fibres tèxtils	0,95	1,5
011900	Altres conreus no perennes	0,95	1,5
012100	Conreu de vinya	0,95	1,5
012200	Conreu de fruites tropicals	0,95	1,5
012300	Conreu de cítrics	0,95	1,5
012400	Conreu de fruites amb os i amb llavors	0,95	1,5
012500	Conreu d'altres arbres i arbusts fruiters i fruita seca	0,95	1,5
012600	Conreu de fruits oleaginosos	0,95	1,5
012700	Conreu de plantes per a begudes	0,95	1,5
012800	Conreu d'espècies, plantes aromàtiques, medicinals i farmacèutiques	0,95	1,5

Dipòsit legal: AND.2-2015

012900	Altres conreus perennes	0,95	1,5
013000	Vivers i conreus de plantes ornamentals	0,95	1,5
014100	Explotació de bestiar boví per a la producció de llet	0,95	1,5
014200	Explotació de bestiar boví (excepte per a la producció de llet) i búfals	0,95	1,5
014300	Explotació de cavalls i altres equins	0,95	1,5
014400	Explotació de camells i altres camèlids	0,95	1,5
014500	Explotació de bestiar oví i cabrum	0,95	1,5
014600	Explotació de bestiar porcí	0,95	1,5
014700	Avicultura	0,95	1,5
014900	Altres explotacions de bestiar	0,95	1,5
015000	Producció agrícola combinada amb la producció ramadera	0,95	1,5
016100	Activitats de suport a l'agricultura	0,95	1,5
016200	Activitats de suport a la ramaderia	0,95	1,5
016300	Activitats de preparació posterior a la collita	0,95	1,5
016400	Activitats de tractament de llavors per a la reproducció	0,95	1,5
017000	Caça, captura d'animals i activitats dels serveis que s'hi relacionen	0,95	1,5
021000	Silvicultura i altres activitats forestals	0,95	1,5
022000	Aprofitament de la fusta	0,95	1,5
023000	Recol·lecció de productes forestals silvestres, excepte la fusta	0,95	1,5
024000	Serveis de suport a la silvicultura	0,95	1,5
031100	Pesca marítima	0,95	1,5
031200	Pesca en aigua dolça	0,95	1,5
032100	Aqüicultura marina	0,95	1,5
032200	Aqüicultura en aigua dolça	0,95	1,5
051000	Extracció d'antracita i hulla	1,84	1,5
052000	Extracció de lignit	1,84	1,5
061000	Extracció de petroli brut	1,84	1,5
062000	Extracció de gas natural	1,84	1,5
071000	Extracció de minerals de ferro	1,84	1,5
072100	Extracció de minerals d'urani i de tori	1,84	1,5
072900	Extracció de minerals metàl·lics no fèrrics, excepte els minerals d'urani i de tori	1,84	1,5
081100	Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra	1,84	1,5
081200	Extracció de graves i sorres; extracció d'argila i caolí	1,84	1,5
089100	Extracció de minerals per a productes químics i fertilitzants	1,84	1,5
089200	Extracció de torba	1,84	1,5
089300	Extracció de sal	1,84	1,5
089900	Altres indústries extractives ncaa	1,84	1,5
091000	Activitats de suport a l'extracció de petroli i de gas natural	1,84	1,5
099000	Altres activitats de suport a les indústries extractives	1,84	1,5
101100	Sacrifici de bestiar i conservació de carn	1,84	2,5
101200	Sacrifici i conservació de volateria	1,84	2,5
101300	Elaboració de productes carnis i de volateria	1,84	2,5
102000	Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos	1,84	2,5
103100	Preparació i conservació de patates	1,84	2,5
103200	Elaboració de sucs de fruites i hortalisses	1,84	2,5
103900	Preparació i conservació de fruites i hortalisses ncaa	1,84	2,5
103901	Preparació i conservació de fruites i hortalisses ncaa/Activitats dels serveis relacionats amb l'agricultura	0,95	1,5
104100	Fabricació d'olis i greixos	1,84	2,5
104101	Fabricació d'olis i greixos/Conreu d'olivera	0,95	1,5
104200	Fabricació de margarina i greixos comestibles similars	1,84	2,5
105100	Preparació de llet i fabricació dels seus derivats	1,84	2,5
105200	Elaboració de gelats	1,84	2,5

Dipòsit legal: AND.2-2015

106100	Fabricació de productes de molineria	1,84	2,5
106200	Fabricació de midons i productes amilacis	1,84	2,5
107100	Fabricació de pa i de productes de fleca i pastisseria frescos	1,84	2,5
107200	Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada	1,84	2,5
107300	Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars	1,84	2,5
108100	Fabricació de sucre	1,84	2,5
108200	Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria	1,84	2,5
108300	Elaboració de cafè, te i infusions	1,84	2,5
108400	Elaboració d'espècies, salses i condiments	1,84	1,5
108500	Elaboració de menjars i plats preparats	1,84	2,5
108600	Elaboració de preparats per a l'alimentació infantil i preparats dietètics	1,84	2,5
108900	Elaboració d'altres productes alimentaris ncaa	1,84	2,5
109100	Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja	1,84	2,5
109200	Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia	1,84	2,5
110100	Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques	1,84	2,5
110200	Elaboració de vins	1,84	2,5
110201	Elaboració de vins/Conreu de vinya	0,95	1,5
110300	Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites	1,84	2,5
110400	Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació	1,84	2,5
110500	Fabricació de cervesa	1,84	2,5
110600	Fabricació de malt	1,84	2,5
110700	Fabricació de begudes analcohòliques; producció d'aigües minerals i altres tipus d'aigües embotellades	1,84	2,5
120000	Indústries del tabac	1,84	2,5
131000	Preparació i filatura de fibres tèxtils	1,84	1,5
132000	Fabricació de teixits tèxtils	1,84	1,5
133000	Acabament de tèxtils	1,84	1,5
139100	Fabricació de teixits de punt	1,84	1,5
139200	Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte la roba de vestir	1,84	1,5
139300	Fabricació de catifes i moquetes	1,84	1,5
139400	Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes	1,84	1,5
139500	Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb aquestes teles, excepte la roba de vestir	1,84	1,5
139600	Fabricació de productes tèxtils per a ús tècnic i industrial	1,84	1,5
139900	Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa	1,84	1,5
139901	Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa/Fabricació d'altres articles	7,35	2
141100	Confecció de peces de vestir de cuir	1,84	1,5
141200	Confecció de roba de treball	1,84	1,5
141300	Confecció d'altres peces de vestir exteriors	1,84	1,5
141400	Confecció de roba interior	1,84	1,5
141900	Confecció d'altres tipus de peces de vestir i accessoris	1,84	1,5
142000	Fabricació d'articles de pelleteria	1,84	1,5
143100	Confecció de calceteria	1,84	1,5
143900	Confecció d'altres articles amb teixits de punt	1,84	1,5
151100	Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells de pelleteria	1,84	1,5
151200	Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia	1,84	1,5
151201	Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia/ Fabricació d'altres articles	7,35	2
152000	Fabricació de calçat	1,84	1,5
161000	Serrada i planejament de la fusta	1,84	1,5
161001	Serrada i planejament de la fusta/Explotació forestal	0,95	1,5
162100	Fabricació de fulloles i taulers de fusta	1,84	1,5
162200	Fabricació de terres de fusta	1,84	1,5

Dipòsit legal: AND.2-2015

162300	Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció, excepte els terres de fusta	1,84	1,5
162400	Fabricació d'envasos i embalatges de fusta	1,84	1,5
162900	Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria	1,84	1,5
162901	Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria/ Fabricació d'altres articles	7,35	2
171100	Fabricació de pasta de paper	1,84	1,5
171200	Fabricació de paper i de cartó	1,84	1,5
172100	Fabricació de paper i de cartó ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i de cartó	1,84	1,5
172200	Fabricació d'articles de paper i de cartó per a ús domèstic, sanitari i higiènic	1,84	1,5
172300	Fabricació d'articles de papereria	1,84	1,5
172400	Fabricació de papers pintats	1,84	1,5
172900	Fabricació d'altres articles de paper i de cartó	1,84	1,5
172901	Fabricació d'altres articles de paper i de cartó/Fabricació d'altres articles	7,35	2
181100	Impressió de periòdics	1,84	2
181200	Altres activitats d'impressió i arts gràfiques	1,84	2
181300	Activitats de preimpressió i de preparació de suports	1,84	2
181400	Enquadernació i activitats dels serveis que s'hi relacionen	1,84	2
182000	Reproducció de suports gravats	1,84	1,5
191000	Coqueries	7,35	2,5
192000	Refinació del petroli	1,84	1,5
192001	Refinació del petroli/Refinació de petroli	7,35	2
201100	Fabricació de gasos industrials	7,35	2
201200	Fabricació de colorants i pigments	7,35	2
201300	Fabricació d'altres productes bàsics de química inorgànica	7,35	2
201400	Fabricació d'altres productes bàsics de química orgànica	7,35	2
201500	Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants	7,35	2
201600	Fabricació de primeres matèries plàstiques	7,35	2
201700	Fabricació de cautxú sintètic en formes primàries	7,35	1,5
202000	Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics	7,35	2
203000	Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i màstics	7,35	2
204100	Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament	7,35	2
204200	Fabricació de perfums i productes de cosmètica	7,35	2
205100	Fabricació d'explosius	7,35	2
205200	Fabricació de coles	7,35	2
205300	Fabricació d'olis essencials	7,35	2
205900	Fabricació d'altres productes químics ncaa	7,35	2
206000	Fabricació de fibres artificials i sintètiques	7,35	2
211000	Fabricació de productes farmacèutics de base	7,35	2
212000	Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d'ús medicinal	7,35	2
221100	Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú; reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics	7,35	2
221900	Fabricació d'altres productes de cautxú	7,35	2
222100	Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques	7,35	2
222200	Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques	7,35	2
222300	Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció	7,35	2
222900	Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques	7,35	2
231100	Fabricació de vidre pla	7,35	2
231200	Manipulació i transformació del vidre pla	7,35	2
231300	Fabricació de vidre buit	7,35	2
231400	Fabricació de fibra de vidre	7,35	2
231900	Fabricació i manipulació d'altres vidres, inclòs el vidre tècnic	7,35	2
232000	Fabricació de productes ceràmics refractaris	7,35	2
233100	Fabricació de rajoles de ceràmica	7,35	2

Dipòsit legal: AND.2-2015

233200	Fabricació de maons, teules, i productes de terra cuita per a la construcció	7,35	2
234100	Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental	7,35	2
234200	Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics	7,35	2
234300	Fabricació d'aïlladors i peces aïllants de material ceràmic	7,35	2
234400	Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic	7,35	2
234900	Fabricació d'altres productes ceràmics ncaa	7,35	2
235100	Fabricació de ciment	7,35	2
235200	Fabricació de calç i guix	7,35	2
236100	Fabricació d'elements de formigó per a la construcció	7,35	2
236200	Fabricació d'elements de guix per a la construcció	7,35	2
236300	Fabricació de formigó fresc	7,35	2
236400	Fabricació de morter	7,35	2
236500	Fabricació de fibrociment	7,35	2
236900	Fabricació d'altres productes de formigó, guix i ciment	7,35	2
237000	Indústria de la pedra ornamental i per a la construcció	7,35	2
239100	Fabricació de productes abrasius	7,35	2
239900	Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa	7,35	2
241000	Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges	7,35	2
242000	Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer	7,35	2
243100	Estiratge en fred	7,35	2
243200	Laminatge en fred	7,35	2
243300	Producció de perfils en fred amb conformació per doblegament	7,35	2
243400	Trefilatge en fred	7,35	2
244100	Producció de metalls preciosos	7,35	2
244200	Producció d'alumini	7,35	2
244300	Producció de plom, zinc i estany	7,35	2
244400	Producció de coure	7,35	2
244500	Producció d'altres metalls no ferris	7,35	2
244600	Tractament de combustibles nuclears	7,35	2
245100	Fosa de ferro	7,35	2
245200	Fosa d'acer	7,35	2
245300	Fosa de metalls lleugers	7,35	2
245400	Fosa d'altres metalls no ferris	7,35	2
251100	Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components	7,35	2
251200	Fabricació de tancaments metàl·lics	7,35	2
252100	Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central	7,35	2
252900	Fabricació d'altres cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall	7,35	2
253000	Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central	7,35	2
254000	Fabricació d'armes i municions	7,35	2
255000	Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia	7,35	2
256100	Tractament i revestiment de metalls	7,35	2
256200	Enginyeria mecànica general per compte d'altri	7,35	2
257100	Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts	7,35	2
257200	Fabricació de panys i ferramentes	7,35	2
257300	Fabricació d'eines	7,35	2
259100	Fabricació de bidons i tonells de ferro o d'acer	7,35	2
259200	Fabricació d'envasos i embalatges lleugers, en metall	7,35	2
259300	Fabricació de productes de filferro, cadenes i molles	7,35	2
259400	Fabricació de perns i cargols	7,35	2
259900	Fabricació d'altres productes metàl·lics ncaa	7,35	2
261100	Fabricació de components electrònics	7,35	2
261200	Fabricació de circuits impresos acoblats	7,35	2
262000	Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics	7,35	2

Dipòsit legal: AND.2-2015

263000	Fabricació d'equips de telecomunicacions	7,35	2
264000	Fabricació de productes electrònics de consum	7,35	2
265100	Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació	7,35	2
265200	Fabricació de rellotges	7,35	2
266000	Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics	7,35	2
267000	Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics	7,35	2
268000	Fabricació de suports magnètics i òptics	7,35	2
271100	Fabricació de motors, transformadors i generadors elèctrics	7,35	2
271200	Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics	7,35	2
272000	Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques	7,35	2
273100	Fabricació de cables de fibra òptica	7,35	2
273200	Fabricació d'altres fils i cables electrònics i elèctrics	7,35	2
273300	Fabricació de dispositius de cablatge	7,35	2
274000	Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació	7,35	2
275100	Fabricació d'aparells electrodomèstics	7,35	2
275200	Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics	7,35	2
279000	Fabricació d'altres tipus de materials i equips elèctrics	7,35	2
281100	Fabricació de motors i turbines, excepte els d'aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors	7,35	2
281200	Fabricació d'equips de transmissions hidràuliques i pneumàtiques	7,35	2
281300	Fabricació d'altres bombes i compressors	7,35	2
281400	Fabricació de vàlvules i aixetes	7,35	2,5
281500	Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió	7,35	2
282100	Fabricació de forns i cremadors	7,35	2
282200	Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació	7,35	2
282300	Fabricació de màquines i equips d'oficina, excepte equips informàtics	7,35	1,5
282400	Fabricació de màquines eina elèctriques portàtils	7,35	2
282500	Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica	7,35	2
282900	Fabricació d'altre tipus de maquinària d'ús general ncaa	7,35	2
283000	Fabricació de maquinària agrària i forestal	7,35	2
284100	Fabricació de màquines eina per treballar els metalls	7,35	2
284900	Fabricació d'altres tipus de màquines eina	7,35	2
289100	Fabricació de maquinària per a les indústries metal·lúrgiques	7,35	2
289200	Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció	7,35	2
289300	Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac	7,35	2
289400	Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir	7,35	2
289500	Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó	7,35	2
289600	Fabricació de maquinària per a les indústries del plàstic i del cautxú	7,35	2
289900	Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics ncaa	7,35	2
291000	Fabricació de vehicles de motor	7,35	2
292000	Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs	7,35	2
293100	Fabricació d'equips elèctrics per a vehicles de motor i els seus motors	7,35	2
293200	Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors	7,35	1,5
301100	Construcció de vaixells i estructures flotants	7,35	2
301200	Construcció d'embarcacions d'esbarjo i d'esport	7,35	2
302000	Fabricació de locomotores i material ferroviari	7,35	2
303000	Construcció aeronàutica i espacial	7,35	2
304000	Fabricació de vehicles de combat	7,35	2
309100	Fabricació de motocicletes	7,35	2
309200	Fabricació de bicicletes i vehicles per a persones amb discapacitat	7,35	2
309900	Fabricació d'altres materials de transport ncaa	7,35	2
310100	Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials	7,35	1,5
310200	Fabricació de mobles de cuina	7,35	1,5
310300	Fabricació de matalassos	7,35	2

Dipòsit legal: AND.2-2015

310900	Fabricació d'altres tipus de mobles	7,35	1,5
321100	Fabricació de monedes	7,35	2
321200	Fabricació d'articles de joieria i articles similars	7,35	2
321300	Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars	7,35	2
322000	Fabricació d'instruments musicals	7,35	2
323000	Fabricació d'articles d'esport	7,35	2
324000	Fabricació de jocs i joguines	7,35	2
325000	Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics	7,35	2
325001	Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics/Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de	1,84	1,5
329100	Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls	7,35	2
329900	Altres indústries manufactureres ncaa	7,35	2
329901	Altres indústries manufactureres ncaa/Fabricació d'altres productes de fusta	1,84	1,5
329902	Altres indústries manufactureres ncaa/Tractament del suro en brut i fabricació de productes de suro	1,84	1,5
331100	Reparació de productes metàl·lics	7,35	2
331200	Reparació de maquinària	7,35	1,5
331201	Reparació de maquinària/Manteniment i reparació de màquines d'oficina, comptabilitat i equips informàtics	1,84	1,5
331300	Reparació d'equips electrònics i òptics	7,35	1,5
331400	Reparació d'equips elèctrics	7,35	1,5
331500	Reparació i manteniment naval	7,35	2
331600	Reparació i manteniment aeronàutic i espacial	7,35	2
331700	Reparació i manteniment d'altres materials de transport	7,35	2
331900	Reparació d'altres equips	7,35	2
331901	Reparació d'altres equips/Fabricació d'altres articles confeccionats amb tèxtils, llevat de la roba de	1,84	1,5
331902	Reparació d'altres equips/Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes	1,84	1,5
331903	Reparació d'altres equips/Fabricació d'envasos i embalatges de fusta	1,84	1,5
332000	Instal·lació de maquinària i equips industrials	7,35	1,5
351100	Producció d'energia elèctrica	7,35	1,5
351200	Transport d'energia elèctrica	7,35	1,5
351300	Distribució d'energia elèctrica	7,35	1,5
351400	Comerç d'energia elèctrica	7,35	1,5
352100	Producció de gas	7,35	1,5
352200	Distribució de combustibles gasosos per conductes urbans	7,35	1,5
352300	Comerç de gas per conductes urbans	7,35	1,5
353000	Subministrament de vapor i aire condicionat	7,35	1,5
353001	Subministrament de vapor i aire condicionat/Envasament d'aigua mineral natural, de font i potable preparada	1,84	2,5
360000	Captació, potabilització i distribució d'aigua	7,35	1,5
370000	Recollida i tractament d'aigües residuals	7,35	1,5
381100	Recollida de residus no perillosos	7,35	1,5
381200	Recollida de residus perillosos	7,35	1,5
382100	Tractament i eliminació de residus no perillosos	7,35	1,5
382200	Tractament i eliminació de residus perillosos	7,35	2
383100	Activitats de classificació i separació de materials	7,35	2
383200	Activitats de valorització de materials classificats	7,35	1,5
390000	Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus	7,35	1,5
411000	Promoció immobiliària	7,35	1,5
412000	Construcció d'edificis	7,35	1,5
421100	Construcció de carreteres i autopistes	7,35	1,5
421200	Construcció de vies fèrries de superfície i subterrànies	7,35	1,5
421300	Construcció de ponts i túnels	7,35	1,5

Dipòsit legal: AND.2-2015

422100	Construcció de xarxes per a fluids	7,35	1,5
422200	Construcció de xarxes elèctriques i de telecomunicacions	7,35	1,5
429100	Construcció d'obres hidràuliques	7,35	1,5
429900	Construcció d'altres obres d'enginyeria civil ncaa	7,35	1,5
431100	Demolició d'immobles	7,35	1,5
431200	Moviments de terres	7,35	1,5
431300	Perforacions i sondatges	7,35	1,5
432100	Instal·lacions elèctriques	7,35	1,5
432200	Lampisteria, instal·lacions de calefacció i aire condicionat	7,35	1,5
432900	Altres activitats d'instal·lació en edificis i obres	7,35	1,5
433100	Arrebossat	7,35	1,5
433200	Instal·lacions de fusteria	7,35	1,5
433300	Revestiments de terres i parets	7,35	1,5
433400	Pintura i vidrieria	7,35	1,5
433900	Altres treballs d'acabament d'edificis	7,35	1,5
439100	Construcció de cobertes	7,35	1,5
439900	Altres activitats especialitzades de la construcció ncaa	7,35	1,5
451100	Venda d'automòbils i vehicles de motor lleuger	1,84	1,5
451900	Venda d'altres vehicles de motor	1,84	1,5
452000	Manteniment i reparació de vehicles de motor	1,84	1,5
453100	Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor	1,84	1,5
453200	Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor	1,84	1,5
454000	Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris	1,84	1,5
461100	Intermediaris del comerç de primeres matèries agràries, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats	1,84	1,5
461200	Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials	1,84	1,5
461300	Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció	1,84	1,5
461400	Intermediaris del comerç de maquinària, equips industrials, embarcacions i aeronaus	1,84	1,5
461500	Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria	1,84	1,5
461600	Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, calçat i articles de cuir	1,84	1,5
461700	Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac	1,84	1,5
461800	Intermediaris del comerç especialitzat en la venda d'altres productes	1,84	1,5
461900	Intermediaris del comerç de productes diversos	1,84	1,5
462100	Comerç a l'engròs de cereals, tabac en brut, llavors i aliments per al bestiar	1,84	1,5
462200	Comerç a l'engròs de flors i plantes	1,84	2
462300	Comerç a l'engròs d'animals vius	1,84	1,5
462400	Comerç a l'engròs de cuirs i pells	1,84	1,5
463100	Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses	1,84	2,5
463200	Comerç a l'engròs de carn i productes carnis	1,84	2,5
463300	Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles	1,84	2,5
463400	Comerç a l'engròs de begudes	1,84	2,5
463500	Comerç a l'engròs de productes del tabac	1,84	2,5
463600	Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria	1,84	2,5
463700	Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies	1,84	2,5
463800	Comerç a l'engròs de peix i marisc i altres productes alimentaris	1,84	2,5
463900	Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac	1,84	2,5
464100	Comerç a l'engròs de tèxtils	1,84	1,5
464200	Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat	1,84	1,5
464300	Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics i d'aparells de ràdio i televisió	1,84	1,5
464400	Comerç a l'engròs de porcellana i cristalleria, i articles de neteja	1,84	1,5
464500	Comerç a l'engròs de perfumeria i cosmètica	1,84	1,5
464600	Comerç a l'engròs de productes farmacèutics	1,84	2
464700	Comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació	1,84	1,5

Dipòsit legal: AND.2-2015

464800	Comerç a l'engròs de rellotges i joieria	1,84	1,5
464900	Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic	1,84	1,5
465100	Comerç a l'engròs d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics	1,84	1,5
465200	Comerç a l'engròs d'equips electrònics i de telecomunicacions i els seus components	1,84	1,5
466100	Comerç a l'engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles	1,84	1,5
466200	Comerç a l'engròs de màquines eina	1,84	1,5
466300	Comerç a l'engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l'enginyeria civil	1,84	1,5
466400	Comerç a l'engròs de maquinària per a les indústries tèxtils, màquines de cosir i de tricotar	1,84	1,5
466500	Comerç a l'engròs de mobles d'oficina	1,84	1,5
466600	Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips d'oficina	1,84	1,5
466900	Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips	1,84	1,5
467100	Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars	1,84	1,5
467200	Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics	1,84	1,5
467300	Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris	1,84	1,5
467400	Comerç a l'engròs de ferreteria, lampisteria i calefacció	1,84	1,5
467500	Comerç a l'engròs de productes químics	1,84	1,5
467600	Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats	1,84	1,5
467700	Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig	1,84	1,5
469000	Comerç a l'engròs no especialitzat	1,84	1,5
471100	Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac	1,84	2
471101	Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i tabac/Supermercats	3,67	2,5
471800	Grans establiments comercials	3,67	2,5
472100	Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats	1,84	1,5
472200	Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats	1,84	2
472300	Comerç al detall de peix i marisc en establiments especialitzats	1,84	2
472400	Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats	1,84	2
472500	Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats	1,84	2
472600	Comerç al detall de productes de tabac en establiments especialitzats	1,84	1,5
472900	Comerç al detall d'altres tipus de productes alimentaris en establiments especialitzats	1,84	1,5
473000	Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats	1,84	1,5
474100	Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats	1,84	1,5
474200	Comerç al detall d'equips de telecomunicacions en establiments especialitzats	1,84	1,5
474300	Comerç al detall d'equips d'àudio i vídeo en establiments especialitzats	1,84	1,5
475100	Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats	1,84	1,5
475200	Comerç al detall de ferreteria, pintures i vidre en establiments especialitzats	1,84	1,5
475300	Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en establiments especialitzats	1,84	1,5
475400	Comerç al detall d'electrodomèstics en establiments especialitzats	1,84	1,5
475900	Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i d'altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats	1,84	1,5
476100	Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats	1,84	1,5
476200	Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats	1,84	1,5
476300	Comerç al detall d'enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats	1,84	1,5
476400	Comerç al detall d'articles d'esport en establiments especialitzats	1,84	1,5
476500	Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats	1,84	1,5
477100	Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats	1,84	1,5
477200	Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats	1,84	1,5
477300	Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats	3,67	2
477400	Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats	3,67	1,5
477500	Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats	3,67	1,5

Dipòsit legal: AND.2-2015

477600	Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals domèstics en establiments especialitzats	1,84	1,5
477700	Comerç al detall d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats	1,84	1,5
477800	Comerç al detall d'altres tipus d'articles nous en establiments especialitzats	1,84	1,5
477900	Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats	1,84	1,5
478100	Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants	1,84	2
478200	Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants	1,84	2
478900	Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i mercats ambulants	1,84	2
479100	Comerç al detall per correspondència i per Internet	1,84	1,5
479900	Comerç al detall d'altres tipus fora d'establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants	1,84	1,5
491000	Transport interurbà de passatgers per ferrocarril	1,84	1,5
492000	Transport de mercaderies per ferrocarril	1,84	1,5
493100	Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers	1,84	1,5
493200	Transport en taxi	1,84	1,5
493900	Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa	1,84	1,5
494100	Transport de mercaderies per carretera	1,84	1,5
494200	Servei de mudances	1,84	1,5
495000	Transport per canonada	1,84	1,5
501000	Transport marítim de passatgers	1,84	2
502000	Transport marítim de mercaderies	1,84	2
503000	Transport de passatgers per vies de navegació interiors	1,84	2
504000	Transport de mercaderies per vies de navegació interiors	1,84	2
511000	Transport aeri de passatgers	1,84	2
512100	Transport aeri de mercaderies	1,84	2
512200	Transport espacial	1,84	2
521000	Dipòsit i emmagatzematge	1,84	1,5
522100	Activitats afins al transport terrestre	1,84	1,5
522101	Activitats afins al transport terrestre/Terminals i estacions de ferrocarril	0,19	1,5
522102	Activitats afins al transport terrestre/Terminals d'estacions d'autobusos de viatgers	0,19	1,5
522103	Activitats afins al transport terrestre/Autopistes de peatge i altres vies de peatge	0,70	1,5
522104	Activitats afins al transport terrestre/Aparcaments	0,19	1,5
522105	Activitats afins al transport terrestre/Altres activitats afins al transport	0,19	1,5
522200	Activitats afins al transport marítim i per vies de navegació interiors	0,19	2
522201	Activitats afins al transport marítim i per vies de navegació interiors/Extracció de petroli brut i de gas natural	1,84	1,5
522300	Activitats afins al transport aeri	0,19	2
522400	Manipulació de mercaderies	1,84	1,5
522900	Altres activitats afins al transport	1,84	1,5
531000	Activitats postals nacionals	1,84	1,5
532000	Altres activitats postals i de correus	1,84	1,5
551000	Hotels i allotjaments similars	0,95	2
552100	Apartaments turístics	0,95	2
552101	Apts turístics / Habitatges d'ús turístic (HUT)	0,95	0
552200	Altres allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada	0,95	2
553000	Càmpings	0,24	2,5
559000	Altres tipus d'allotjaments	0,95	2
561000	Restaurants i establiments de menjars	1,84	2,5
562100	Provisió de menjars preparats per a celebracions	1,84	2
562900	Altres serveis de menjars	1,84	2
563000	Establiments de begudes	1,84	2
581100	Edició de llibres	1,84	1,5

Dipòsit legal: AND.2-2015

581200	Edició de directoris i llistes de correu	1,84	1,5
581300	Edició de periòdics	1,84	2
581400	Edició de revistes	1,84	2
581900	Altres activitats d'edició	1,84	1,5
582100	Edició de videojocs	1,84	1,5
582900	Edició de programes informàtics, excepte de videojocs	1,84	1,5
591100	Activitats de producció cinematogràfica de vídeo i de programes de televisió	1,84	1,5
591300	Activitats de distribució cinematogràfica de vídeo i de programes de televisió	1,84	1,5
591400	Activitats d'exhibició cinematogràfica	1,84	1,5
592000	Activitats d'enregistrament de so i edició musical	1,84	2
601000	Activitats de radiodifusió	1,84	1,5
601001	Activitats de radiodifusió/Telecomunicacions	7,35	1,5
602000	Activitats de programació i emissió de televisió	1,84	1,5
602001	Activitats de programació i emissió de televisió/Telecomunicacions	7,35	1,5
611000	Telecomunicacions per cable	7,35	1,5
612000	Telecomunicacions sense fils	7,35	1,5
613000	Telecomunicacions per satèl·lit	7,35	1,5
619000	Altres activitats de telecomunicacions	7,35	1,5
620100	Activitats de programació informàtica	1,84	1,5
620200	Activitats de consultoria sobre tecnologies de la informació	1,84	1,5
620300	Gestió d'instal·lacions informàtiques	1,84	1,5
620900	Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació	1,84	1,5
620901	Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació/Instal.lació d'ordinadors i altres equips informàtics	7,35	1,5
631100	Processament de dades, hostatge i activitats relacionades	1,84	1,5
631200	Portals web	1,84	1,5
639100	Activitats d'agències de notícies	1,84	1,5
639900	Altres serveis d'informació ncaa	1,84	1,5
641100	Banca central	109,67	2
641900	Altres tipus de mediació monetària	109,67	2
642000	Activitats de les societats holding	109,67	2
642001	Activitats de les societats holding/Gestió d'empreses	1,84	1,5
642002	Activitats de les societats holding/Gestió d'hotels	1,84	1,5
643000	Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars	109,67	2
649200	Altres tipus d'activitats creditícies	109,67	2
649900	Altres tipus de mediació financera ncaa	109,67	2
651100	Assegurances de vida	7,35	1,5
651200	Assegurances, excepte assegurances de vida	7,35	1,5
652000	Reassegurances	7,35	1,5
661100	Administració de mercats financers	7,35	1,5
661200	Activitats auxiliars de mediació en operacions de valors i altres actius	109,67	1,5
661201	Activitats auxiliars de mediació en operacions de valors i altres actius/Altres activitats auxiliars del sistema financer	7,35	1,5
661900	Activitats auxiliars de la mediació financera ncaa	7,35	1,5
662200	Activitats d'agents i corredors d'assegurances	7,35	1,5
662900	Altres activitats auxiliars d'assegurances i fons de pensions	7,35	1,5
663000	Activitats de gestió de fons	109,67	1,5
681000	Compravenda de béns immobiliaris per compte propi	7,35	1,5
682000	Lloguer de béns immobiliaris per compte propi	7,35	1,5
683100	Agents de la propietat immobiliària	7,35	1,5
683200	Gestió i administració de la propietat immobiliària	7,35	1,5
691000	Activitats jurídiques	1,84	1,5
692000	Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal	1,84	1,5

Dipòsit legal: AND.2-2015

701000	Activitats de les seus centrals	1,84	1,5
702100	Relacions públiques i comunicació	1,84	1,5
702200	Altres activitats de consultoria de gestió empresarial	1,84	1,5
711100	Serveis tècnics d'arquitectura	1,84	1,5
711200	Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic	1,84	1,5
712000	Anàlisis i assajos tècnics	1,84	1,5
721100	Recerca i desenvolupament en biotecnologia	1,84	1,5
721900	Altres tipus de recerca i desenvolupament en ciències naturals i tècniques	1,84	1,5
722000	Recerca i desenvolupament en ciències socials i humanitats	1,84	1,5
731100	Agències de publicitat	1,84	1,5
731200	Serveis de representació de mitjans de comunicació	1,84	1,5
732000	Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública	1,84	1,5
741000	Activitats de disseny especialitzat	1,84	1,5
742000	Activitats de fotografia	1,84	1,5
743000	Activitats de traducció i d'interpretació	1,84	1,5
749000	Altres activitats professionals, científiques i tècniques ncaa	1,84	1,5
750000	Activitats veterinàries	1,84	1,5
771100	Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers	1,84	1,5
771200	Lloguer de camions	1,84	1,5
772100	Lloguer d'articles d'oci i esportius	1,84	1,5
772200	Lloguer de cintes de vídeo i discos	1,84	1,5
772900	Lloguer d'efectes personals i efectes domèstics ncaa	1,84	1,5
773100	Lloguer de maquinària i equips agraris	1,84	1,5
773200	Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i enginyeria civil	1,84	1,5
773300	Lloguer de maquinària i equips d'oficina, inclosos els ordinadors	1,84	1,5
773400	Lloguer de mitjans de navegació	1,84	1,5
773500	Lloguer de mitjans de transport aeri	1,84	1,5
773900	Lloguer d'altres tipus de maquinària, equips i béns tangibles ncaa	1,84	1,5
774000	Arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars, excepte treballs protegits pels drets d'autor	1,84	1,5
781000	Activitats de les agències de col·locació	1,84	1,5
782000	Activitats de les empreses de treball temporal	1,84	1,5
783000	Altres tipus de provisió de recursos humans	1,84	1,5
791100	Activitats de les agències de viatges	1,84	1,5
791200	Activitats dels operadors turístics	1,84	1,5
799000	Altres serveis de reserves i activitats que s'hi relacionen	1,84	1,5
801000	Activitats de seguretat privada	1,84	1,5
802000	Serveis de sistemes de seguretat	1,84	1,5
802001	Serveis de sistemes de seguretat/Fabricació de panys i ferramentes	7,35	2
803000	Activitats d'investigació	1,84	1,5
811000	Serveis integrals a edificis i instal·lacions	7,35	1,5
812100	Neteja general d'edificis	1,84	1
812200	Altres activitats de neteja industrial i d'edificis	1,84	1
812900	Activitats de neteja ncaa	7,35	1,5
812901	Activitats de neteja ncaa/Activitats industrials de neteja	1,84	1
813000	Activitats de jardineria	0,95	1,5
821100	Serveis administratius combinats	1,84	1,5
821900	Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina	1,84	1,5
823000	Organització de convencions i fires de mostres	1,84	1,5
829100	Activitats de les agències de cobrament i d'informació comercial	1,84	1,5
829200	Activitats d'envasament i empaquetatge	1,84	1,5
829900	Altres activitats de suport a les empreses ncaa	1,84	1,5

Dipòsit legal: AND.2-2015

841200	Regulació de les activitats sanitàries, educatives i culturals, i altres serveis socials, excepte la Seguretat Social obligatòria	1,84	1,5
841300	Regulació de l'activitat econòmica i contribució a la seva major eficiència	1,84	1,5
841400	Activitats generals de l'administració central	1,84	1,5
841500	Activitats generals de l'administració comunal	1,84	1,5
842100	Afers exteriors	1,84	1,5
842200	Defensa	1,84	1,5
842300	Justícia	1,84	1,5
842400	Ordre públic i seguretat	1,84	1,5
842500	Protecció civil	1,84	1,5
843000	Seguretat Social obligatòria	1,84	1,5
851000	Educació preprimària	1,84	1
852000	Educació primària	1,84	1
853100	Educació secundària general	1,84	1
853200	Educació secundària tècnica i professional	1,84	1
854100	Educació postsecundària no superior	1,84	1
855100	Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives	1,84	1,5
855200	Educació relacionada amb la cultura	1,84	1
855900	Altres activitats d'educació ncaa	1,84	1
861000	Activitats hospitalàries	1,84	2,5
862100	Activitats de medicina general	1,84	2,5
862200	Activitats de medicina especialitzada	1,84	2,5
862300	Activitats odontològiques	1,84	2
869000	Altres activitats sanitàries	1,84	2
871000	Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria	1,84	1,5
872000	Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat psíquica, malalts mentals i drogodependents	1,84	1,5
873000	Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans i persones amb discapacitat física	1,84	1,5
879000	Altres tipus d'activitats de serveis socials amb allotjament	1,84	1,5
881000	Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans i persones amb discapacitat	1,84	1,5
889100	Activitats d'atenció diürna d'infants	1,84	1,5
889900	Altres tipus d'activitats de serveis socials sense allotjament ncaa	1,84	1,5
900100	Arts escèniques	1,84	2
900200	Activitats auxiliars a les arts escèniques	1,84	2
900300	Creació artística i literària	1,84	1,5
900400	Gestió de sales d'espectacles	1,84	2
910100	Activitats de biblioteques i arxius	1,84	1,5
910200	Activitats de museus	1,84	1,5
910300	Gestió de llocs i edificis històrics	1,84	1,5
910400	Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals	1,84	2
920000	Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les apostes	7,35	1,5
931100	Gestió d'instal·lacions esportives	1,84	1,5
931200	Activitats de clubs esportius	1,84	1,5
931300	Activitats dels gimnasos	1,84	1,5
931900	Altres activitats relacionades amb l'esport	1,84	1,5
932100	Activitats de parcs d'atraccions i parcs temàtics	1,84	2,5
932900	Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa	1,84	2,5
932901	Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa/Gestió d'estacions d'esquí	0,18	2
932902	Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa/Altres activitats recreatives	7,35	1,5
932903	Altres activitats recreatives i d'entreteniment ncaa / relacionades amb l'esport	1,84	1,5
941100	Activitats d'organitzacions empresarials i patronals	1,84	1,5
941200	Activitats d'organitzacions professionals	1,84	1,5

Dipòsit legal: AND.2-2015

941201	Activitats d'organitzacions professionals/Activitats de les associacions professionals de l'àmbit de les assegurances	7,35	1,5
942000	Activitats sindicals	1,84	1,5
949100	Activitats d'organitzacions religioses	1,84	1,5
949200	Activitats d'organitzacions polítiques	1,84	1,5
949900	Altres activitats associatives ncaa	1,84	1,5
951100	Reparació d'ordinadors i equips perifèrics	1,84	1,5
951200	Reparació d'equips de comunicació	7,35	1,5
951201	Reparació d'equips de comunicació/Altres reparacions	1,84	1,5
952100	Reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic	1,84	1,5
952200	Reparació d'aparells electrodomèstics i d'estris per a la llar i el jardí	1,84	1,5
952300	Reparació de calçat i altres articles de cuir	1,84	1,5
952400	Reparació de mobles i articles de parament de la llar	7,35	1,5
952500	Reparació de rellotges i joieria	1,84	1,5
952900	Reparació d'efectes personals i articles d'ús domèstic ncaa	1,84	1,5
952901	Reparació d'efectes personals i articles d'ús domèstic ncaa/Reparació i manteniment d'instruments musicals	7,35	2
960100	Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell	1,84	2
960200	Perruqueria i altres tractaments de bellesa	1,84	1,5
960300	Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen	1,84	1,5
960400	Activitats de manteniment físic	1,84	1,5
960900	Altres activitats de serveis personals ncaa	1,84	1
960901	Altres activitats de serveis personals ncaa/Activitats dels serveis relacionats amb la ramaderia, llevat de les activitats	0,95	1,5
970000	Activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic	1,84	1
990000	Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials	1,84	1

Encamp, 18 de desembre del 2025

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015